

Aula 07

CBM-PE (Oficial) Direito Administrativo

Autor:

**Herbert Almeida, Equipe Direito
Administrativo**

12 de Agosto de 2026

Índice

1) Controle da Administração Pública	3
2) Controle Legislativo	21
3) Controle Judicial	33
4) Controle da Administração Pública (jurisprudência)	46
5) Questões Comentadas - Controle da Administração Pública - AOCP	58
6) Questões Comentadas - Controle da Administração Pública - FCC	64
7) Lista de Questões - Controle da Administração Pública - AOCP	109
8) Lista de Questões - Controle da Administração Pública - FCC	113



Olá pessoal, tudo bem?

Nesta aula, vamos estudar o **Controle da administração**.

Vamos rápido que o tempo está passando!

Aos estudos, aproveitem!

CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Noções introdutórias

O controle foi descrito por Henri Fayol com uma das funções administrativas básicas, quais sejam: *planejar, organizar, dirigir e controlar*. Nesse contexto, o vocábulo controle é empregado no sentido de função básica da administração, consistindo na definição de padrões para medir desempenho, corrigir desvios ou discrepâncias e garantir que o planejamento seja realizado. Nesse meio, a finalidade do controle é garantir que a consecução dos resultados daquilo que foi planejado, organizado e dirigido se ajuste, tanto quanto possível, aos objetivos estabelecidos.

Contudo, a definição apresentada acima é mais utilizada para a Teoria Geral da Administração, não sendo o sentido ideal do controle que vamos estudar.

Segundo José dos Santos Carvalho Filho, pode-se denominar de controle da Administração Pública “*o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e revisão da atividade administrativa em qualquer das esferas de Poder*”.

Por sua vez, a Prof^a. Maria Sylvia Zanella Di Pietro dispõe que o controle da Administração Pública pode ser definido “*como o poder de fiscalização e correção que sobre ela exercem os órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, com o objetivo de garantir a conformidade de sua atuação com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico*”.

Enfim, o controle da Administração Pública é um poder-dever de fiscalização e revisão da atuação administrativa para garantir a conformação com o ordenamento jurídico e com a boa administração. Isso quer dizer que o controle vai além da legalidade e legitimidade, alcançando, inclusive, aspectos de eficiência, eficácia e efetividade.

No entanto, existem diversas formas de controle, cada uma com finalidades e características específicas. Dessa forma, vamos apresentar um quadro que resume as diversas formas de classificação do controle da Administração Pública e, em seguida, vamos aprofundar o assunto.



De forma geral, podemos apresentar os seguintes tipos de classificações para o controle da Administração Pública:

- quanto ao fundamento, à existência de hierarquia ou à amplitude:
 - a) hierárquico – que resulta do escalonamento hierárquico dos órgãos administrativos;
 - b) finalístico – aquele que não possui fundamento na hierarquia.
- quanto à origem ou ao posicionamento do órgão que o efetua:
 - a) interno – realizado no âmbito da própria Administração ou por órgão do mesmo Poder que editou o ato controlado;
 - b) externo – realizado por órgão independente ou de outro Poder do que efetuou o ato controlado;
 - c) popular – efetuado pela sociedade civil ou pelos administrados em geral.
- quanto ao órgão que o exerce:
 - a) administrativo – aquele que decorre das funções administrativas do órgão;
 - b) legislativo – é o controle realizado no exercício da função típica do Poder Legislativo de fiscalizar¹. Divide-se em controle parlamentar direto (exercido diretamente pelo Congresso Nacional); e controle parlamentar indireto (exercido pelo Tribunal de Contas da União);
 - c) judicial – é o controle realizado pelo Poder Judiciário sobre a atuação da Administração Pública.
- quanto ao momento em que se efetua:
 - a) prévio – é o controle preventivo realizado antes do início da prática do ato ou antes de sua conclusão;
 - b) concomitante – ocorre durante o processo de formação do ato controlado;
 - c) posterior – também chamado de subsequente, é o controle que ocorre após a conclusão do ato.
- quanto ao aspecto da atividade administrativa controlada:
 - a) de legalidade ou legitimidade – procura verificar a conformação do ato ou do procedimento com as normas legais que o regem;
 - b) de mérito – tem por objetivo comprovar a eficiência e os resultados do ato, além dos aspectos de conveniência e oportunidade.

Além das classificações acima, o art. 70, *caput*, da Constituição da República apresenta um importante dispositivo no que se refere ao controle da Administração Pública, apresentando o controle, quanto à natureza, em **contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial**. O mencionado dispositivo ainda aborda os **aspectos da fiscalização** quanto à **legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas**.

Vamos, então, detalhar as partes mais relevantes sobre estes tipos ou formas de controle.

¹ Em linhas gerais, o Poder Legislativo possui duas funções típicas: legislar e fiscalizar.



Natureza e aspectos da fiscalização

O art. 70, *caput*, da Constituição da República apresenta um importante dispositivo no que se refere ao controle da Administração Pública, vejamos:

*Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo **Congresso Nacional**, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.*

Por esse dispositivo, podemos analisar o controle da Administração Pública quanto à **natureza** em **contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial**. Essas são as atividades tipicamente fiscalizadas pelos órgãos de controle, informando aquilo que poderá ser fiscalizado. Vamos detalhar cada item:

A fiscalização **contábil** destina-se à análise dos **lançamentos e da escrituração contábil**. Por exemplo, um controle dessa natureza poderá analisar se os gastos com pessoal foram contabilizados adequadamente no SIAFI; se os balancetes da entidade estão corretos; etc.

Por outro lado, a fiscalização **financeira** tem como objeto verificar a **arrecadação das receitas e a execução das despesas**. Por exemplo, será que os pagamentos de material adquiridos pela entidade estão ocorrendo da forma adequada? E as receitas previstas para o exercício, estão sendo arrecadas da forma correta?

A fiscalização **orçamentária**, por sua vez, refere-se à **elaboração e execução dos orçamentos**. Assim, pode-se verificar, por exemplo, se a execução de determinado programa possuía previsão no orçamento para ser executado, se ocorreram os registros adequados nas rubricas orçamentárias, etc.

A fiscalização **operacional**, que é a novidade na Constituição Federal de 1988, refere-se ao **desempenho dos programas de governo e dos processos administrativos**. Aqui, o objetivo é analisar se a gestão está sendo bem desenvolvida. Ela pode analisar, por exemplo, os impactos das ações do governo e verificar se realmente há algum benefício para a população.

Por fim, a fiscalização **patrimonial** se refere ao **controle e guarda do patrimônio público (bens móveis e imóveis)**. Nesse caso, seria observado se os bens adquiridos estão devidamente catalogados, qual o estado de conservação, se há controle do material, etc.

O art. 70, *caput*, da CF ainda aborda os aspectos do controle quanto à **legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas**.

O controle de **legalidade** verifica a obediência das normas legais pelo responsável fiscalizado. Assim, o objetivo é analisar se os responsáveis pelo órgão ou entidade estão observando aquilo que o ordenamento jurídico determina.

A **legitimidade**, por sua vez, é um complemento à legalidade. Para ser legítimo, um ato deve atender à moralidade, à conformação do ato com os valores e princípios do direito e da Administração Pública, destinando-os aos objetivos estatais. Assim, um ato legítimo deve observar o interesse público, a moralidade, a impessoalidade, etc.



Portanto, a **legalidade e a legitimidade**, juntas, determinam que os agentes públicos devem observar o ordenamento jurídico, a moralidade, os princípios administrativos e o objetivo ou finalidade pública prevista no Direito.

A **economicidade**, ou princípio da economicidade, está intimamente relacionada ao princípio da eficiência. Tecnicamente, a economicidade é definida como a minimização de custos no desenvolvimento de uma atividade, sem comprometer os padrões de qualidade. Nesse contexto, um ato deve ser o mais econômico possível, desde que o padrão de qualidade previsto seja mantido. Não é simplesmente o menor custo, mas o custo adequado aos fins desejados. Trata-se, ademais, de uma análise de custo/benefício da atuação administrativa.

Devemos verificar que a economicidade não invade o mérito da decisão administrativa. Isso porque os resultados da decisão devem ser analisados sob o ponto objetivo. Por exemplo, se um agente adquiriu um número excessivo de medicamentos, que não poderão ser utilizados antes do vencimento, o ato será antieconômico, pois terá como consequência o desperdício de recursos públicos. Nesse caso, a decisão discricionária teve um resultado objetivamente antieconômico. Da mesma forma, a aquisição de veículo por um valor acima do preço de mercado é um ato antieconômico.

A Constituição ainda determina que o controle da Administração Pública deverá verificar a **aplicação de subvenções** e **renúncias de receitas**.

De acordo com a Lei 4.320/1964, consideram-se **subvenções** as transferências destinadas a cobrir **despesas de custeio das entidades beneficiadas**, distinguindo-se como: (a) **subvenções sociais** – as que se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa; (b) **subvenções econômicas** – as que se destinem a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril.

Com efeito, a concessão de subvenções sociais tem por objetivo a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos, revelar-se mais econômica. Por outro lado, as subvenções econômicas têm como objetivo: (a) cobrir os déficits de manutenção das empresas públicas; (b) cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda, pelo Governo, de gêneros alimentícios ou outros materiais; ou (c) cobrir as dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou materiais.

Enfim, as subvenções são dotações com finalidades sociais ou econômicas. Os destinatários devem prestar contas da aplicação das subvenções recebidas, sujeitando-se à fiscalização pelos órgãos competentes.

Por sua vez, as **renúncias de receitas** implicam na redução **discriminada** de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, compreendendo anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em **caráter não geral**, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que gerem tratamento diferenciado. De forma resumida, a renúncia de receita é uma forma de tratamento diferenciado que implica na não arrecadação de receitas para o Governo. Qualquer entidade que tenha por atribuição conceder, gerenciar, fiscalizar ou utilizar recursos



financeiros decorrentes de renúncia de receitas, sujeita-se ao controle quanto à eficiência, à eficácia e à efetividade de suas ações, assim como quanto ao real benefício socioeconômico dessas renúncias².

Vejamos como este assunto pode ser exigido em concursos.



(TC DF - 2013) Em relação ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional, a fiscalização financeira diz respeito ao acompanhamento da execução do orçamento e da verificação dos registros adequados nas rubricas orçamentárias.

Comentários: a elaboração e execução do orçamento é finalidade da fiscalização orçamentária, que verifica, entre outras coisas, o adequado registro nas rubricas orçamentárias. A fiscalização financeira, por outro lado, verifica se a receita e a despesa estão sendo executadas da forma adequada. Assim, a questão está errada.

Gabarito: errado.

(MTE - 2013) O controle da administração realizado pelo Poder Legislativo com o auxílio do TCU abrange o denominado controle de economicidade, pelo qual se verifica se o órgão público procedeu da maneira mais econômica na aplicação da despesa, atendendo à adequada relação de custo-benefício.

Comentários: a economicidade se refere à minimização de custos, sem comprometimento dos padrões de qualidade. Nessa esteira, busca-se a adequada relação custo benefício. Ademais, o art. 70 da CF fala em “controle externo”, que será exercido “pelo Congresso Nacional”. Essa atribuição é complementada pelo art. 71, caput, que “o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União”. Logo, podemos perceber que a questão está correta. Vamos aprofundar esses assuntos nos próximos capítulos.

Gabarito: correto.

Controle quanto à origem ou ao posicionamento do órgão controlador

Controle interno

Pontua Hely Lopes Meirelles³ que o controle interno é todo aquele realizado pela entidade ou órgão responsável pela atividade controlada, **no âmbito da própria Administração**. Dessa forma, o controle realizado pelo Poder Executivo sobre seus serviços e agentes é considerado interno. Da mesma forma, será interno o controle realizado pelo Legislativo ou Judiciário, por seus órgãos administrativos, no exercício de suas funções atípicas de administrar.

² Lima, 2009, p. 34.

³ Meirelles, 2013, p. 742.



Na CF/88, o controle interno encontra-se disciplinado especialmente no art. 74, que impõe que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário mantenham, de **forma integrada**, **sistema de controle interno** com a finalidade de:

- a) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
- b) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
- c) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
- d) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Além disso, caso os responsáveis pelo controle interno tomem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, devem dar ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de **responsabilidade solidária**⁴.

Controle externo

O controle externo é aquele realizado por um Poder sobre os atos administrativos praticados por outro Poder.

Nesse contexto, podemos exemplificar o controle externo quando o Poder Judiciário anula um ato administrativo do Poder Executivo; quando o Congresso Nacional susta os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar (CF, art. 49, V); quando o Congresso Nacional julga as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República (CF, art. 49, IX); quando o Senado Federal aprova a escolha do Presidente e dos dirigentes do Banco Central (CF, art. 52, III, “d”); quando o Tribunal de Contas da União julga as contas dos administradores e demais responsáveis por recursos públicos (CF, art. 71, II); etc.

A doutrina não é pacífica quanto ao **controle exercido pela Administração Direta sobre a Indireta**. Maria Sylvia Zanella Di Pietro e José dos Santos Carvalho Filho informam que essa é uma modalidade de **controle externo**.

O Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello, por sua vez, entende que se trata de um tipo diferente de controle interno que o eminente autor chegou a chamar de controle **interno exterior**, vejamos⁵:

*[...] em relação às entidades da Administração indireta (sem prejuízo dos controles externos), haveria um **duplo controle interno**: aquele que é efetuado por órgãos seus, que lhe compoñham a intimidade e aos quais assista esta função, e **aquele outro procedido pela Administração direta**. A este último talvez se pudesse atribuir a denominação, um tanto rebarbativa ou paradoxal, reconheça-se, de **controle interno exterior**.*

⁴ Significa que o titular pelo controle interno pode ser condenado junto com o responsável pela ilegalidade ou irregularidade. Imagine que o órgão de controle interno tenha ciência de um desvio de R\$ 10.000,00, mas não denuncie ao TCU. Assim, poderá ser condenado a ressarcir o dano de R\$ 10.000,00 junto com a pessoa que desviou o dinheiro.

⁵ Bandeira de Mello, 2014, p. 955.



Finalmente, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo advogam que o controle exercido pela Administração Direta sobre a Indireta se trata **de controle interno**.

A pergunta relevante que o aluno deve se fazer neste momento é: “*e na prova, o que eu devo fazer?*” A minha dica é sempre analisar o contexto da questão, pois, muitas vezes, o avaliador já dá uma “dica” do direcionamento da assertiva. Veremos que isso não costuma ser um grande problema durante a resolução de questões.



(STM - 2011) O termo controle interno exterior pode ser utilizada para designar o controle efetuado pela administração sobre as entidades da administração indireta.

Comentários: nesse caso, a banca adotou os ensinamentos do Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello, segundo o qual o controle efetuado pela administração sobre as entidades da administração indireta pode ser chamado de **interno exterior**.

Gabarito: correto.

Controle popular

O patrimônio público não pertence aos administradores, mas à população. É por isso que um dos princípios basilares da Administração Pública é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Por conseguinte, o texto constitucional apresenta diversos dispositivos que facultam o controle popular, seja ele exercido diretamente ou por meio dos órgãos com essa função institucional.

Nesse contexto, o §3º, art. 37, CF, dispõe que a lei disciplinará as **formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta**, regulando especialmente: (a) as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; (b) o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, com exceção das ressalvas previstas no próprio texto constitucional (art. 5º, X e XXXIII); (c) a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.

Outro exemplo consta no art. 74, §2º, da Constituição que prevê que “*qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União*”.

Além disso, o art. 5º, XXXIII, da Carta Política estabelece que “*todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado*”. Ainda no art. 5º, o inciso LXXIII dispõe que “*qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural*”.



Um último exemplo encontra-se previsto no art. 31, §3º, da Constituição da República, que determina que as contas dos municípios devem ficar, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. Tal dispositivo foi ampliado em decorrência da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), que “as contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, **durante todo o exercício**, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade” (LRF, art. 49).

Assim, seja na Constituição ou nos atos normativos infraconstitucionais, existem diversos dispositivos que facultam o controle popular.



(TRE RJ - 2012) A administração pública está sujeita a controle interno — realizado por órgãos da própria administração — e a controle externo — a cargo de órgãos alheios à administração.

Comentários: quando a questão fala em “própria administração” ela quer dizer no mesmo Poder. Assim, será interno o controle realizado pelos órgãos da própria Administração e externo o controle realizado por órgãos alheios.

Essa designação “própria administração” consta na obra de Hely Lopes Meirelles. Assim, a questão está correta.

Gabarito: correto.

Controle quanto ao fundamento ou amplitude

Controle hierárquico

O **controle hierárquico** se observa quando há o escalonamento vertical de órgãos, situação em que os órgãos inferiores encontram-se **subordinados** aos superiores. Por conseguinte, os órgãos de cúpula possuem controle pleno sobre os subalternos, sem precisar de uma lei ou outra norma específica para lhe outorgar a competência de controle.

Nesse contexto, o controle hierárquico possui quatro características principais: (a) é **pleno**, pois abrange o **mérito e a legalidade**; (b) é **permanente**, uma vez que pode ser exercido a **qualquer tempo**; (c) é **absoluto**, porque **independe de previsão legal**; (d) será sempre um **controle interno**, uma vez que ocorre no âmbito da mesma Administração.

Este é o controle típico do Poder Executivo, em que um órgão superior controla o inferior. Por exemplo, um Ministério exerce o controle hierárquico sobre suas secretarias, que controlam hierarquicamente suas superintendências, que, por sua vez, estabelecem controle hierárquico sobre as delegacias e assim por diante. Claro que esse controle também se manifesta sobre os órgãos administrativos dos Poderes Legislativo e Judiciário e também na administração indireta. Assim, o Presidente de um tribunal exerce o



controle hierárquico sobre a estrutura administrativa desse tribunal; da mesma forma, o presidente de uma autarquia controla hierarquicamente a estrutura administrativa a ele subordinada.

Segundo Hely Lopes Meirelles, o controle hierárquico “*pressupõe as faculdades de supervisão, coordenação, orientação, fiscalização, aprovação, revisão e avocação das atividades controladas, bem como os meios corretivos dos agentes responsáveis*”⁶.

Finalmente, quanto à observação de que este controle independe de previsão legal, a doutrina dispõe que a lei cria a estrutura hierárquica, subordinando um órgão ao outro e, por conseguinte, outorgando o controle pleno. Dessa forma, não há porque uma nova lei criar a competência para fiscalização, uma vez que essa faculdade já decorre diretamente da hierarquia.

Controle finalístico

É o controle exercido **pela Administração Direta sobre a Indireta**, ou seja, é aquele em que não existe hierarquia, mas **vinculação**. Segundo Hely Lopes Meirelles, o controle finalístico é “o que a norma legal estabelece para as entidades autônomas, indicando a autoridade controladora, as faculdades a serem exercitadas e as finalidades objetivadas”. Por esse motivo, trata-se de um controle que será sempre **limitado e externo**.

Como não há hierarquia na relação, esse controle é bem menos amplo que o controle hierárquico, ocorrendo dentro dos limites previstos em lei. Vale dizer, enquanto o controle hierárquico é amplo e independe de previsão legal, o controle finalístico depende de previsão legal, que estabelecerá as hipóteses e os limites de atuação.

Ainda nos ensinamentos de Meirelles, o controle finalístico é um controle teleológico, de verificação do enquadramento da instituição no programa geral de Governo e do acompanhamento dos atos de seus dirigentes no desempenho de suas funções estatutárias, com o objetivo de garantir o atingimento das finalidades da entidade controlada.

Finalizando, cumpre observar que a doutrina também chama o controle finalístico de **tutela** ou, nos termos do Decreto-Lei 200/1967, de **supervisão ministerial**. Por fim, ainda é possível designá-lo como controle por **vinculação**, em contraposição ao controle hierárquico que ocorre por subordinação.

Vamos resolver algumas questões.



(PM CE - 2014) Considera-se controle por vinculação o poder de fiscalização e correção que os órgãos da administração centralizada exercem sobre as pessoas jurídicas que integram a administração indireta.

Comentários: o controle da administração centralizada, ou direta, realizado sobre a administração descentralizada, ou indireta, denomina-se controle finalístico. Além disso, pode ser chamado de **controle por vinculação**, uma vez que não há subordinação entre o controlador e o controlado, mas apenas a

⁶ Meirelles, 2013, p. 742.

vinculação. Outras formas de designar essa forma de controle é a tutela ou supervisão ministerial. Portanto, o item está correto.

Gabarito: correto.

Controle quanto ao momento

Controle prévio

O **controle prévio** (preventivo ou *a priori*) é exercido antes da **conclusão** ou **operatividade** do ato, como requisito para a sua eficácia ou validade.

Por exemplo, é considerado controle prévio a liquidação da despesa pública como requisito para se efetuar o pagamento. Outro exemplo seria a determinação de aprovação de um projeto de engenharia por um órgão técnico antes do início da obra.

Deve-se frisar que os Poderes Legislativo e Judiciário também podem exercer controle prévio.

Nesse sentido, podemos mencionar a necessidade de prévia aprovação, pelo Senado Federal, da escolha de ministros do STF, de tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União, de governador de Território Federal, do presidente e diretores do Banco Central e do Procurador-Geral da República (CF, art. 52, III, "a", "b", "c", "d" e "e").

Com efeito, no que se refere ao controle judicial, a Constituição Federal dispõe, em seu art. 5º, XXXV, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou **ameaça** a direito, demonstrando a possibilidade de controle prévio por esse Poder, como, por exemplo, na concessão de liminar em mandado de segurança com a finalidade de impedir a prática ou conclusão de ato administrativo que restrinja o direito líquido e certo de determinado administrado.

Controle concomitante

O **controle concomitante** é aquele que é realizado durante o processo de formação do ato ou durante o desenvolvimento da conduta administrativa. Segundo Hely Lopes Meirelles, este controle tem a finalidade de verificar a regularidade da formação do ato.

Há também diversos exemplos, como a fiscalização de uma obra durante a sua realização, a fiscalização da prestação de serviço público pelo poder concedente, o acompanhamento de um concurso público pela corregedoria do órgão, etc.

Controle posterior ou subsequente

O **controle subsequente** (corretivo ou *a posteriori*) é realizado após a conclusão do ato controlado, tendo como objetivo corrigir eventuais defeitos, declarar sua nulidade ou dar-lhe eficácia.

A homologação de um procedimento licitatório ou de um concurso público; a anulação, pelo Poder Judiciário, de um ato administrativo já concluído; a sustação de um ato administrativo pelo Tribunal de



Contas da União; o julgamento das contas dos administradores públicos pelo Tribunal de Contas da União; e outros são exemplos de controle subsequente.



(TRT 10 - 2013) O controle prévio dos atos administrativos do Poder Executivo é feito exclusivamente pelo Poder Executivo, cabendo aos Poderes Legislativo e Judiciário exercer o controle desses atos somente após sua entrada em vigor.

Comentários: todos os Poderes podem exercer o controle prévio dos atos do Poder Executivo. Aos órgãos do próprio Poder Executivo podem ser atribuídas competências de fiscalização prévia, como a necessidade de aprovação de um projeto antes do início de uma obra, por exemplo.

O Poder Legislativo, por sua vez, possui competência para aprovar previamente a nomeação de determinadas autoridades escolhidas pelo Presidente da República, como a indicação do Presidente e os diretores do Banco Central (CF, art. 52, III, “d”).

Por fim, a Constituição Federal defende, no artigo 5º, XXXV, o acesso ao Poder Judiciário para afastar lesão ou ameaça a direito. Assim, é possível que o controle judicial ocorra antes mesmo da ocorrência do ato.

Portanto, o item está errado, pois há possibilidade de controle prévio pelos Poderes Legislativo e Judiciário.

Gabarito: errado.

(DPF - 2013) O controle prévio dos atos administrativos é de competência exclusiva da própria administração pública, ao passo que o controle dos atos administrativos após sua entrada em vigor é exercido pelos Poderes Legislativo e Judiciário.

Comentários: o item é somente para fixação, pois vai na mesma linha da questão anterior. A afirmativa está errada, uma vez que os três Poderes podem exercer o controle prévio.

Gabarito: errado.

Controle quanto ao aspecto

Quanto ao aspecto, o controle pode ser de legalidade e legitimidade e de mérito.

O controle de legalidade e legitimidade, já estudado preliminarmente acima, possui o objetivo de verificar a conformação do ato ou procedimento administrativo com as normas legais e os preceitos administrativos. Essa é uma hipótese de controle que pode ser exercida tanto pela própria Administração, quanto pelos Poderes Legislativo e Judiciário. A diferença é que a Administração o exerce de ofício ou por provocação; enquanto o Legislativo só poderá exercê-lo nos casos previstos na Constituição; e, por fim, o Poder Judiciário só atuará mediante provocação, através da devida ação judicial. Com efeito, os atos ilegais ou ilegítimos são passíveis apenas de anulação, já que não se pode falar em revogação daquilo que não se encontra em conformação com a lei.

O controle de mérito, por outro lado, atua sobre a conveniência ou oportunidade do ato controlado. Logo, é um controle que ocorre sobre os atos discricionários.



Em geral, este tipo de controle é exercido pela própria Administração que executou o ato. Assim, em regra, somente o Poder que editou um ato administrativo poderá exercer o controle do mérito desse ato. Isso porque o mérito se expressa em um ato válido, sendo que o seu desfazimento se faz pela **revogação**.

Nesse contexto, o Poder Judiciário não poderá adentrar no mérito da decisão, ou seja, em nenhuma hipótese o controle judicial adentrará no juízo de conveniência e oportunidade da autoridade administrativa que editou o ato, pois a esse Poder só cabe avaliar a legalidade e legitimidade, mas não o mérito.

Todavia, não se deve confundir mérito com discricionariedade. O Poder Judiciário pode sim analisar os atos discricionários, verificando se eles encontram-se dentro dos parâmetros definidos na lei e no Direito. Se, eventualmente, um ato discricionário mostrar-se desarrazoado ou desproporcional, o Poder Judiciário poderá **anulá-lo** em virtude de sua **ilegalidade ou ilegitimidade**.

O Poder Legislativo, por sua vez, poderá realizar o controle de mérito da função administrativa (seja do Poder Executivo, o que é mais comum; ou do Poder Judiciário quando estiver exercendo sua função administrativa). Todavia, esse controle só é possível em **caráter excepcional** e nas **hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal**.

Esse controle do Poder Legislativo sobre o mérito das decisões do Poder Executivo costuma ser chamado de **controle político**, uma vez que se reveste de ampla discricionariedade. Vale dizer, não se trata de um controle técnico, nem mesmo de legalidade, é, isso sim, um controle altamente subjetivo outorgado pela Constituição Federal ao Poder Legislativo. Como exemplos, podemos mencionar a necessidade de prévia aprovação do Senado Federal para a indicação de nomes de algumas autoridades (CF, art. 52, III); o julgamento, pelo Congresso Nacional, das contas prestadas anualmente pelo Presidente da República (CF, art. 49, IX); a fiscalização, pelo Congresso Nacional - diretamente ou por qualquer de suas Casas - dos atos do Poder Executivo e da Administração Indireta (CF, art. 49, X).

Controle exercido pela Administração Pública

O controle exercido pela Administração Pública, ou simplesmente **controle administrativo**, ocorre quando a própria Administração controla os seus atos. Com efeito, será sempre um controle interno, vez que se instaura dentro de um mesmo Poder.

Nesse sentido, a definição de Hely Lopes Meirelles mostra-se bastante esclarecedora⁷: “Controle administrativo é todo aquele que o Executivo e os órgãos de administração dos demais Poderes exercem sobre suas próprias atividades, visando a mantê-los dentro da lei, segundo as necessidades do serviço e as exigências técnicas e econômicas de sua realização, pelo quê é um controle de legalidade e mérito”.

De início, na esteira dos ensinamentos de Meirelles, devemos lembrar que o controle administrativo é mais comum no Poder Executivo, uma vez que é o responsável precípua pela função administrativa. Porém, todos os Poderes podem exercer o controle administrativo quando estiverem no exercício da função administrativa. Assim, quando o Poder Legislativo ou o Poder Judiciário fiscalizam os seus próprios atos administrativos, estão exercendo o controle administrativo. Porém, quando esses poderes atuam sobre as

⁷ Meirelles, 2013, p. 746.



competências do Poder Executivo, por exemplo, estarão exercendo outras formas de controle, como a legislativa e judicial.

A base do controle administrativo é o exercício da **autotutela**, conforme se expressa na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:

Súmula 473 – A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Por conseguinte, esse é um controle que alcança a legalidade, permitindo a anulação dos atos inválidos, assim como o mérito, do qual se pode revogar os atos inconvenientes e inoportunos.

Além disso, o controle administrativo pode ocorrer de ofício, ou seja, iniciado pela própria Administração; ou mediante provocação do interessado pelos meios previstos em lei.

Ademais, existem diversos instrumentos utilizados no controle administrativo, dos quais podemos destacar: (a) fiscalização hierárquica; (b) o direito de petição; (c) o processo administrativo, incluindo os recursos administrativos; (d) o instrumento da arbitragem.

- a) **fiscalização hierárquica**: também chamada de hierarquia orgânica, é aquela exercida pelos órgãos superiores sobre os inferiores, conforme já observamos nesta aula;
- b) **direito de petição**: encontra-se capitulado no art. 5º, XXXIV, “a”, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

O direito de petição é um direito que qualquer pessoa possui para peticionar perante uma autoridade administrativa e sobre isso obter uma **resposta**. No caso de silêncio administrativo, o administrado poderá recorrer ao Poder Judiciário para obrigar a autoridade a lhe fornecer a resposta.

Além disso, o direito de petição é uma forma de iniciar diversas formas de controle da Administração Pública, como, por exemplo, os processos administrativos.

- c) **processo administrativo**: o processo administrativo é uma sucessão formal de atos intermediários ordenados de forma lógica, a qual tem a finalidade de possibilitar que a Administração pratique um ato final ou tome uma decisão administrativa final. Por exemplo, o processo licitatório é uma sucessão de atos que tem como resultado a escolha de um fornecedor para firmar um contrato administrativo.

Assim, em sentido amplo, o processo administrativo é uma forma de controle, pois permite a preparação e a fundamentação do ato ou decisão administrativa, legitimando a conduta escolhida. Como segue um



procedimento previsto em lei, devidamente registrado, o processo administrativo representa uma forma de controle administrativo.

Em sentido estrito, por outro lado, o processo administrativo é um procedimento próprio, destinado a verificar a legalidade, a validade, e a eficácia de um determinado ato administrativo. Nesse caso, esse processo tem início com o direito de petição, devendo obedecer a regras específicas (na Administração Pública federal, deve seguir a Lei 9.784/1999) e às garantias constitucionais quanto ao direito de petição, de ampla defesa e de garantia de recurso⁸.

- d) **recursos administrativos:** em sentido amplo, os recursos administrativos são todos os instrumentos hábeis direcionados a propiciar à própria Administração o reexame de decisão interna. Por decorrência do art. 5º, LV, da CF, toda e qualquer decisão administrativa deve ser passível de recurso a ser analisado pela Administração. Vamos aprofundar este item em seguida.
- e) **arbitragem:** a arbitragem é uma forma de solução de conflitos em que as duas partes elegem uma terceira, o árbitro, para julgar determinado litígio, sem necessidade do formalismo dos processos judiciais. É uma hipótese que vem sendo reconhecida aos poucos pela doutrina, jurisprudência e legislação.



(PM CE - 2014) O controle administrativo sobre os órgãos da administração direta é um controle interno, que permite à administração pública anular os próprios atos, quando ilegais, ou revogá-los, quando inoportunos ou inconvenientes.

Comentários: vejamos o conteúdo da Súmula 473 do STF:

Súmula 473 – A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Com efeito, o controle administrativo é sempre um controle interno, que permite que a Administração Pública anule seus próprios atos, quando ilegais, ou revogue-os por motivo de conveniência ou oportunidade.

Gabarito: correto.

(TCDF - 2013) O controle administrativo é um controle de legalidade e de mérito, exercido exclusivamente pelo Poder Executivo sobre suas próprias condutas.

Comentários: de fato o controle administrativo é um controle de legalidade e mérito. No entanto, todos os Poderes exercem esse tipo de controle quando estiverem no exercício da função administrativa. Logo, não é exclusividade do Poder Executivo, o que torna a questão errada.

Gabarito: errado.

⁸ Marinela, 2013, p. 1047.



(CNJ - 2013) Os órgãos administrativos do Poder Judiciário, no exercício do controle administrativo, podem confirmar ou rever condutas internas, conforme aspectos de legalidade ou de conveniência e oportunidade.

Comentários: nesse caso, a questão abordou especificamente os órgãos administrativos do Poder Judiciário, logo estamos falando do desempenho da função administrativa desse Poder. Nesse caso, é possível que o Judiciário exerça o controle administrativo sobre os seus próprios atos, podendo confirmar ou rever condutas internas, conforme aspectos de legalidade ou de conveniência e oportunidade (mérito). Portanto, a assertiva está correta.

Gabarito: correto.

(MPU - 2013) O direito de petição constitui instrumento de controle administrativo da administração pública.

Comentários: os instrumentos utilizados no controle administrativo são a **fiscalização hierárquica**, o **direito de petição**, o **processo administrativo** – bem como seus **recursos administrativos**, e o **instrumento da arbitragem**. O direito de petição encontra-se previsto no art. 5º, XXXIV, “a”, da CF, como forma de assegurar o direito do administrado de obter resposta da Administração Pública para a defesa de direitos ou contra ilegalidades ou abuso de poder.

Gabarito: correto.

(MIN - 2013) O controle administrativo tem como fundamento o dever-poder de autotutela que a administração pública tem sobre suas atividades, atos e agentes, sendo um de seus instrumentos o direito de petição.

Comentários: o fundamento do controle administrativo é o poder-dever de autotutela, já consagrado na famosa Súmula 473 do STF. Com efeito, dentre as várias formas de controle administrativo, podemos mencionar o direito de petição, ou seja, o direito do administrado de obter resposta.

Gabarito: correto.

(MJ - 2013) O controle administrativo é instrumento jurídico de fiscalização sobre a atuação dos agentes e órgãos públicos, realizado de ofício por iniciativa própria, não se aceitando provocação da parte interessada.

Comentários: o item começa bem, mas termina com um erro. Isso porque o controle administrativo pode ser realizado de ofício ou mediante provocação do interessado.

Gabarito: errado.

Recurso administrativo

Vamos empregar a expressão recurso administrativo, em sentido amplo, para tratar das várias modalidades direcionadas a propiciar o reexame das decisões internas da Administração, a exemplo da reclamação administrativa, da representação, do pedido de reconsideração, do recurso hierárquico próprio, do recurso hierárquico impróprio e a revisão, vejamos:

- a) **reclamação administrativa:** possui uma definição ampla para representar o ato pelo qual o administrado, seja ele servidor público ou particular, manifesta o seu inconformismo com alguma decisão administrativa que lhe afete direitos ou interesses. O ponto chave da reclamação



administrativa é que ela ocorre quando o administrado deseja que a Administração reveja um ato que esteja afetando um direito ou interesse próprio;

- b) **representação**: é a denúncia feita por qualquer pessoa sobre irregularidades. Nesse caso, o administrado não está reclamando um direito seu afetado diretamente, mas apenas apresentando à Administração alguma irregularidade que entende que deve ser corrigida. Por exemplo, o art. 74, §2º, da CF, estabelece que “qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União”;
- c) **pedido de reconsideração**: é o pedido feito à mesma autoridade que emitiu o ato, para que esta o aprecie novamente;
- d) **recurso hierárquico próprio**: pode ser chamado simplesmente de recurso hierárquico ou apenas recurso, em sentido estrito. Trata-se do pedido de reexame do ato dirigido à **autoridade hierarquicamente superior** àquela que editou o ato.
- e) **recurso hierárquico impróprio**: são recursos dirigidos a órgãos especializados na apreciação de recursos específicos e que, portanto, **não estão relacionados hierarquicamente** com a autoridade que editou o ato. Portanto, nesse caso, não há hierarquia entre a autoridade que editou a decisão e aquela que irá analisar o recurso. Por não existir hierarquia, esse tipo de recurso **só é possível quando há previsão legal**, atribuindo a competência e estabelecendo os limites de seu exercício pelo órgão controlador. Um exemplo é o recurso direcionado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, que é um órgão especializado no julgamento de recursos contra as decisões de delegacias da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
- f) **revisão**: finalmente, o pedido de revisão é aquele destinado a rever a aplicação de sanções, pelo **surgimento de fatos novos**, não conhecidos no momento da decisão original. Nesse contexto, a Lei 9.784/1999, como exemplo, estabelece que os “processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada” (art. 65).



(TJDFT - 2013) O cidadão que denuncie ilegalidades e condutas abusivas praticadas por determinado servidor do TJDF no exercício da função pública, mesmo não sendo diretamente afetado pela irregularidade perpetrada, deve fazê-lo por meio do instituto da reclamação.

Comentários: na **reclamação**, o administrado está questionando um ato que afeta diretamente um direito seu, ou seja, a pessoa deve ser diretamente afetada pela irregularidade. Quando não há essa relação direta, o instrumento adequado é a **representação**. Logo, o item está errado.

Gabarito: errado.

(TC DF - 2013) Caso deseje o reexame de decisão relativa a determinado ato administrativo pela mesma autoridade que a emanou, o interessado deverá realizar um pedido de reconsideração. Se a autoridade à qual o interessado se dirigir não ocupar cargo na hierarquia do órgão que emitiu o ato, o recurso interposto será um recurso hierárquico impróprio.

Comentários: esse item parece um pouco confuso, por isso deve ser analisado com calma. São duas orações distintas que devem ser verificadas. No primeiro momento, o item afirma que o recurso dirigido à mesma



autoridade que tomou a decisão é um pedido de reconsideração, o que está correto, uma vez que esse é o instrumento utilizado com essa finalidade, isto é, pedir que a mesma autoridade reconsidere o ato.

No segundo momento, a questão aborda uma nova classificação, tratando como recurso hierárquico impróprio aquele dirigido à autoridade que não ocupa cargo na mesma hierarquia daquela que emitiu o ato, o que também é verdadeiro. Vimos o exemplo do recurso dirigido ao CARF contra decisões da Receita Federal do Brasil.

Gabarito: correto.

(AGU - 2013) O recurso hierárquico impróprio, na medida em que é dirigido à autoridade de órgão não integrado na mesma hierarquia daquela que proferiu o ato, independe de previsão legal.

Comentários: o recurso hierárquico (próprio) ocorre quando há hierarquia e, como nessa situação o controle é absoluto, independe de previsão legal. Por outro lado, o controle hierárquico impróprio só ocorre se existir expressa previsão legal, estabelecendo o órgão competente, as hipóteses de ocorrência e os limites de atuação. Assim, a questão está errada.

Gabarito: errado.

Prescrição

Em algumas situações, é necessário relativizar o princípio da legalidade em prol da segurança jurídica. Vale dizer, não se pode permitir que a Administração Pública possa rever os seus atos por um tempo indeterminado, uma vez que a possibilidade eterna de mudança é tão ou mais prejudicial quanto a manutenção de uma ilegalidade.

Nesse contexto, o ordenamento jurídico apresenta algumas limitações temporais ao exercício de algumas faculdades públicas. Nesse sentido, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo afirmam que a doutrina costuma utilizar o vocábulo “prescrição” em sentido amplo para descrever as hipóteses de **preclusão**, **prescrição** propriamente dita e **decadência**.

A **prescrição** representa a perda do prazo para reclamar um direito pela via judicial, ou seja, é a perda da possibilidade de defender um direito por meio da pretensão judicial.

Por outro lado, a **preclusão** representa a perda do prazo para determinada manifestação dentro de um processo (administrativo ou judicial). A diferença entre os dois institutos é que na prescrição se perde a possibilidade de mover uma ação judicial; enquanto a preclusão é apenas a superação de um estágio do processo, ao qual não se poderá retornar.

Por fim, a **decadência** é a perda do direito em si mesmo, ou seja, a pessoa não se utiliza de seu direito dentro do prazo previsto em lei e, por esse motivo, passa a não mais possuir essa prerrogativa.

Finalmente, a prescrição admite a **suspensão** (paralisação temporária do prazo) e a **interrupção** (inutilização do tempo já decorrido, iniciando o prazo desde o início quando voltar a correr); ao passo que o prazo decadencial é fatal, ou seja, não admite a interrupção nem a paralisação.

Após a apresentação preliminar desse assunto, cabe observar que o poder-dever de autotutela está limitado pelo princípio da segurança jurídica e, especificamente no direito de anular os atos administrativos



de que decorram efeitos favoráveis aos administrados, a Administração deverá observar o prazo **decadencial** de cinco anos, salvo comprovada má-fé (Lei 9.784/1999, art. 54).

Quanto aos demais atos, ou seja, aqueles que não gerem efeitos favoráveis aos administrados ou aqueles de comprovada má-fé, não há uma regra definida, uma vez que a Lei 9.784/1999 limitou-se ao caso observado. Entretanto, a doutrina menciona que, nesses casos, deve-se observar a regra geral prevista no art. 205 do Código Civil, que estabelece prazo **prescricional** de dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Em conclusão, podemos perceber que, de uma forma ou outra, os atos administrativos sofrem limitação temporal para fins de anulação, buscando preservar, ademais, a estabilidade das relações jurídicas.

Vejamos como isso pode ser exigido em concursos.



(CNJ - 2013) Com base no princípio da autotutela, e em qualquer tempo, a administração pública tem o poder-dever de rever seus atos quando estes estiverem eivados de vícios.

Comentários: com base no princípio da autotutela, a Administração Pública tem o poder-dever de rever seus atos quando estiverem eivados de vícios (ilegalidades). No entanto, isso não ocorre a qualquer tempo. Nessa perspectiva, vamos dar uma olhada no conteúdo do art. 54 da Lei 9.784/1999:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Outras leis específicas podem estabelecer outros prazos. Caso não exista nenhuma previsão legal, a doutrina adota o prazo prescricional de dez anos que consta no art. 205 do Código Civil.

Gabarito: errado.



Controle legislativo

O controle exercido pelo Poder Legislativo sobre a Administração Pública costuma ser chamado de **controle legislativo**. Esse controle ocorre em qualquer esfera de governo, seja federal, estadual, distrital ou municipal.

Inicialmente, devemos observar que o Poder Legislativo também realiza o controle interno sobre os seus próprios atos. Nesse caso, o órgão nada mais está fazendo do que o controle administrativo sobre o exercício de sua função atípica de administrar.

Assim, chama-se de controle legislativo somente o exercício da **função típica de fiscalização** que o Poder Legislativo exerce sobre os atos dos demais poderes, sobremaneira do Poder Executivo e de sua Administração Indireta.

Basicamente, o controle legislativo manifesta-se de duas maneiras: (a) **controle político**, também chamado de **controle parlamentar direto**, que é aquele exercido diretamente pelo Congresso Nacional, por suas Casas, pelas comissões parlamentares, ou diretamente pelos membros do Poder Legislativo; (b) **controle exercido pelo Tribunal de Contas** (também chamado de controle parlamentar indireto ou simplesmente controle técnico).

Controle parlamentar direto

São diversas as competências previstas para que o Congresso Nacional exerça o controle externo da Administração Pública. A maioria dessas competências estão disciplinadas no art. 49 da Constituição Federal, mas podemos observar algumas hipóteses nos artigos 50, 70 e 71. Muitas dessas atribuições, por serem eminentemente políticas, são objeto de estudo do Direito Constitucional, a exemplo da autorização para que o Presidente da República declare guerra. Essas situações não se relacionam com a atividade administrativa e, por conseguinte, não são objeto de estudo do Direito Administrativo.

Outras competências, ainda que exercidas sobre o controle político, causam algum impacto no exercício da função administrativa, eis porque podem ser objeto de estudo deste curso. Vejamos alguns exemplos:

- a) **sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa** (CF, art. 49, V);

O art. 84, IV, da Constituição Federal, estabelece que cabe privativamente ao Presidente da República expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. Trata-se do exercício do que chamamos de poder regulamentar.

Além disso, o art. 68 da CF dispõe sobre a possibilidade de o Congresso Nacional delegar a competência ao Presidente da República para editar as “leis delegadas”. A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício (CF, art. 68, §2º).



Se, eventualmente, o PR editar um ato normativo que ultrapasse o poder regulamentar, inovando indevidamente na ordem jurídica¹; ou se a lei delegada ultrapassar os limites estabelecidos pelo Legislativo, caberá ao Congresso Nacional sustar o ato normativo do Poder Executivo. Conforme ensinam Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, este é um controle de legalidade e legitimidade, pois a Constituição não permitiu que o Congresso adentrasse no mérito do ato normativo. Assim, caberá ao Congresso verificar se o ato está dentro dos parâmetros legais ou se não exorbitou os limites da delegação legislativa, mas não poderá adentrar no mérito do ato editado pelo chefe do Poder Executivo.

Em que pese a Constituição mencionar “poder regulamentar”, na verdade se trata de sustar os atos normativos que exorbitem do “poder normativo”, uma vez que essa atribuição alcança a edição de todos os tipos de atos normativos, como uma portaria normativa de algum ministro de Estado.

- b) julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo (art. 49, IX);

Especificamente no que se refere às contas do Presidente da República (e dos governadores e prefeitos nos demais níveis), caberá ao Tribunal de Contas emitir um **parecer prévio** (CF, art. 71, I), enquanto o julgamento é de competência do Congresso Nacional. Vamos tratar disso novamente nas competências do Tribunal de Contas da União, mas o relevante é que as contas do chefe do Poder Executivo são julgadas pelo Poder Legislativo.

Todavia, nas demais situações (contas dos responsáveis pelos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e do próprio Poder Legislativo), a competência para julgamento será do Tribunal de Contas, sendo que nem mesmo as constituições estaduais podem dispor de maneira diversa.

- c) fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta (CF, art. 49, X);

Esse dispositivo demonstra a função típica de fiscalização do Poder Legislativo sobre os atos do Poder Executivo e de sua administração indireta. Não se trata de um controle ilimitado, uma vez que deve ser preservada a independência e harmonia dos Poderes.

- d) competência da Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, para convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado (CF, art. 50, *caput*);
- e) competência das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado ou a quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República (CF, art. 50, §2º);

Nos casos acima, a ausência sem justificativa adequada (no primeiro caso); assim como a recusa, ou o não atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas (no segundo caso), importará em crime de responsabilidade da autoridade responsável.

¹ Vale lembrar que a EC 32/2001 estabeleceu alguns casos de edição de decreto autônomo, que permite ao chefe do Poder Executivo, excepcionalmente, inovar na ordem jurídica por meio do seu poder regulamentar.



- f) exercer, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública federal, mediante **controle externo** (CF, art. 70, *caput*);

Apesar de conceituarmos controle externo como a fiscalização realizada por um Poder sobre o outro, a Constituição Federal reservou essa expressão para a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial exercida pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas, conforme redação do art. 70, *caput*. Assim, nos próximos tópicos, quando utilizarmos o termo “controle externo”, entenda que se trata da fiscalização exercida pelo Poder Legislativo sobre a Administração Pública, com o auxílio do Tribunal de Contas.

Nesses casos, as competências do controle externo dividem-se em três grupos: (a) aquelas de **caráter político**, que são exercidas pelo Congresso Nacional, a exemplo do julgamento das Contas do Presidente da República (CF, art. 49, IX); (b) aquelas de **caráter técnico**, exercidas exclusivamente pelo Tribunal de Contas, disciplinadas principalmente no art. 71 da Constituição Federal; (c) competências exercidas em conjunto pelo Congresso Nacional e pelo Tribunal de Contas.

As atribuições de caráter político já foram observadas acima. Quanto às competências do Tribunal de Contas, vamos analisá-las no capítulo seguinte. Finalmente, como atribuições exercidas em conjunto, podemos mencionar a **sustação de despesas não autorizadas**, na forma prevista no art. 72 da Constituição Federal. Nesse caso, a Constituição estabelece que a Comissão mista permanente de Senadores e Deputados, prevista no art. 166, §1º², da CF, diante de indícios de despesas não autorizadas, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários. Caso não sejam prestados os esclarecimentos, a Comissão solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, *no prazo de trinta dias*. Finalmente, se o Tribunal entender que é irregular a despesa, a Comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação.

Por fim, outra atribuição exercida em conjunto pelo Congresso Nacional e pelo Tribunal de Contas da União é a **sustação de contratos que apresentarem alguma ilegalidade**, nos termos do art. 71, X, §1º e 2º, da CF. Vamos detalhar essa situação em seguida.

Antes de analisarmos as competências do Tribunal de Contas, devemos informar que existem competências exercidas somente pelo Senado Federal e outras desempenhadas pelas comissões.

Sobre as atribuições do Senado Federal, podemos destacar as seguintes:

- a) processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles (CF, art. 52, I);

² Art. 166. [...]

§ 1º - Caberá a uma **Comissão mista permanente de Senadores e Deputados**:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.



- b) aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de ministros do STF, de tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União, de governador de Território Federal, do presidente e diretores do Banco Central e do Procurador-Geral da República (CF, art. 52, III, “a”, “b”, “c”, “d” e “e”);
- c) aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente (CF, art. 52, IV);
- d) autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos municípios (CF, art. 52, V);

No que se refere às comissões, merecem destaque aquelas competências previstas no art. 58, III, IV, V e VI, da CF, vejamos:

- III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições;
- IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;
- V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
- VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

Finalmente, é importante transcrever o art. 58, §3º, da CF, que versa sobre as competências das comissões parlamentares de inquérito – CPI:

3º - As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

Vamos, agora, resolver algumas questões e, depois, estudaremos o controle técnico exercido pelo TCU.



(CNJ - 2013) O controle legislativo é a prerrogativa atribuída ao Poder Legislativo de fiscalizar e controlar os atos praticados pelas entidades integrantes da administração direta, não sendo cabível este tipo de controle em face dos entes que compõem a administração indireta.

Comentários: o controle legislativo pode ser exercido sobre as funções administrativas de todos os Poderes, mas direciona-se com maior força aos atos do Poder Executivo e da administração indireta. Nesse sentido, vale a leitura da competência atribuída ao Congresso Nacional pelo art. 49, X, da CF:

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;



Além disso, ainda podemos mencionar o exercício do poder de fiscalização do Tribunal de Contas da União, que é considerado controle parlamentar e alcança todas as entidades da administração direta e indireta. Logo, o item está incorreto.

Gabarito: errado.

(TRT 10 - 2013) Portaria de caráter normativo editada pelo Ministério da Educação que seja ilegal poderá ser sustada pelo Congresso Nacional.

Comentários: a Constituição Federal outorgou a competência ao Congresso Nacional para sustar os “atos normativos” do Poder Executivo. Portanto, podemos incluir nesse caso as portarias normativas dos ministros de Estado, conforme o caso mencionado na questão. Assim, o item está correto.

Gabarito: correto.

Controle exercido pelo Tribunal de Contas da União

Como visto acima, existem diversas formas de controle externo. Contudo, a CF/88 destacou uma atividade específica, qual seja, o controle da gestão pública, cujo titular é o Congresso Nacional. Assim, é importante a transcrição do artigo 70 e o caput do artigo 71 da CF/88, vejamos:

*Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo **Congresso Nacional**, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.*

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

*Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o **auxílio** do Tribunal de Contas da União ao qual compete [...]*

Nesse contexto, a titularidade do controle externo cabe ao Congresso Nacional. Contudo, a maior parte das competências no que diz respeito ao controle externo são dos tribunais de contas.

Como assim? O titular do controle externo é o Legislativo e as competências são dos tribunais de contas? Pode explicar melhor? Vamos lá!

O controle externo da gestão pública é desenvolvido de forma conjunta pelo Legislativo, cabendo-lhe a titularidade, e pelo Tribunal de Contas, o qual detém **competências próprias e privativas**. Nesse contexto, é importante comentar que o termo **auxílio**, destacado acima, não significa subordinação. Assim, o Tribunal de Contas tem suas competências próprias, as quais não podem ser revistas pelo Legislativo. Em síntese, algumas atividades de controle externo são exercidas unicamente pelo Legislativo, outras somente pelos TCs e, por fim, algumas são exercidas conjuntamente pelo TC e pelo CN. Exemplos:

- julgar as contas dos administradores públicos: competência do Tribunal de Contas;
- julgar as contas do Presidente da República: competência do Congresso Nacional;



- sustação de contratos: cabe ao TC determinar ao órgão que tome as medidas para o exato cumprimento da Lei; se o órgão não cumprir, o TC informa o Congresso Nacional para que ele tome as medidas necessárias para sustação; se o CN ou o Poder Executivo não tomarem as medidas necessárias em até 90 (noventa) dias, o TC poderá decidir sobre a sustação.

As competências do Tribunal de Contas estão previstas no artigo 71 da CF, vamos trazer as mais importantes³:

- a) **apreciar** as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante **parecer prévio** que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento (CF, art. 71, I);

Destaca-se que a competência para **julgar** é do Congresso Nacional, limitando-se o Tribunal a emitir **parecer prévio** em até sessenta dias a contar do recebimento. Este parecer deve ser conclusivo, sobre a regularidade, regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.

- b) **julgar** as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público (CF, art. 71, II);

Para os administradores o TC de fato **julga** as contas. Quanto ao julgamento só cabe recurso ao próprio Tribunal de Contas. Ou seja, não há recurso ao Legislativo ou Judiciário. Ressalvado, é claro, o direito da pessoa de recorrer ao Judiciário para anular o julgamento por ilegalidade. Assim, o Judiciário limita-se a anular a decisão, mas jamais revê-la.

- c) apreciar, **para fins de registro**, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório (CF, art. 71, III);

Não se efetua o registro da admissão de pessoal para cargo em provimento em comissão, uma vez que esses são de livre nomeação e exoneração. Quanto às aposentadorias, só não se faz o registro das melhorias posteriores que não alterarem o fundamento legal do ato que concedeu o benefício.

- d) fiscalizar a **aplicação de quaisquer recursos repassados pela União** mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município (CF, art. 71, VI);

A fiscalização decorre da origem do recurso. Assim, sempre que for repassado recurso por meio de convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, caberá ao Tribunal de Contas da União à fiscalização.

- e) **prestar as informações** solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,

³ A leitura de todos os dispositivos dos artigos 70 ao 75 da Constituição Federal é muito recomendada.



operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas (CF, art. 71, VII);

Deve-se observar que o Tribunal de Contas não tem o dever de prestar informações solicitadas individualmente por um parlamentar. A solicitação deve ser do Congresso, de qualquer de suas Casas (Senado Federal ou Câmara dos Deputados), ou por qualquer de suas comissões (pode ser comissão permanente, temporária, mista, etc.).

- f) **aplicar aos responsáveis**, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, **as sanções previstas em lei**, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;

O TC tem competência para aplicar multa, que tem natureza sancionatória (penalização), sujeita, portanto, à prescrição. Além disso, a Corte de Contas pode determinar o ressarcimento. Porém, a devolução de recursos não constitui uma sanção, pois o Estado está apenas reavendo os seus valores. Dessa forma, a ação de ressarcimento é imprescritível, conforme consta no §5º, Art. 37, CF/88.

- g) assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade (CF, art. 71, IX);
h) sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal (CF, art. 71, X);

Quando se tratar de ilegalidade de **ato**, o TC deve determinar que o órgão tome as medidas para o exato cumprimento da lei. Porém, se não for atendido, o Tribunal poderá sustar⁴ a execução do ato.

No caso dos **contratos**, porém, a sistemática é diferente, conforme se percebe da leitura dos parágrafos §1º e 2º do art. 71:

§ 1º - No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.

§ 2º - Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.

O TC não pode sustar diretamente um contrato, pois essa competência cabe ao Congresso Nacional, que deverá determinar que o Executivo tome as medidas cabíveis. Contudo, se, no prazo de 90 (noventa) dias, o CN ou o Executivo não tomarem as medidas cabíveis, o TC decidirá sobre a sustação.

Finalmente, o §3º, art. 71, estabelece que as decisões do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou multa terão **eficácia de título executivo**.

Trata-se de um título executivo extrajudicial, pois é emitido por órgão que não pertence ao Poder Judiciário. Nesse contexto, um título executivo é uma espécie de reconhecimento de um direito, funciona como se fosse um cheque em nome da Administração Pública. Com efeito, quando um administrado deseja obter o ressarcimento de um direito, a ação se dividirá em duas etapas: uma fase de reconhecimento da dívida e

⁴ Sustar pode ser entendido como tirar a eficácia ou capacidade de produzir efeitos.



uma fase de execução (cobrança propriamente dita). O título executivo dispensa a primeira fase, pois o direito já está reconhecido. Nesse caso, se a pessoa condenada não recolher a importância relativa ao débito ou à multa, caberá ao órgão competente realizar o registro e dívida ativa e, em seguida, mover a ação de cobrança.

Vale dizer, porém, que não são todas as decisões do Tribunal que têm eficácia de título executivo, mas somente aquelas que impliquem em imputação de **débito** (determinação de ressarcimento) ou aplicação de **multa**.

Os Tribunais de Contas como instituições permanentes

Além das competências já estudadas, é preciso conhecer as normas que regem a **organização e a permanência institucional** do Tribunal de Contas da União e dos demais Tribunais e Conselhos de Contas do país (estaduais, distrital e municipais), especialmente após a alteração promovida pela **Emenda Constitucional nº 139, de 2026**.

O art. 75 da Constituição Federal estabelece que as normas relativas à organização, composição e fiscalização do TCU aplicam-se, no que couber, aos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como aos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios (é o chamado **modelo federal de controle externo**, de observância obrigatória pelos demais entes federativos). Tal dispositivo reflete o **princípio da simetria**, ou seja, as disposições constitucionais sobre o TCU devem ser observadas em relação aos demais tribunais de contas. Os demais entes não podem atribuir competências ou regras diversas para os seus TCEs, sob pena de inconstitucionalidade. As diferenças principais são aquelas que a própria CF prevê, como a quantidade de membros (sete nos estados vs. nove na União) e a designação das autoridades (conselheiros nos estados vs. ministros na União).

Ainda sobre o art. 75, com a EC 139/2026, o dispositivo passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 75. Os Tribunais de Contas são instituições permanentes, **essenciais ao exercício do controle externo**, e as normas estabelecidas nesta Seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios, **vedada sua extinção, criação ou instalação**.

Perceba que a Emenda incluiu duas novidades relevantes:

- (a) qualificou expressamente os Tribunais de Contas como **instituições permanentes, essenciais ao exercício do controle externo**; e
- (b) **vedou a extinção, a criação ou a instalação** de Tribunais ou Conselhos de Contas Estaduais, Distrital ou Municipais.

Essa mesma vedação foi replicada, especificamente quanto ao controle externo das Câmaras Municipais, no art. 31, §1º, da CF, também alterado pela EC 139/2026:



§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver, **vedada sua extinção, criação ou instalação**.

Antes da Emenda, era vedada a criação de órgãos municipais de contas. Assim, um município não poderia criar um Tribunal de Contas próprio. As exceções eram os dois tribunais de contas municipais já existentes (TCM São Paulo e TCM Rio de Janeiro) quando da promulgação da CF/88. Logo, novos órgãos municipais de contas não poderiam ser instituídos, mas os dois existentes seriam mantidos.

Por outro lado, não havia vedação à criação de órgão estadual para fiscalizar os municípios. Esse órgão seria chamado de tribunal de contas dos municípios (note o plural no final). Por exemplo: um estado da Federação poderia dividir o seu TCE em dois, ficando o TCE propriamente dito encarregado da fiscalização do estado, e um tribunal de contas dos municípios (órgão estadual) encarregado de fiscalizar todos os municípios daquele estado. Esse modelo era possível, tanto que hoje, no Brasil, existem três nessas condições: TCM BA, TCM PA e TCM GO. A EC 139 vedou novas criações como essas, mas preservou a situação já existente. Assim, os três tribunais de contas dos municípios continuam existindo, mas novos não poderão ser criados.

No mesmo sentido, antes da EC 139, era possível extinguir os tribunais de contas dos municípios. Tanto que o TCM CE foi extinto em 2017 e, na época, o STF considerou a extinção constitucional (ADI 5763).

Agora, todavia, não será mais possível extinguir quaisquer tribunais de contas, nem mesmo os tribunais de contas dos municípios.

Em outros termos: houve um congelamento da situação atual! Nenhum TC poderá ser extinto, criado ou instalado. Daí a designação “instituições permanentes” outorgada pela EC 139 aos Tribunais de Contas.

Portanto, a finalidade da EC 139/2026 foi **blindar institucionalmente** os Tribunais de Contas já existentes, impedindo que Estados, o Distrito Federal ou Municípios, por meio de emenda à Constituição Estadual ou à Lei Orgânica municipal, extingam, criem ou instalem Cortes de Contas, em busca de maior **estabilidade e segurança jurídica** para o exercício do controle externo.

Imagine que a Assembleia Legislativa de determinado Estado aprove emenda à Constituição Estadual extinguindo o Tribunal de Contas dos Municípios existente naquele Estado, transferindo suas competências para o Tribunal de Contas do Estado. Antes da EC 139/2026, a jurisprudência do STF já era no sentido de que o art. 31, §§1º e 4º, vedava apenas a *criação* de novos Tribunais de Contas Municipais, sem impedir, porém, a *extinção* de órgão já existente. Após a EC 139/2026, essa mesma medida passaria a ser manifestamente inconstitucional, pois o art. 75 (aplicável aos Estados por força do modelo federal) e o art. 31, §1º, passaram a vedar expressamente também a extinção dos Tribunais de Contas.

Por fim, observe que a Emenda determinou que o TC é instituição **essencial ao exercício do controle externo**. Não confunda com “essencial à função jurisdicional”, que se aplica ao MP (CF, art. 127, caput) e à Defensoria Pública (CF, art. 134).





TCs	MP e Defensorias
Essencial ao exercício do controle externo	Essencial à função jurisdicional

Vamos resolver algumas questões.



(SUFRAMA - 2014) Considerando que a SUFRAMA, autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, pretenda contratar serviços de consultoria para auxiliar na elaboração do Plano Diretor Plurianual da ZFM, julgue o item a seguir.

Realizada, a referida contratação estará submetida ao controle do Tribunal de Contas da União, órgão que auxilia o Congresso Nacional na sua atividade de controle externo.

Comentários: o controle externo realizado pelo Tribunal de Contas da União alcança todas as entidades da administração direta e indireta. Dessa forma, a contratação realizada pela Suframa estará submetida ao controle do TCU. Com efeito, o titular do controle externo é o Congresso Nacional, sendo que o TCU o auxilia no exercício dessa atividade. Logo, a questão está correta.

Lembrando, porém, que não se trata de um órgão “auxiliar”, mas sim de um órgão que presta auxílio, pois existem atribuições próprias do Tribunal de Contas que são exercidas sem nenhuma participação do Congresso e que, inclusive, não podem ser modificadas por este último órgão.

Gabarito: correto.

(TC DF - 2012) Cabe ao controle parlamentar apreciar a legalidade dos atos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Poder Executivo, e não avaliar a economicidade de tais gastos e contas.

Comentários: o art. 70, CF, estabelece que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. Assim, a questão está incorreta, pois é possível analisar a atuação administrativa sobre os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas.

Gabarito: errado.

(MIN - 2013) O controle legislativo, que se aplica estritamente à administração pública direta, restringe-se ao controle político e financeiro.

Comentários: o controle legislativo não se resume à administração pública direta (de todos os Poderes), alcançando também as entidades da administração indireta. Por isso, já poderíamos considerar a questão errada. A parte final do item, no entanto, fica um pouco complicada de julgar. Isso porque há inúmeras formas de designar a competência de fiscalização prevista no art. 70 da CF. Alguns doutrinadores chamam



ela apenas de “fiscalização financeira”, o que tornaria a parte final da questão como correta. De outra forma, porém, poderíamos entender essa parte como errada, pois não mencionou o controle contábil, orçamentário, operacional e patrimonial. De qualquer forma, a questão, como um todo, está errada.

Gabarito: errado.

(AGU - 2013) O TCU tem o dever de prestar ao Congresso Nacional, a qualquer de suas Casas ou de suas comissões, informações sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial que executar, bem como sobre os resultados das auditorias e inspeções que realizar.

Comentários: essa é a regra estabelecida art. 71, VII, da CF, que determina que o TCU deve prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. Assim, o item está perfeito.

Gabarito: correto.

(TRT 10 - 2013) Ao Tribunal de Contas da União não cabe julgar as contas dos administradores de sociedades de economia mista e empresas públicas, visto que a participação majoritária do Estado na composição do capital não transmuda em públicos os bens dessas entidades.

Comentários: a Constituição Federal estabelece que compete ao Tribunal de Contas da União “julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público” (CF, art. 71, II).

Perceba que não há nenhuma exceção na administração indireta, ou seja, o controle do TCU alcança as empresas públicas e sociedades de economia mista.

Antigamente, existia o entendimento de que as empresas públicas e as sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica não se submetiam ao controle do Tribunal de Contas da União. No entanto, em 2005, o STF mudou esse entendimento, concluindo que os tribunais de contas possuem competência para fiscalizar as empresas estatais exploradoras de atividade econômica. Nesse sentido, vejamos a ementa do MS 25.092/DF:⁵

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA: FISCALIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. ADVOGADO EMPREGADO DA EMPRESA QUE DEIXA DE APRESENTAR APELAÇÃO EM QUESTÃO RUMOROSA. I. - Ao Tribunal de Contas da União compete julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário (CF, art. 71, II; Lei 8.443, de 1992, art. 1º, I). II. - As empresas públicas e as sociedades de economia mista, integrantes da administração indireta, estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas, não obstante os seus servidores estarem sujeitos ao regime celetista. III. - Numa ação promovida contra a CHESF, o responsável pelo seu acompanhamento em juízo deixa de apelar. O argumento de que a não-interposição do recurso ocorreu em virtude de não ter havido adequada comunicação da publicação da sentença constitui matéria de fato dependente de dilação probatória, o que não é possível no processo do mandado de segurança, que pressupõe fatos incontroversos. IV. - Mandado de segurança indeferido. (STF, MS

⁵ Disponível em MS 25.092/DF.



25.092/DF, Relator Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgamento em 10/11/2005, publicação no DJ 17/3/2006, p. 6)

Assim, conclui-se que o item está errado.

Gabarito: errado.

(PRF - 2013) Os atos praticados pelos agentes públicos da PRF estão sujeitos ao controle contábil e financeiro do Tribunal de Contas da União.

Comentários: a Polícia Rodoviária Federal é um órgão da administração direta e que administra recursos públicos federais, logo os atos de seus agentes públicos submetem-se ao controle do Tribunal de Contas da União. Mesmo mencionando somente o controle contábil e financeiro, isso não torna a questão incorreta.

Gabarito: correto.



Controle Judicial

O principal conteúdo sobre o controle judicial já foi discutido exaustivamente neste curso. Em primeiro lugar, este é um controle de **legalidade e legitimidade**. Isso não significa que ele se limite estritamente ao texto da lei, pois cabe ao Judiciário analisar a observância dos princípios administrativos, como a moralidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, diante de um ato ilegal, ilegítimo ou imoral, caberá ao Poder Judiciário anular o ato administrativo. Por outro lado, não é possível analisar o mérito, ou seja, o juízo de conveniência e oportunidade do agente público.

Por fim, sabemos que o controle judicial só ocorre quando provocado, ou seja, não pode o Poder Judiciário anular um ato ilegal de ofício, pois é necessário que alguém, ou alguma instituição, dê início à ação judicial com essa finalidade.



O controle judicial pode se dividir em controle comum e controle especial.

O controle comum é o controle a que se sujeitam os atos administrativos em geral. Trata-se do controle de legalidade e de legitimidade, em que se permite que o Poder Judiciário anule os atos administrativos ilegais ou ilegítimos.

Por outro lado, o controle especial é o que se sujeitam os atos especiais: atos legislativos, atos políticos e atos *interna corporis*.

Os atos políticos caracterizam-se por uma ampla discricionariedade, inserindo-se nas competências constitucionais das altas autoridades. Por isso, o controle judicial é extremamente limitado, ocorrendo apenas quando o ato exceder os limites discricionários da competência do órgão ou autoridade.

Os atos legislativos expressam-se pela criação das leis em sentido formal e material. Nesse caso, o controle judicial não ocorre pelos meios comuns de controle dos atos administrativos, podendo ser realizado apenas pelos procedimentos especiais de controle das leis, como a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade.

Por fim, os atos *interna corporis* são aqueles atinentes à intimidade das casas legislativas, como a escolha dos membros da Mesa Diretora. O controle do Poder Judiciário, nesses casos, é extremamente restrito ou quase inexistente, só podendo ocorrer quando a decisão contrariar as normas constitucionais, legais ou do próprio regimento da casa.

Nesse contexto, os principais instrumentos de controle judicial são o mandado de segurança, a ação popular, a ação civil pública e a ação de improbidade administrativa. Assim, vamos estudar os aspectos mais importantes.



Mandado de segurança

Aspectos conceituais e introdutórios

O mandado de segurança encontra-se previsto no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

*LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger **direito líquido e certo**, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for **autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público**;*

Dessa forma, pode-se notar o caráter **residual** do mandado de segurança, uma vez que ele é aplicável quando não couber *habeas corpus*¹ ou *habeas data*².

O bem jurídico tutelado pelo mandado de segurança é o **direito líquido e certo**, que é aquele que pode ser **comprovado de plano**, ou seja, a situação em que o autor da ação consegue demonstrar o seu direito logo na petição inicial, sem necessidade de instrução processual para a produção de provas.

Por isso, a ação do mandado de segurança, de **natureza civil**, possui um rito sumário especial, uma vez que não há uma fase específica destinada à produção de provas – não haverá tomada de depoimentos, diligências, etc. Por outro lado, deve o seu autor demonstrar, desde logo, os elementos que demonstrem a certeza e liquidez dos fatos que amparam o seu direito. Demonstrará, portanto, que o seu direito foi violado de forma **ilegal** ou com **abuso de poder** por autoridade pública ou por quem lhe faça as vezes.

Ademais, o conceito de ilegalidade deve tomar um sentido amplo, abrangendo qualquer ato em desacordo com o ordenamento jurídico. Com efeito, ainda que a Constituição mencione “ilegalidade ou abuso de poder”, o fato é que o abuso de poder é uma **espécie de ilegalidade**. Portanto, todo abuso de poder³ será também um ato ilegal. Logo, pode-se dizer que o mandado de segurança destina-se a enfrentar a **ilegalidade**, que poderá ou não ser também um abuso de poder.

Caso o autor não tenha condições de comprovar o seu direito subjetivo imediatamente, ou seja, se for necessária a fase de instrução para a produção de provas, não caberá mover o mandado de segurança, mas sim a **ação comum**.

Porém, há **uma exceção** que permite que a petição inicial não possua todos os documentos probatórios da certeza e liquidez do direito. Nessa linha, o art. 6º, § 1º, da Lei 12.016/2009 – Lei do Mandado de Segurança

¹ LXVIII - conceder-se-á *habeas corpus* sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; (CF, art. 5º, LXVIII).

² LXXII - conceder-se-á *habeas data*:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo; (CF, art. 5º, LXXII).

³ O **abuso de poder** ocorre quando um agente público pratica um ato além dos limites de suas competências ou com finalidade diversa daquela definida em lei. Portanto, o abuso de poder é gênero, que se divide em excesso de poder (atuar além de suas competências) e desvio de poder (atuar com finalidade distinta daquela prevista em lei).



(LMS) prevê que, quando o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, **o juiz**, preliminarmente e de ofício, **determinará** a exibição do documento em original ou em cópia autenticada. Nesse caso, o documento deverá ser entregue no prazo de **dez dias**, sendo que o escrivão deverá extrair cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição inicial.

Outro ponto de nota é que o autor deverá demonstrar de plano a **matéria de fato**, ou seja, deverá comprovar que os fatos ocorreram – por exemplo: deve comprovar que teve sua licença negada; que teve o seu material apreendido; que recebeu uma punição; etc.

Por outro lado, a certeza e a liquidez **não** envolvem a comprovação imediata da **matéria de direito**, ou seja, poderá ser interposto o MS, ainda que o seu deferimento dependa de interpretação de leis, ponderação de princípios, análise sobre a revogação, recepção, vigência e eficácia de normas, etc. Assim, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a controvérsia sobre matéria de direito **não impede concessão de mandado de segurança**⁴. Por conseguinte, **por mais complexa que seja** a discussão jurídica da matéria, envolvendo até mesmo discussões doutrinárias, análise da (in)constitucionalidade (incidental) de leis, ponderação de princípios, etc., **poderá ser interposto o mandado de segurança**, desde que os fatos tenham sido comprovados na inicial.

Diante do que vimos, podemos concluir que o direito líquido e certo, protegido pelo mandado de segurança, é aquele que **independe de dilação probatória**, ou seja, o autor da ação deverá ter condições de, por ocasião da propositura da ação, apresentar todas as provas suficientes à **comprovação dos fatos** e ao seu enquadramento jurídico, ainda que a questão jurídica a ser debatida seja controvertida.⁵

Para fechar essa parte conceitual, podemos dizer que são pressupostos específicos para o mandado de segurança:

- ato de autoridade (ou de particular no exercício de atribuições públicas);
- ilegalidade ou abuso de poder;
- lesão ou ameaça de lesão a direito subjetivo;
- direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data.

Na sequência, vamos analisar os pontos mais relevantes do mandado de segurança.

Objeto e formas

Existem duas formas de tutela para o mandado de segurança:

- **mandado de segurança repressivo**: tem por objetivo reparar uma lesão já ocorrida. Portanto, a ação é contra um ato público vigente e eficaz, buscando corrigir uma conduta administrativa adotada;
- **mandado de segurança preventivo**: tem a finalidade de evitar uma lesão ao direito líquido e certo. Nesse caso, o objetivo é impedir que uma lesão venha a ocorrer, seja em decorrência de um ato já praticado, porém pendente de eficácia (ainda não produziu os seus efeitos); ou de um ato na

⁴ **Súmula 625 do STF**: “Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança”.

⁵ Furtado, 2013, p. 951.



iminência de ser praticado, ou seja, há elementos que demonstrem que o ato será praticado, ferindo um direito subjetivo.

No caso do mandado de segurança repressivo, o **objeto** da ação de mandado de segurança poderá ser a **anulação de um ato lesivo** ou a **cessação de determinada conduta**. Por exemplo, pode-se solicitar a anulação de um ato que aplicou uma sanção ao servidor público ou ainda que se deixe de impedir a entrada de uma pessoa em seu estabelecimento.

Ademais, o mandado de segurança também poderá ser interposto contra uma **omissão** da autoridade pública que infrinja um direito líquido e certo do autor da ação. Assim, o **objeto** da ação, nesse caso, será o de **determinar que seja praticado um ato ou adotada uma conduta**. Esse também será um mandado de segurança repressivo.

Por exemplo, um cidadão requer uma licença para praticar determinada atividade e, após decorrido o prazo legal, a autoridade omitiu-se em analisar o seu pedido, ou seja, não houve deferimento ou indeferimento, uma vez que a autoridade simplesmente não analisou o pedido – no termo popular, o processo foi “engavetado”. Nesse caso, poderá ser impetrado o mandado de segurança para se determinar que a autoridade analise o pedido de licença, dentro de um prazo determinado.⁶

Por outro lado, o mandado de segurança **preventivo** terá por **objeto** a exigência de **abstenção de praticar o ato**, ou seja, de determinar que a autoridade coatora não execute determinado ato ou conduta administrativa. Nesse caso, está-se diante de uma **ameaça a lesão**, ou seja, o ato ainda não produz os efeitos ou sequer foi praticado, porém ao ser exercido ou produzir os efeitos lesará o direito subjetivo de alguém.

Os casos mais comuns do mandado de segurança preventivo ocorrem em matéria tributária, normalmente quando a legislação prevê um ato vinculado decorrente de determinada situação concreta. Por exemplo, foi aprovada uma lei de matéria tributária, determinando que, se o cidadão praticar “X”, deverá ocorrer o lançamento tributário em seu desfavor. Porém, o cidadão afetado considera que a lei é inconstitucional e, após praticar “X”, sentiu-se ameaçado de sofrer o lançamento tributário. Nesse caso, a ameaça de direito é iminente, uma vez que a atuação administrativa será vinculada (se houve “X”, deverá ocorrer o lançamento tributário). Logo, poderá ser movido o mandado de segurança preventivo para se determinar que a autoridade pública se abstenha de realizar o ato.

Em qualquer caso, então, o mandado de segurança possuirá **natureza mandamental**, ou seja, de determinar que a autoridade competente faça ou deixe de fazer alguma coisa. Por conseguinte, a ação não possuirá natureza punitiva, uma vez que não terá por objetivo aplicar penalidade à autoridade coatora, mas somente de lhe determinar que anule, pratique ou deixe de fazer um ato. Com efeito, constitui crime de desobediência o não cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança (LMS, art. 26).

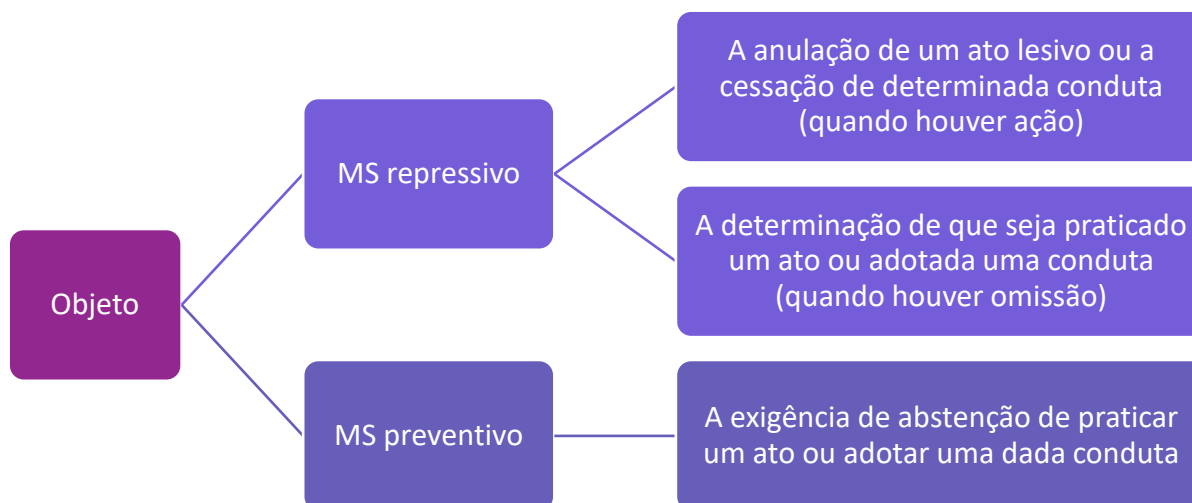
Em resumo, podemos dizer que o objeto do mandado de segurança poderá ser:⁷

⁶ STF, MS 24167/RJ:

MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL. OMISSÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. A inércia da autoridade coatora em apreciar recurso administrativo regularmente apresentado, sem justificativa razoável, configura omissão impugnável pela via do mandado de segurança. Ordem parcialmente concedida, para que seja fixado o prazo de 30 dias para a apreciação do recurso administrativo.

⁷ Alexandrino e Paulo, 2015, p. 955.





Legitimidade ativa (impetrante)

A legitimidade da ação de mandado de segurança individual é conferida àquele que sofrer ou que tenha justo receio de sofrer violação de direito (líquido e certo) por parte da autoridade. Com efeito, a LMS confere a legitimidade para pessoas **físicas** ou **jurídicas**, uma vez que estas também podem ser titulares de direito líquido e certo.

A ação também pode ser movida pelas denominadas **universalidades reconhecidas por lei**, como o espólio, a massa falida e os condomínios residências, que, embora sem personalidade jurídica, podem defender os seus próprios direitos.

Ressalta-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal admite a possibilidade, em situações específicas, que **órgãos públicos** interponham mandado de segurança para a defesa de suas prerrogativas ou atribuições. Contudo, essa legitimidade ativa dos órgãos públicos alcança tão somente os órgãos independentes e autônomos, especificamente para a defesa de suas atribuições e prerrogativas.⁸ Com efeito, a ação poderá ser movida também por agentes políticos, a exemplo dos governadores de estado, prefeitos municipais, vereadores, senadores, deputados, etc., também para a defesa de suas prerrogativas e atribuições.

Quando várias pessoas forem titulares do direito ameaçado ou violado, qualquer uma delas poderá promover a ação de requerimento do mandado de segurança (LMS, art. 1º, § 3º).

Legitimidade passiva (impetrado)

A *legitimidade passiva* do mandado de segurança, de acordo com a Constituição Federal, é conferida à **autoridade pública ou ao agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público**. Nessa linha, para figurar no polo passivo da ação, é necessário que a autoridade esteja investida de uma parcela de **poder público (potestade pública)**. Por conseguinte, o ato poderá advir de um agente público ou até mesmo de particulares, desde que estejam desempenhando a função pública.

O agente responsável contra o qual se interpõe o mandado de segurança é denominado de **autoridade coatora**, que é a pessoa que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática (LMS, art. 6º, § 3º). Nesse ponto, a autoridade deve ser vista como a pessoa com poder decisório, não

⁸ STF, RDA 15/319.



abrangendo o mero executor – por exemplo, se a autoridade determinar que o porteiro impeça a entrada de um servidor em um órgão público; eventual mandado de segurança será contra o ato da autoridade, uma vez que o porteiro é mero executor, sem qualquer poder decisório.

Dessa forma, poderá figurar como impetrado no mandado de segurança a **autoridade pública**, assim entendida como o agente público com poder de decisão, seja ele de qualquer dos entes da Federação e de qualquer dos Poderes.

Da mesma forma, poderão figurar no polo passivo da ação os dirigentes de **pessoas jurídicas de direito privado**, integrantes ou não da Administração Pública formal, e as pessoas naturais, **desde que estejam no exercício da função pública**, mas somente no que disser respeito a essas atribuições. Nesse caso, temos os dirigentes de empresas públicas e sociedades de economia mista, bem como das concessionárias e permissionárias de serviços públicos. No entanto, como já destacado, só caberá o mandado de segurança quando essas autoridades estiverem desempenhando a função pública. No caso das empresas estatais, isso ocorrerá quando estiver no exercício do *poder de império*, que ocorre, por exemplo, quando se realiza uma licitação pública. No caso das concessionárias ou permissionárias de serviço público, por outro lado, só caberá a ação quando o ato relacionar-se diretamente com o serviço público delegado. Se o ato não tiver relação com a função delegada, não caberá mandado de segurança, mas somente as ações ordinárias.

Exatamente por isso que a Lei do Mandado de Segurança dispõe que **não** cabe mandado de segurança contra os **atos de gestão comercial** praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público (LMS, art. 1º, § 2º).

Ademais, equiparam-se às autoridades os representantes ou órgãos de **partidos políticos** e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no **exercício de atribuições do poder público**, mas apenas no que disser respeito a essas atribuições (LMS, art. 1º, § 1º).



Quando se tratar de **competência delegada**, o mandado de segurança será impetrado contra a **autoridade delegada**, ou seja, aquela que recebeu a delegação. Tal entendimento foi firmado pelo STF por intermédio da **Súmula 510**, nos seguintes termos: “**praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial**”.

Se um Secretário-Executivo executar uma atribuição por delegação do Ministro de Estado, eventual mandado de segurança terá como autoridade coatora aquela autoridade (o Secretário-Executivo).⁹

Quando o mandado for impetrado contra **ato administrativo complexo**, todos os agentes cuja manifestação de vontade contribuiu para a formação do ato funcionarão como autoridades coatoras, no

⁹ Nesse caso, se a autoridade superior tiver foro especial, enquanto a autoridade delegada (autoridade inferior) não, o foro competente para processar o mandado de segurança será aquele da autoridade delegada (sem foro especial). No nosso exemplo, o Secretário-Executivo não possui foro especial, enquanto o Ministro de Estado possui. Porém, como o ato foi delegado, o mandado será analisado perante o juiz federal de primeiro grau.



chamado **litisconsórcio passivo** (quando mais de uma pessoa figura no polo passivo da ação). Por outro lado, quando a ação for interposta contra ato de órgão colegiado (por exemplo, uma comissão de licitação), será indicado como autoridade coatora o seu presidente.¹⁰

De acordo com a Lei do Mandado de Segurança, considera-se **federal** a autoridade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado tiverem de ser suportadas **pela União ou entidade por ela controlada** (LMS, art. 2º).

Dessa forma, podemos resumir quem possui legitimidade passiva e ativa no mandado de segurança:

Legitimidade ativa

- **pessoas físicas ou jurídicas**, nacionais ou estrangeiras, domiciliadas ou não no Brasil;
- as **universalidades reconhecidas por lei**, que, embora sem personalidade jurídica, possuem capacidade processual para defesa de seus direitos (por exemplo: o espólio, a massa falida, o condomínio de apartamentos);
- os **órgãos públicos independentes e autônomos**, na defesa de suas prerrogativas e atribuições;
- os **agentes políticos** (governador de estado, prefeito municipal, magistrados, deputados, senadores, vereadores, membros do MP, membros dos Tribunais de Contas, Ministros de Estado, Secretários de Estado, etc.), na defesa de suas atribuições e prerrogativas.

Legitimidade passiva

- **autoridades públicas**, de quaisquer dos Poderes, de todos os entes da Federação;
- **representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas** (incluindo as fundações públicas de direito público);
- **dirigentes de pessoas jurídicas de direito privado e as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público**, somente no que disser respeito a essas atribuições.

Restrições

Consoante a Lei 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança quando se tratar (LMS, art. 5º):

- de ato do qual **caiba recurso administrativo com efeito suspensivo**, independentemente de caução;

¹⁰ Alexandrino e Paulo, 2015, p. 960.



- de **decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo**;
- de **decisão judicial transitada em julgado**.

O primeiro caso, previsto no art. 5º, I, causa certa confusão. Aparentemente, ele poderia indicar que seria necessário encerrar a discussão da matéria na via administrativa para se mover o mandado de segurança. Na verdade, significa que o autor não poderá interpor mandado de segurança ao mesmo tempo que apresenta, na via administrativa, o recurso com efeito suspensivo.¹¹ Por outro lado, se o interessado não recorreu ou deixou transcorrer o prazo recursal, será possível interpor o mandado de segurança.

No segundo item, não caberá o mandado de segurança contra “decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo” (LMS, art. 5º, I). Nesse caso, deve-se observar que a situação é distinta da anterior. Aqui, já se está litigando judicialmente. Por isso, não podemos aplicar o mesmo entendimento do outro caso. Assim, o simples fato de existir a previsão de recurso com efeito suspensivo já afasta a impetração do mandado de segurança, independentemente de se ter interposto o recurso ou não. O motivo da diferença, como dito, é que aqui já se está em processo judicial, o que não justificaria a existência de duas formas para se obter a suspensão dos efeitos prejudiciais. Ressalta-se ainda que se o eventual recurso não possuir efeito suspensivo, caberá a interposição do MS.

A terceira situação veda o cabimento do mandado de segurança contra **decisão judicial transitada em julgado** (LMS, art. 5º, III), que é aquela decisão judicial que se reveste do caráter da **imutabilidade**. Admitir o MS nesses casos causaria grave instabilidade jurídica, pois poderia ensejar a mudança de uma decisão jurídica que não mais deveria ser alterada. Há, porém, uma exceção, admitindo-se o mandado de segurança quando o impetrante não foi parte da relação processual que transitou em julgado (terceiro prejudicado).¹²

Além das hipóteses constantes no art. 5º, há outras situações que não admitem o mandado de segurança.

a) **Contra lei em tese**

De acordo com o STF (Súmula 266): “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. A lei em tese é o ato com efeito geral, abstrato e impessoal, sendo a sua forma mais comum a lei (ordinária ou complementar), mas também admite outras formas, como os decretos, as medidas provisórias, os decretos legislativos, etc. Tais atos, pelo seu caráter geral, não atingem diretamente os direitos individuais. Nesses casos, deverão ser utilizados os meios próprios de controle de constitucionalidade.

Nesse contexto, o mandado de segurança não é instrumento de controle concentrado de constitucionalidade.¹³ Assim, até se pode apreciar a constitucionalidade de uma lei, porém apenas na via

¹¹ STF, MS 30.822/RJ: O art. 5º, I, da Lei 12.016/2009 não configura uma condição de procedibilidade, mas tão somente uma causa impeditiva de que se utilize simultaneamente o recurso administrativo com efeito suspensivo e o *mandamus*. No mesmo sentido: Carvalho Filho, 2014, p. 1052.

¹² STJ, RMS 13.065/MA: Como assinalou Athos Gusmão Carneiro, na qualidade de Ministro relator do RMS 1.114-SP, da Quarta Turma, “o princípio de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal aplica-se entre partes, mas não incide em se cuidando de segurança impetrada por terceiro, prejudicado em seu patrimônio pelo ato judicial”.

¹³ STF, MS 33.464 AgR/DF: 1. Se do ato coator (Resolução nº 117/2014 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)) não decorrem efeitos concretos, imediatos, instantâneos, é inviável questioná-lo pela via excepcional do mandado de segurança. 2. A ação mandamental, por não ser sucedânea da ação direta de inconstitucionalidade, não constitui via adequada para a impugnação de lei ou ato normativo em tese. Jurisprudência consolidada da Corte. 3. Agravo regimental não provido.



incidental, ou seja, o pedido principal não será a declaração de inconstitucionalidade da lei, mas sim a proteção do direito líquido e certo; realizando-se o controle de constitucionalidade de forma indireta, na via incidental.

Não caberá mandado de segurança contra os atos administrativos formais, mas que materialmente são normativos, a exemplo das resoluções e instruções normativas.¹⁴

Contudo, se o ato tiver forma de lei, porém materialmente for um ato administrativo, caberá contra ele mandado de segurança.¹⁵ Por exemplo: um decreto utilizado para realizar uma desapropriação com desvio de finalidade – nesse caso, teremos um ato com formato de norma, porém é materialmente ato administrativo; ao mesmo tempo, ele infringiu um direito subjetivo, tendo sido praticado com abuso de poder. Assim, caberá o mandado de segurança nessa situação.

b) Atos internos

Também chamado de ato *interna corporis*, são atos específicos realizados no âmbito da competência reservada de órgãos de Estado, como as normas regimentais das Casas Legislativas (Senado, Câmara dos Deputados, etc.).

c) Atos de gestão comercial

O art. 1º, § 2º, da Lei 12.016/2009 dispõe que **não cabe mandado de segurança** contra os **atos de gestão comercial** praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. Assim, não é possível, por exemplo, propor mandado de segurança contra o indeferimento de um financiamento pelo gerente da Caixa Econômica Federal.

d) Substituto da ação de cobrança

O Supremo Tribunal Federal entende que o mandado de segurança **não é substitutivo de ação de cobrança** (Súmula 269). Por conseguinte, a concessão de mandado de segurança não produzirá efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito ao seu ajuizamento, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (STF – Súmula 271).

Por exemplo, um servidor público tomou conhecimento, em junho de 2020, que teria direito a receber determinado benefício, desde o início do mesmo exercício. Em julho de 2020 interpôs um mandado de segurança para receber o seu direito, sendo a matéria deferida em janeiro de 2021. Nesse caso, ser-lhe-á deferido o pagamento desde a data da impugnação judicial (julho de 2020). No entanto, para receber o

¹⁴ STF, MS 27.188 AgR/DF: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE PROÍBE O NEPOTISMO. LEI EM TESE. INCABÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGOU PROVIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A Resolução 20/CNJ tem eficácia *erga omnes*, valendo para todos que ocupam cargos no âmbito do Poder Judiciário. II - Não há qualquer ato concreto que tenha levado ao afastamento dos impetrantes de suas atividades. [...] IV - Agravo improvido.

¹⁵ STF, MS 21.274/DF: I – Se o decreto e, materialmente, ato administrativo, assim de efeitos concretos, cabe contra ele mandado de segurança. Todavia, se o decreto tem efeito normativo, genérico, por isso mesmo sem operatividade imediata, necessitando, para a sua individualização, da expedição de ato administrativo, contra ele não cabe mandado de segurança. (Súmula 266). II. - Mandado de segurança não conhecido.



período pretérito (de janeiro a junho) terá que solicitar o direito na via administrativa ou judicial, por meio de ação própria.

e) Para proteger direito amparado por habeas corpus ou habeas data

Dada a natureza residual do mandado de segurança, ele não poderá ser interposto quando o direito for amparado por *habeas corpus* (liberdade de locomoção) ou *habeas data* (conhecimento ou retificação de informações relativas à pessoa do impetrante).

f) Como substituto da ação popular

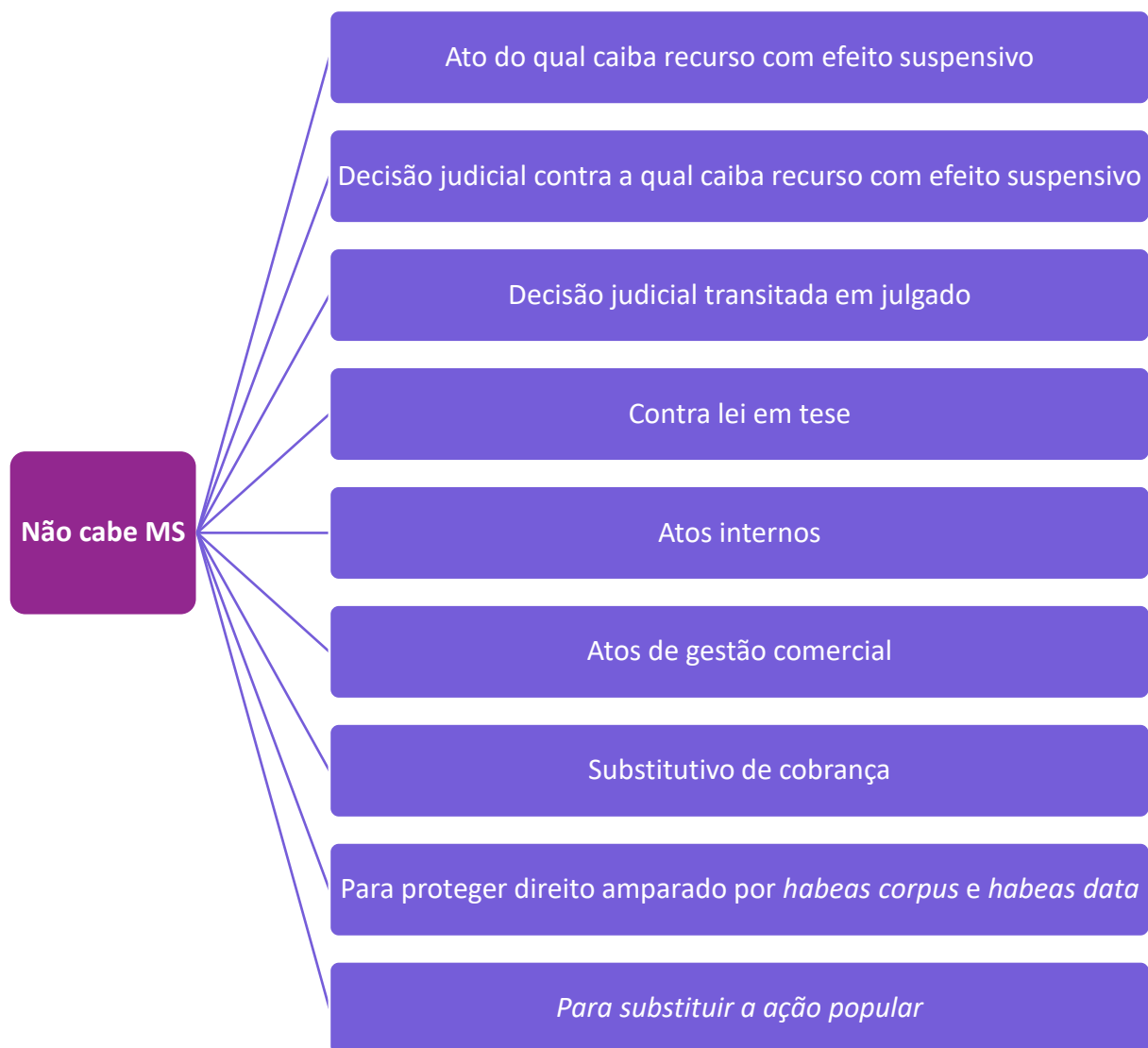
De acordo com o STF, o mandado de segurança não substitui a ação popular (Súmula 101). Nessa linha, a ação popular ataca um ato ilegal de autoridade, porém sem que seja afetado um direito individual. Ademais, a sentença da ação popular possui natureza desconstitutiva (anulação do ato ilegal) e, acessoriamente, condenatória (uma vez que o agente poderá ser responsabilizado). Por outro lado, no mandado de segurança, o agente age em nome próprio, postulando um direito seu, buscando uma decisão de natureza mandamental (determinar que a autoridade faça ou deixe de fazer).¹⁶

Em resumo, o MS não poderá ser utilizado quando:

■

¹⁶ Alexandrino e Paulo, 2015, p. 958.





Mandado de segurança coletivo

O **mandado de segurança coletivo** poderá ser impetrado por (CF, art. 5º, LXX):

- a) **partido político** com representação no Congresso Nacional;
- b) **organização sindical, entidade de classe ou associação** legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;

O mandado de segurança coletivo também é disciplinado pela Lei 12.016/2009. Assim, os requisitos para a sua interposição são, em regra, os mesmos do mandado de segurança individual.

Ressalta-se, porém, o direito que se pretende defender. No mandado individual, o próprio indivíduo propõe a ação para defender um direito seu. Por outro lado, no mandado de segurança coletivo, as instituições legitimadas atuarão como substituto processual, ou seja, a instituição proporá a ação, porém o direito subjetivo defendido é de terceiros (por exemplo: dos profissionais da área de atuação da entidade de classe).



A respeito da entidade de classe, o STF possui duas súmulas relevantes. Primeiro que elas não precisam de autorização de seus associados para interpor a ação (Sumula 629). Assim, o simples fato de representar e fiscalizar a categoria já concede o direito à entidade de propor o MS coletivo em prol de seus associados.

A segunda súmula estabelece que a entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse **apenas a uma parte da respectiva categoria** (Súmula 630). Assim, não é preciso que todos os membros possuam interesse, mas apenas parte deles.

Por fim, vale transcrever o conteúdo do art. 21, parágrafo único, da Lei 12.016/2009, que estabelece os tipos de direitos protegidos em mandado de segurança coletivo:

Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser:

*I - **coletivos**, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica;*

*II - **individuais homogêneos**, assim entendidos, para efeito desta Lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante.*

Outros instrumentos de controle judicial

- a) **ação popular** – está prevista no art. 5º, LXXIII, da CF, que dispõe que: “LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”;
- b) **ação civil pública** – art. 129, III, da CF; Lei 7.347/1985; e Lei 8.437/1992 – é o meio de responsabilização pelas ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (a) ao meio-ambiente; (b) ao consumidor; (c) a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; (d) a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; (e) por infração da ordem econômica; (f) à ordem urbanística. (g) à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos; e (h) ao patrimônio público e social. São legitimados para mover ação civil pública: (a) o Ministério Público; (b) a Defensoria Pública; (c) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; (d) a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; (e) a associação que, concomitantemente: (e.1) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; (e.2) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
- c) **mandado de injunção** – art. 5º, LXXI, da CF – o mandado de injunção deve ser concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;
- d) **habeas data** – art. 5º, LXXII, da CF – o *habeas data* tem como objetivo: (a) assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; (b) a retificação de dados, quando não se prefira



fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Em resumo, o *habeas data* tem a finalidade de se obter informações e retificar dados, referentes à pessoa do impetrante;

- e) **ação de improbidade administrativa**: de acordo com a Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível (CF, art. 37, § 4º). O tema foi disciplinado na Lei 8.429/1992, que estabeleceu três tipos de atos considerados como de improbidade administrativa: (a) os que importam enriquecimento ilícito (art. 9º); (b) os que causam prejuízo ao erário (art. 10); (c) os que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11).

Vejamos como o assunto de controle judicial é cobrado em provas.



(SUFRAMA - 2014) Uma das formas de controle da administração pública é o controle judicial, que incide tanto sobre o mérito quanto sobre a legalidade dos atos da administração pública.

Comentários: o controle judicial é um controle de legalidade e legitimidade e, portanto, não pode adentrar no mérito administrativo. Assim, o item está errado.

Gabarito: errado.

(MJ - 2013) O Poder Judiciário pode examinar atos da administração pública de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais, unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários, mas sempre sob os aspectos da legalidade e, também, da moralidade.

Comentários: quando se fala que o controle do Poder Judiciário envolve a legalidade e legitimidade, diz-se que o ato será analisado quanto à conformação com as normas e com o Direito, buscando analisar se o ato está de acordo com os princípios administrativos, dentre eles a moralidade.

Portanto, pode-se dizer que o controle judicial avalia a moralidade do ato administrativo. Além disso, esse controle alcança os atos da administração de qualquer natureza, inclusive os discricionários. Dessa forma, o item está correto.

Gabarito: correto.

(BACEN - 2013) O ato discricionário, dada sua natureza, não está sujeito a apreciação judicial.

Comentários: essa é para não errar. O que o controle judicial não verifica é o mérito, porém os atos discricionários podem sim ser analisados. Isso ocorre, por exemplo, quando se verifica o exercício do poder de polícia, buscando analisar a razoabilidade e a proporcionalidade dos atos restritivos.

Conclui-se, pois, que o item está errado.

Gabarito: errado.



COMPILADO DE JURISPRUDÊNCIA DE CONTROLE

Súmulas

STF

Súmula Vinculante 3 - Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.

Súmula Vinculante 21 – É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.

Súmula 347 – O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público.

Súmula 473 – A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

STJ

Súmula 665 (STJ): O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

Teses e julgados recentes relevantes

Ausência de autonomia do Ministério Público de Contas

É **inconstitucional**, por violação aos arts. 130 e 75 da CF/1988, norma estadual que confere **autonomia administrativa e orçamentária** ao Ministério Público Estadual junto ao Tribunal de Contas, garantida a independência funcional de seus membros e os meios necessários para o desempenho da função.

ADI 5.254/PA, relator Ministro Luís Roberto Barroso, julgamento finalizado em 21.08.2024.



Julgamento das contas dos prefeitos municipais

Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores.

[RE 848.826, julgados em 10/8/2016]

O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo. [RE 729.744]

Os Tribunais de Contas detêm competência para **julgar atos praticados por prefeitos municipais** na condição de **ordenadores de despesas** e, quando constatadas irregularidades ou ilegalidades, têm o **poder-dever de aplicar sanções**, no exercício das atribuições fiscalizatórias e sancionatórias.

RMS 13.499-CE, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 6/8/2024.

--

No âmbito da **tomada de contas especial**, é possível a condenação administrativa de Chefes dos Poderes Executivos municipais, estaduais e distrital pelos **Tribunais de Contas**, quando identificada a responsabilidade pessoal em face de irregularidades no **cumprimento de convênios interfederativos** de repasse de verbas, **sem necessidade de posterior julgamento ou aprovação do ato pelo respectivo Poder Legislativo**.

ARE 1436197, julgamento em 18/12/2023. Tema 1287.

Julgamento e emissão de parecer prévio sobre as contas de prefeitos

(ADPF 982, julgamento em 24/02/2025)

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;



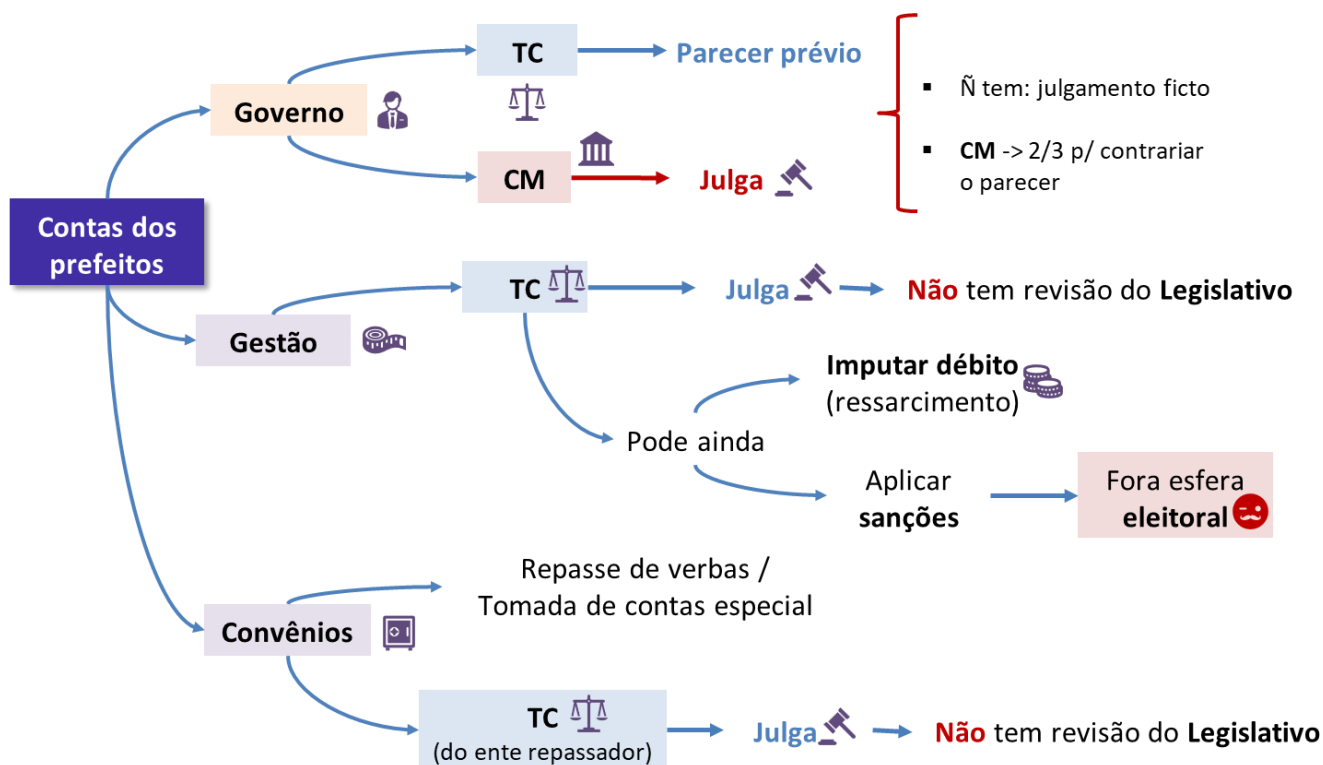
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;

(I) Prefeitos que ordenam despesas têm o dever de prestar contas, seja por atuarem como responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, seja na eventualidade de darem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário;

(II) Compete aos Tribunais de Contas, nos termos do art. 71, II, da Constituição Federal de 1988, o julgamento das contas de Prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesas;

(III) A competência dos Tribunais de Contas, quando atestada a irregularidade de contas de gestão prestadas por Prefeitos ordenadores de despesa, se restringe à imputação de débito e à aplicação de sanções fora da esfera eleitoral, independentemente de ratificação pelas Câmaras Municipais, preservada a competência exclusiva destas para os fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/1990.





Julgamento de contas das demais autoridades

4.3. Em relação ao artigo 56, caput, da LRF, a emissão de diferentes pareceres prévios respectivamente às contas dos Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público transmite ambiguidade a respeito de qual deveria ser o teor da análise a ser efetuada pelos Tribunais de Contas, se juízo opinativo, tal como o do art. 71, I, da CF, ou se conclusivo, com valor de julgamento. Confirmação da liminar, declarando-se a inconstitucionalidade do dispositivo.

4.4. O mesmo se aplica ao art. 57, caput, da LRF, cuja leitura sugere que a emissão de parecer prévio por Tribunais de Contas poderia ter por objeto contas de outras autoridades que não a do Chefe do Poder Executivo. Confirmação da liminar, declarando-se a inconstitucionalidade do dispositivo.

ADI 2238, julgada em 24/6/2020

O julgado quer dizer que compete ao Tribunal de Contas julgar as contas dos administradores em geral, como diretores da Mesa das Câmaras Municipais, presidentes de Tribunais de Justiça ou Assembleias Legislativas, e demais chefes ou autoridades dos Poderes e órgãos com autonomia (MP, Defensoria, etc.). Não cabe ao TC apenas o julgamento das contas do Chefe do Executivo.

Ademais, a legislação estadual poderá atribuir ao Legislativo a competência para julgar as contas do Tribunal de Contas (mas não dos demais poderes):

Surge harmônico com a Constituição Federal diploma revelador do controle pelo Legislativo das contas dos órgãos que o auxiliam, ou seja, dos tribunais de contas.

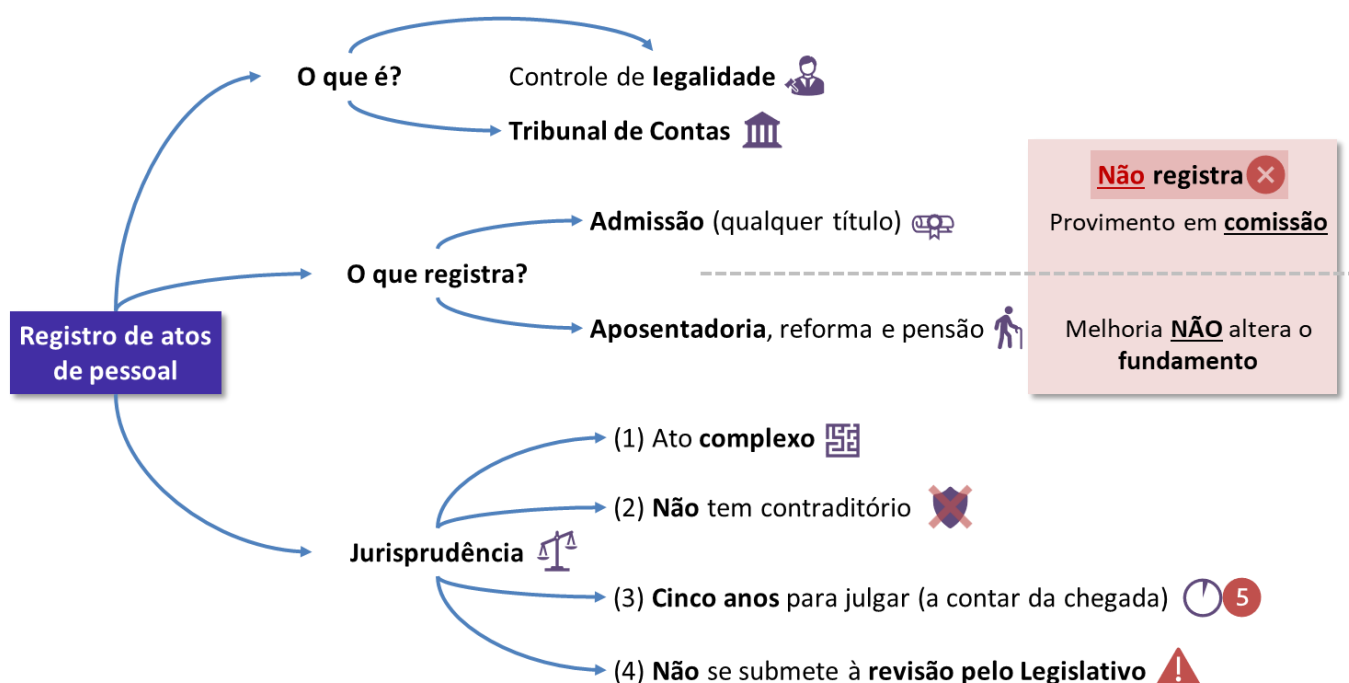


ADI 1.175, julgamento em 4/8/2004.

Registro de atos de pessoal

Tema 445 – RE 636553: Os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

RE 576.920 (Tema 47): A competência técnica do Tribunal de Contas do Estado, ao negar registro de admissão de pessoal, não se subordina à revisão pelo Poder Legislativo respectivo.



Execução de multa e débito decorrentes de decisão de TCE

1. O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de **multa aplicada por Tribunal de Contas estadual** a agente público municipal, em razão de **danos causados ao erário municipal**.

2. Compete ao **Estado-membro** a execução de crédito **decorrente de multas simples**, aplicadas por Tribunais de Contas **estaduais** a **agentes públicos municipais**, em razão da **inobservância das normas de Direito Financeiro** ou, ainda, do descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados.

ADPF 1011 / PE e acréscimo da tese: 01/07/2024.



Explicação:

Imagine as seguintes situações, ambas envolvendo servidores municipais, que atuam em municípios fiscalizados por Tribunal de Contas Estadual.

Órgão fiscalizado: municipal;

Órgão fiscalizador: TCE (órgão estadual).

Situação 1:

O TCE identificou que João causou dano ao erário. Em consequência, a Corte determinou o **ressarcimento ao erário (débito)** e imputou **multa proporcional ao dano**, com fundamento no art. 71, VIII, da CF:

*Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: [...] VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, **multa proporcional ao dano causado ao erário**;*

Logo, João terá que recolher: (i) o débito (ressarcimento); e (ii) a multa proporcional ao dano (sanção).

Se João não efetuar o pagamento, quem deverá propor a ação de cobrança sobre o débito e a multa?

Resposta: nos dois casos, a cobrança caberá ao **Município**, por intermédio da sua procuradoria jurídica.

Situação 2:

Na mesma fiscalização, o TCE identificou que Maria, servidora do município, **descumpriu as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal**, uma vez que não publicou o relatório de gestão fiscal no prazo legal. A Corte aplicou **multa por violação às normas fiscais**.

Se Maria não efetuar o pagamento, quem deverá propor a ação de cobrança da multa? Os valores serão recolhidos aos cofres do estado ou do município?

Resposta: a cobrança será proposta pelo **estado**, por intermédio da sua procuradoria jurídica. Os valores serão recolhidos aos **cofres estaduais**.

Resumo:

- Se houver dano + multa proporcional: **município propõe execução**.
- Se houver **multa simples**: o **estado** propõe a execução.
- Não cabe ao TCE, MP ou MPC propor a ação de cobrança (RE 223.037).

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE. COMPETÊNCIA PARA EXECUTAR SUAS PRÓPRIAS DECISÕES: IMPOSSIBILIDADE. NORMA PERMISSIVA CONTIDA NA CARTA ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. As decisões das



*Cortes de Contas que impõem condenação patrimonial aos responsáveis por irregularidades no uso de bens públicos têm eficácia de título executivo (CF, artigo 71, § 3º). **Não podem, contudo, ser executadas por iniciativa do próprio Tribunal de Contas, seja diretamente ou por meio do Ministério Público que atua perante ele.** Ausência de titularidade, legitimidade e interesse imediato e concreto. 2. **A ação de cobrança somente pode ser proposta pelo ente público beneficiário da condenação imposta pelo Tribunal de Contas, por intermédio de seus procuradores que atuam junto ao órgão jurisdicional competente.** 3. Norma inserida na Constituição do Estado de Sergipe, que permite ao Tribunal de Contas local executar suas próprias decisões (CE, artigo 68, XI). Competência não contemplada no modelo federal. **Declaração de inconstitucionalidade**, incidenter tantum, por violação ao princípio da simetria (CF, artigo 75). Recurso extraordinário não conhecido.*

[RE 223.037, julgado em 2 de maio de 2002.]

Prescrição da decisão que imputa débito ou multa

É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. (Tema 666)

É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (RE 636.886, Tema 899).

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE.

1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.

2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, **somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897).** Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, **sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.**

3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, **não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de**



irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.

4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).

5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “**É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas**”.

Tema 899, julgado em 20/4/2020.

Intervenção judicial em políticas públicas

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos Poderes.

2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado;

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIPI). [RE 684.612/RJ (tema 220), julgamento em 3.7.2023].

Instância administrativa de curso forçado

A lesão ou ameaça de lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado se caracterizam em demandas de cobrança do seguro DPVAT, salvo exceções particulares, após o prévio requerimento administrativo, consoante aplicação analógica do entendimento firmado pelo STF no RE 631.240, julgado em repercussão geral.

REsp 1.987.853-PB, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 14/06/2022, DJe 20/06/2022.

Ingresso na via judicial e prévio requerimento administrativo

Regra	▪ O ingresso na via judicial independe de requerimento administrativo
Exceções	▪ Justiça desportiva (esgotamento da via administrativa) (CF, art. 217); ▪ Reclamação pelo descumprimento de súmula vinculante (se o descumprimento for da Administração Pública: esgotamento da via administrativa) (L11417, art. 7º, § 1º); ▪ Habeas data (recusa ao acesso , retificação ou anotação / demora excessiva) (L9507, art. 8º, parágrafo único) – não precisa esgotar a via administrativa;



- **Benefício previdenciário** (prévio [requerimento administrativo](#)) (STF, RE 631.240/MG);
- **Cobrança do seguro DPVAT** (prévio [requerimento administrativo](#)) (STJ, REsp 1.987.853-PB).

Inércia do Tribunal de Contas na emissão do parecer prévio

(ADPF 366/AL, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 21.02.2025)

A inércia do Tribunal de Contas estadual em emitir parecer prévio dentro do prazo constitucionalmente estipulado (CF/1988, art. 71, I) não impede o Poder Legislativo de julgar as contas do chefe do Poder Executivo local.

Controle judicial de ato administrativo de heteroidentificação

(ARE 1.553.243/CE – Tema 1.420, julgamento em 05.09.2025)

1. O Poder Judiciário **pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação de candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas em concurso público, para garantia de contraditório e ampla defesa;**

2. É fática e pressupõe a análise de cláusulas do edital do concurso a controvérsia sobre a adequação de critérios e de fundamentos do ato de exclusão de candidato por comissão de heteroidentificação.

Resumo (Informativo 1189): O controle judicial de atos da comissão de heteroidentificação em concursos públicos é possível para garantir o contraditório e a ampla defesa. Contudo, o STF não pode revisar critérios ou fundamentos que foram utilizados para excluir candidatos, na medida em que a controvérsia se restringe à análise de fatos, provas e cláusulas do edital.

“É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa” (ADC 41).

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, **salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade**. (Tema 485)

Resumo:

- (i) O Judiciário **não pode substituir a banca avaliadora na correção de concurso.**
- (ii) O Judiciário poderá exercer o controle de legalidade diante de “**ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade**”. Alguns exemplos:
 - a. Descumprimento das **regras do edital**;
 - b. Cobrança de assunto que **não está contemplado no conteúdo programático**;



Tribunal de Contas estadual: critérios para análise prévia de seletividade do objeto de controle

(ADI 7.459/ES, julgamento em 30.06.2025)

É constitucional a análise prévia de seletividade do objeto de controle realizada pela unidade técnica do respectivo Tribunal de Contas local, desde que em consonância com as regras editadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), a fim de que se observe o princípio da simetria (CF/1988, art. 75). (ADI 7.459/ES, julgamento em 30.06.2025)

RI TCE ES:

Art. 177-A. Caso se façam presentes os requisitos de admissibilidade da denúncia, a unidade técnica competente realizará a análise prévia de seletividade acerca do objeto de controle, segundo critérios de risco, relevância, oportunidade, materialidade, gravidade, urgência e tendência, definidos em ato normativo, como condição para a instrução preliminar ou de mérito, a realização de fiscalização ou a inclusão em banco de dados a ser considerado no planejamento das futuras ações de controle externo.

Sistemas de controle da Administração Pública no âmbito estadual

(ADI 5.705/SC, julgamento virtual finalizado em 06.06.2025)

É inconstitucional — por violar o princípio da separação de Poderes (CF/1988, art. 2º) e os sistemas de controle externo e interno (CF/1988, arts. 70 e 74, IV) — norma estadual que confere ao Tribunal de Contas local a prerrogativa de determinar a realização de auditorias aos órgãos de controle interno de cada Poder.

Art. 61. No apoio ao controle externo, os órgãos integrantes do sistema de controle interno deverão exercer, dentre outras, as seguintes atividades: I – organizar e executar, por iniciativa própria ou por determinação do Tribunal de Contas do Estado, programação de auditorias contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, enviando ao Tribunal os respectivos relatórios

“A relação entre os sistemas de controle externo e interno é horizontal e cooperativa, ou seja, não há hierarquia entre eles, de modo que seria impróprio submeter a atuação dos órgãos de controle interno — vinculados à estrutura hierárquica de cada Poder — às determinações e diretrizes dos Tribunais de Contas”.

Conselheiros de Tribunal de Contas estadual: ordem de indicação e requisitos para substituição por auditores

(ADI 5.587/BA, julgamento virtual finalizado em 24.04.2025)

Tribunal de Contas estadual: critério de desempate para escolha de conselheiro em vaga por antiguidade

(ADI 5.276/PE)



Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96. .

§ 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos:

I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antigüidade e merecimento;

II - dois terços pelo Congresso Nacional.

§ 4º O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal.

No preenchimento das vagas para o cargo de conselheiro de Tribunal de Contas estadual de competência do governador, essa autoridade deve, primeiramente, **indicar as vagas destinadas aos auditores e membros do Ministério Público junto à Corte de Contas** e, na sequência, uma de sua livre escolha.

São **inconstitucionais** — por violar o princípio da simetria — normas estaduais que exigem que o auditor, para fins de substituição de conselheiro do Tribunal de Contas, conte com tempo de serviço prestado na própria Corte de Contas, bem como não tenha sido punido pela prática de infração disciplinar ou esteja respondendo a processo disciplinar.

ADI 5.587/BA, julgamento virtual finalizado em 24.04.2025

É inconstitucional — por violar os princípios da simetria e da impessoalidade — dispositivo de lei estadual que prevê, no caso de empate, a escolha, mediante votação secreta e pelo sufrágio da maioria dos membros do Tribunal de Contas estadual, de três nomes para a composição de lista tríplice entre os candidatos mais antigos. (ADI 5.276/PE, julgamento virtual finalizado em 24.04.2025)

Infrações administrativas de conselheiro do Tribunal de Contas estadual e rito de julgamento perante a Assembleia Legislativa

[ADI 4.190/RJ, julgamento finalizado em 21.02.2025]

São inconstitucionais — pois violam a competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual (CF/1988, art. 22, I), a atribuição do STJ para processar e julgar crimes de responsabilidade cometidos por conselheiros dos Tribunais de Contas estaduais (CF/1988, art. 105, I, “a”) e a garantia da vitaliciedade dos membros da Corte de Contas (CF/1988, arts. 73, § 3º, e 95, I, c/c o art. 75) — dispositivos de Constituição estadual que dispõem sobre as infrações administrativas cometidas por esses agentes e as sujeitam a julgamento pela Assembleia Legislativa e à sanção de afastamento do cargo.

Informativo 1166:

Conforme jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula Vinculante 46 (1), a definição das condutas típicas configuradoras dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento de regras que disciplinem o



processo e julgamento dos agentes políticos envolvidos são de competência legislativa privativa da União (2).

Por sua vez, compete ao STJ processar e julgar os membros dos Tribunais de Contas estaduais nos crimes de responsabilidade e nos ilícitos penais comuns, assim definidos em legislação da União.

Ademais, os conselheiros dos Tribunais de Contas dispõem da garantia constitucional da vitaliciedade, que, além de impedir a decretação da perda do cargo sem decisão judicial transitada em julgado, viabiliza o exercício das respectivas atribuições de modo independente e livre de interferências externas de qualquer ordem.



QUESTÕES PARA FIXAÇÃO



1. (AOCP – UFFS/2019) Em uma situação hipotética, o Município “X” está enfrentando um momento de dificuldade e escassez de recursos financeiros, mas necessita da construção de uma escola, bem como de um hospital. No entanto há disponibilidade financeira suficiente somente para realizar uma das obras mencionadas e o administrador público, em virtude de seu juízo de conveniência e oportunidade, decidiu por construir a escola, observando, sem qualquer infringência, todas as disposições legais relativas à realização da obra. Nesse caso, quanto ao controle do ato administrativo, é correto afirmar que

- a) está sujeito apenas a controle pelo Poder Judiciário, em face à flagrante violação às exigências legais, inclusive aos princípios constitucionais, sendo o caso de ilegalidade evidente, o que pode ensejar a anulação do ato administrativo.
- b) está sujeito apenas a controle pela própria Administração Pública, face à violação à discricionariedade, sendo o caso de anulação do ato praticado, por ofensa aos princípios constitucionais da supremacia do interesse público.
- c) não está sujeito a controle pelo Poder Judiciário, já que observou as exigências legais, inclusive no que se refere aos princípios administrativos, e a decisão do administrador está pautada pela discricionariedade de seus atos, somente se submetendo à (re) análise pela própria Administração Pública.
- d) não está sujeito a controle pelo Poder Judiciário, já que a anulação dos atos administrativos compete exclusivamente a própria Administração Pública, em razão dos critérios de conveniência e oportunidade.
- e) está sujeito apenas a controle pelo Poder Judiciário, uma vez que a revogação do ato administrativo compete ao Poder Judiciário que analisa a legalidade do ato e a violação à legalidade autoriza a atuação do Poder Judiciário.

Comentário: o enunciado deixa bem claro que, no caso, foram observadas, sem qualquer infringência, todas as disposições legais relativas à realização da obra. É nesse sentido que devemos entender que o ato não estará sujeito ao controle pelo Poder Judiciário. Porém, aqui deve ficar bem claro qual foi o sentido que a banca quis dizer: não haverá medida a ser adotada pelo Poder Judiciário, já que o ato é lícito e não cabe ao controle jurisdicional invadir o mérito do ato. vale lembrar, ademais, que todo ato é sujeito ao controle judicial, mas isso não significa que sempre haverá uma providência que poderá ser adotada por este Poder.

Ademais, a decisão foi tomada com base em critérios discricionários, de conveniência ou oportunidade administrativa, que autoriza a revisão dos atos para melhor atendimento ao interesse público no caso concreto.

Assim, esse ato estaria sujeito à uma reanálise pela própria administração, como fica bem destacado na alternativa C, nosso gabarito.



Gabarito: alternativa C.

2. (AOCP – UFPB/2019) Em termos de administração pública direta, o controle da administração decorre da

- a) vinculação administrativa.
- b) entidade descentralizada
- c) subordinação hierárquica.
- d) compreensão autoritária.
- e) descentralização política.

Comentário:

- a) o controle finalístico é aquele exercido pela Administração Direta **sobre a Indireta**, ou seja, é aquele em que não existe hierarquia, mas vinculação - ERRADA;
- b) uma entidade descentralizada é aquela criada para prestação de serviços públicos no âmbito da Administração Indireta, não se relacionando com o controle da administração direta - ERRADA;
- c) o controle existente no âmbito interno da administração direta caracteriza-se por ser um controle em que há relação de subordinação hierárquica - CORRETA;
- d) esse conceito não guarda relação com a questão. Não se fala em controle autoritário em nosso ordenamento - ERRADA;
- e) a descentralização política se refere à distribuição de competências previstas na Constituição, que dá origem à federação, não se relacionando com o controle da administração direta - ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

3. (AOCP – PC ES/2019) Assinale a alternativa correta acerca do controle e da fiscalização da administração.

- a) A competência do sistema de controle interno nos poderes da União restringe-se ao exercício do controle sobre entidades da administração pública direta, indireta, fundacional e autárquica.
- b) O controle judicial se sobrepõe ao controle administrativo.
- c) Os órgãos do Poder Executivo, assim como os órgãos dos demais Poderes quando realizarem função administrativa, sujeitar-se-ão ao controle interno e externo.
- d) O controle administrativo, que consiste no acompanhamento e na fiscalização do ato administrativo por parte da própria estrutura organizacional, configura-se como controle de natureza interna, privativo do Poder Executivo.
- e) O controle externo no Brasil é exercido a priori e a posteriori, mas não de forma concomitante.

Comentário:



- a) o controle interno é todo aquele realizado internamente, no âmbito de cada um dos Poderes. A questão, a meu ver, ficou um pouco subjetiva, já que o controle interno é realizado em toda a administração direta e indireta (incluindo a fundacional e autárquica), mas em tese cada unidade dispõe "do seu controle". Um possível justificativa do erro, entretanto, são as atribuições previstas no art. 74 da Constituição Federal, que envolvem inclusive o controle sobre a "aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado" - ERRADA;
- b) não se fala em sobreposição de um controle sobre o outro. As formas de controle previstas coexistem harmonicamente no ordenamento - ERRADA;
- c) todos os órgãos de todos os poderes, quando realizarem função administrativa, sujeitar-se-ão ao controle interno e externo - CORRETA;
- d) o controle administrativo ocorre quando a própria Administração controla os seus atos, no âmbito dos três poderes (e não só no Executivo) - ERRADA;
- e) o controle externo pode ser anterior, posterior ou concomitante - ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

4. (AOCP – PC ES/2019) Sobre o Controle Legislativo, é correto afirmar que

- a) possui seu fundamento de maneira eminentemente constitucional.
- b) é aquele que espelha o desejo daqueles que o executam levando em consideração a prerrogativa de fiscalizar a Administração Pública sob os critérios financeiros.
- c) é aquele que examina a legalidade dos atos e leis de maneira distanciada dos interesses políticos.
- d) o Poder Legislativo incide especificamente sobre a atividade administrativa do Estado, seja qual for o Poder onde esteja sendo desempenhada.
- e) assegura o seu controle em um julgamento em que o único fator de motivação é a lei ou a Constituição, justamente por ser o legislativo um Poder equidistante do interesse das pessoas públicas e privadas.

Comentário:

- a) sim, o fundamento do controle legislativo no Brasil decorre diretamente da Constituição Federal. Como exemplos temos a previsão dos arts. 50, 70 e 71 da CF - CORRETA;
- b) o Legislativo é o representante do povo, logo o critério não é da vontade de quem o executa, mas de toda a coletividade - ERRADA;
- c) o controle Legislativo tem caráter político, quando realizado diretamente pelos órgãos legislativos - ERRADA;
- d) em tese, o controle legislativo não tem o caráter administrativo, mas político. Além disso, de forma literal, a CF dispõe que compete ao Congresso Nacional: "fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, **os atos do Poder Executivo**, incluídos os da administração indireta" - ERRADA;



e) o controle legislativo consiste no exercício da **função típica de fiscalização** que o Poder Legislativo exerce sobre os atos dos demais poderes, sobremaneira do Poder Executivo e de sua Administração Indireta. Esse controle tem por base a lei, a CF e demais regramentos aplicáveis no caso concreto, além de possuir natureza política - ERRADA.

Gabarito: alternativa A.

5. (AOCP – PC ES/2019) Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de instrumento de controle jurisdicional da Administração Pública.

- a) Reclamação Administrativa.
- b) Comissão Parlamentar de Inquérito.
- c) Pedido de Informação.
- d) Recurso Administrativo.
- e) Mandado de Segurança.

Comentário: dos instrumentos apresentados, apenas o Mandado de Segurança é impetrado em âmbito judicial. A CPI, por sua vez, é controle legislativo. Os demais são instrumentos administrativos de controle.

Gabarito: alternativa E.

6. (AOCP – TRT RJ/2018) A respeito do controle da Administração Pública, assinale a alternativa correta.

- a) No processo de revisão, no âmbito da Administração Federal, é admitida a *reformatio in pejus*, desde que haja a possibilidade de manifestação prévia do recorrente.
- b) Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após o esgotamento da segunda instância administrativa.
- c) O sistema francês é marcado pela dualidade de jurisdição, tendo em vista que, ao lado do Poder Judiciário, o ordenamento contempla uma Justiça Administrativa competente para dirimir conflitos de interesse envolvendo a Administração Pública.
- d) O controle ministerial exercido pelos Ministérios sobre os órgãos de sua estrutura administrativa caracteriza controle interno por vinculação.
- e) É constitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiros ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.

Comentário:

- a) da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção, de acordo com o art. 65, parágrafo único, da Lei 9.784/99 – ERRADA;
- b) a reclamação administrativa ocorre quando o administrado deseja que a Administração reveja um ato que esteja afetando um direito ou interesse próprio, não havendo essa restrição quanto ao esgotamento da segunda instância – ERRADA;



c) isso mesmo. Mas vale lembrar que no Brasil é adotado o sistema inglês, ou de jurisdição única, segundo o qual todos os litígios, administrativos ou de caráter privado, serão solucionados com força de definitividade na justiça comum, ou seja, pelos juízes e tribunais do Poder Judiciário. Assim, somente o Poder Judiciário possui jurisdição em sentido próprio – CORRETA;

d) o controle Ministerial exercido internamente sobre seus próprios órgãos é um controle hierárquico. O controle finalístico ou por vinculação é aquele exercido pela Administração Direta sobre a Indireta – ERRADA;

e) nos termos da Súmula Vinculante nº 21, é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

7. (INSTITUTO AOCP – CASAN/2016) Uma das formas de controle da administração pública ocorre através da prestação de contas na fase final do processo orçamentário. Qual é o controle exercido pelos gestores da administração pública?

- a) Controle executivo.
- b) Controle externo.
- c) Controle interno.
- d) Controle contínuo.
- e) Controle administrativo.

Comentário:

O controle interno é todo aquele realizado pela entidade ou órgão responsável pela atividade controlada, no âmbito da própria Administração. Dessa forma, o controle realizado pelo Poder Executivo sobre seus serviços e agentes é considerado interno. No caso do controle exercido pelos gestores da Administração, temos então um controle interno.

Gabarito: alternativa C.

8. (AOCP – TCE PA/2012) Acerca do Controle da Administração Pública, assinale a alternativa que apresenta um mecanismo de controle do Poder Judiciário.

- a) Tribunal de Contas fazendo controle concentrado das leis.
- b) Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) quando investiga e aplica sanções aos agentes políticos.
- c) Sustação dos atos normativos do poder executivo que exorbitem da função de regulamentar, a qual é função exclusiva do Poder Judiciário.
- d) Julgamento de Ação Civil Pública.
- e) Nomeação de dirigentes para a Administração Indireta.

Comentário:



O controle judicial é aquele exercido pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos da Administração. Dentre as opções apresentadas, somente a alternativa D representa uma forma de controle exercido pelo Poder Judiciário, na medida em que a Ação Civil Pública é uma ação judicial prevista no art. 129, III, da Constituição Federal, visando a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Trata-se de um instrumento de controle judicial, uma vez que o inquérito é conduzido pelo Ministério Público, mas a ação principal é movida no âmbito judicial pelas autoridades com legitimidade para tanto (Lei 7.347/1985, art. 5º).

Gabarito: alternativa D.

Concluimos por hoje.

Bons estudos.

HERBERT ALMEIDA.

<http://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorProfessor/herbert-almeida-3314/>



@profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida e /controleexterno

Se preferir, basta escanear as figuras abaixo:

Instagram (pelo aplicativo do IG)



Youtube



Telegram



QUESTÕES PARA FIXAÇÃO



1. (FCC – TJCE / 2026) Nem sempre o poder é utilizado de forma adequada pelos administradores. Como a atuação destes deve sujeitar-se aos parâmetros legais, a conduta abusiva não pode merecer aceitação no mundo jurídico, devendo ser corrigida na via administrativa ou judicial. A utilização do poder, portanto, deve guardar conformidade com o que a lei dispuser. (Adaptado de: CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 2018) Com base no trecho acima e à luz dos poderes e deveres dos administradores públicos,

- a) controle externo e interno dos atos administrativos constituem ferramentas adequadas juridicamente para o combate ao abuso de poder.
- b) o dever dos administradores de sujeição dos seus atos aos parâmetros legais revela o caráter tipicamente discricionário destes.
- c) o chamado desvio de poder refere-se a conduta praticada dentro dos limites da legalidade, quanto à finalidade de interesse público do ato, mas por pessoa não investida de poderes para tal.
- d) o chamado excesso de poder consiste no exercício do poder de polícia para além dos limites definidos ordinariamente na lei, sendo tal conduta autorizada em hipóteses excepcionais de guerra, comoção interna ou calamidade pública.
- e) os poderes administrativos são atribuições conferidas com exclusividade aos agentes políticos detentores de mandato eletivo e não se confundem com as prerrogativas de direito público conferidas juridicamente a todos os agentes públicos.

Comentário:

a) **Certa.** O **controle externo** (realizado por um poder sobre os atos dos outros) e o **controle interno** (realizado pelo mesmo poder) constituem, ambos, ferramentas juridicamente adequadas para coibir o abuso de poder. Nesse sentido, a CF dispõe que são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, “o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder” (CF, art. 5º, XXXIV, “a”). Este é o famoso direito de petição, que permite que qualquer cidadão provoque o poder público para controlar os seus atos. Ademais, o controle externo, por diversas vias, como a judicial, também pode invalidar atos abusivos.

b) **Errada.** A sujeição dos atos administrativos aos parâmetros legais é decorrência do princípio da legalidade, e não revela caráter discricionário; ao contrário, reflete a vinculação da Administração à lei, presente tanto nos atos vinculados quanto nos discricionários (nestes, dentro dos limites legais).



c) Errada. O desvio de poder (ou de finalidade) ocorre quando o agente, embora competente para praticar o ato, o faz **visando fim diverso** daquele previsto em lei ou do interesse público. O caso descrito na questão é do excesso de poder, que ocorre quando o agente atua além das suas competências legais.

d) Errada. O excesso de poder ocorre quando o agente atua além dos limites de suas atribuições legais. O poder de polícia, contudo, deve ser exercido nos limites definidos em lei, não existindo margem para o agente extrapolar esta competência. Em hipóteses excepcionais, como guerra, comoção interna ou calamidade pública, os agentes públicos podem gozar de prerrogativas distintas daquelas previstas ordinariamente, mas ainda assim estarão sujeitos aos limites previstos em lei.

e) Errada. Os poderes administrativos (poder de polícia, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, entre outros) são prerrogativas inerentes ao exercício da função administrativa, conferidas a todos os agentes públicos no desempenho de suas atribuições, e não exclusivamente aos agentes políticos detentores de mandato eletivo.

Gabarito: alternativa A.

2. (FCC – TJCE / 2026) Em matéria de controle da Administração Pública,

a) a supervisão procedida por uma Secretaria de Estado sobre as ações e os programas desenvolvidos pelos órgãos e entidades a ela vinculadas constitui forma de controle social externo.

b) a competência do Tribunal de Contas para julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração pública federal é modo de exercício de controle externo jurisdicional.

c) os chamados remédios constitucionais são formas de controle interno da Administração Pública.

d) a competência do Congresso Nacional para sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa constitui modo de exercício de controle externo político.

e) o controle que, quanto ao momento, classifica-se como prévio somente existirá no âmbito do controle interno, sendo exercido pelos próprios órgãos da Administração Pública.

Comentário:

a) Errada. A supervisão exercida por uma Secretaria de Estado sobre os órgãos e entidades a ela vinculados corresponde ao controle finalístico (ou tutela). Não há consenso se isso seria externo ou interno, mas não se trata de controle social, mas administrativo.

b) Errada. A competência do Tribunal de Contas para julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos é modo de exercício de controle externo, mas não é controle judicial, pois o Tribunal de Contas não faz parte do Judiciário. É controle parlamentar indireto.

c) Errada. Os remédios constitucionais (mandado de segurança, ação popular, habeas data, entre outros) são instrumentos de **controle judicial** e, portanto, externo.



d) Certa. A competência do Congresso Nacional para sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa (CF, art. 49, V) constitui modo de exercício de controle parlamentar, externo e de natureza **política**.

e) Errada. A classificação do controle quanto ao momento (prévio, concomitante ou posterior) independe de o controle ser interno ou externo — é perfeitamente possível, por exemplo, que um órgão de controle externo (como o Tribunal de Contas) exerça controle prévio em hipóteses específicas previstas em lei.

Gabarito: alternativa D.

3. (FCC – TRT PE / 2025) O controle dos atos da Administração Pública e exercido internamente, pelos próprios órgãos e entidades da estrutura administrativa, mas também externamente, por meio dos órgãos de controle. Consoante a nova disciplina da Lei nº 14.133/2021, os órgãos de controle externo devem considerar, na fiscalização dos atos regidos pela norma, a

a) natureza jurídica do órgão ou entidade, já que se limitam ao controle dos atos e negócios praticados pela Administração direta e pelas entidades de classe.

b) faculdade de substituir a Administração Pública, no caso de reiterada omissão ou negligência para regular e disciplinar suas relações jurídicas.

c) adoção de critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco, em face das razões apresentadas pelos órgãos interessados.

d) possibilidade de desconstituírem os atos e contratos administrativos, por motivos de conveniência e oportunidade.

e) permissão para suspender, anular ou aditar os atos e ajustes praticados pela Administração Pública, desde que demonstradas as razões para tanto.

Comentário:

a) **Errada:** as contratações públicas são realizadas com recursos públicos. Sendo assim, todos os contratos administrativos são sujeitos aos controles interno e externo. Por exemplo: uma autarquia, mesmo que não seja entidade de classe, terá seus contratos sujeitos ao controle externo.

b) **Errada:** os órgãos de controle não devem substituir a Administração Pública. Eles exercem as suas funções, emitindo determinações e recomendações dentro dos limites legais, sem substituir a autoridade competente.

c) **Certa:** segundo a Lei de Licitações:

Art. 170. Os órgãos de controle adotarão, na fiscalização dos atos previstos nesta Lei, **critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco** e considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação, observado o disposto no § 3º do art. 169 desta Lei.



Oportunidade diz respeito ao momento em que o controle será realizado. Materialidade envolve o volume de recursos. A relevância é a importância do objeto (exemplo: saúde tem grande relevância). Por fim, o risco trata da possibilidade de algum evento ocorrer e causar impacto no resultado esperado.

d) **Errado:** o Tribunal de Contas (controle externo) até pode exercer controle de mérito limitado. Porém, ele não desconstitui um ato por conveniência e oportunidade. Como o controle é limitado, não cabe ao TC revogar um ato editado pela Administração.

e) **Errada:** primeiro, devemos lembrar que o TC não anula atos nem contratos. Ele manda corrigir (o que pode envolver a determinação para que o órgão anule). Caso não atendido, o Tribunal poderá sustar os atos ilegais. Ademais, a Corte de Contas também não adita (altera) os contratos, pois, se o fizesse, estaria substituindo o administrador público. Por fim, em seu poder de cautela, os TCs podem suspender as despesas irregulares.

Gabarito: letra C.

4. (FCC – Prefeitura de São Paulo - SP / 2025) No que concerne aos espectros de atuação dos controles interno e externo da Administração Pública, tem-se que

A) as decisões da instância máxima do controle interno no âmbito do Poder Executivo, assim como aquelas do Tribunal de Contas, possuem eficácia de título executivo quando importem aplicação de multa aos responsáveis.

B) o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas não possui ingerência nos aspectos de eficiência da atuação de empresas públicas e sociedades de economia mista, os quais situam-se no âmbito do poder de tutela da Administração direta.

C) o controle externo do Executivo, exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas, é instância revisional do interno no que concerne ao exame das contas dos administradores públicos.

D) o controle interno restringe-se ao monitoramento e à avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual, da execução dos programas de governo e do orçamento.

E) os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela deverão dar ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária.

Comentário:

a) **Errada:** de acordo com a CF, as decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo (CF, art. 71, § 3º). O título executivo é o documento utilizado na ação de cobrança da dívida. Perceba que a decisão é do TC (controle externo) e não do controle interno.

b) **Errada:** as empresas estatais realmente se submetem à tutela da Administração direta, que poderá envolver os controles expressamente autorizados em lei. Contudo, o Tribunal de Contas analisa sim os aspectos de eficiência, tomando por base o art. 37, *caput* (eficiência), e o art. 70, *caput* (economicidade), da CF.

c) **Errada:** não existe hierarquia entre os controles interno e externo. Logo, o controle externo não é instância revisional do controle interno.



d) **Errada:** o controle interno é muito mais abrangente, alcançando também as demais competências do art. 74 da CF.

e) **Certa:** segundo a Constituição: “os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária” (CF, art. 74, § 1º).

Gabarito: alternativa E.

5. (FCC – Prefeitura de São Paulo - SP / 2025) O controle jurisdicional da Administração Pública

A) é exercido judicialmente por meio de ações promovidas pelo Ministério Público, uma vez que os cidadãos não possuem legitimidade para questionar atos administrativos.

B) abrange a revisão de mérito de atos administrativos pela Justiça, permitindo que o Judiciário substitua as decisões discricionárias do administrador público.

C) pode ser exercido por meio da ação popular, que permite que qualquer cidadão questione judicialmente a legalidade de atos administrativos que causem lesão ao patrimônio público, à moralidade administrativa ou ao meio ambiente.

D) permite a anulação de atos administrativos pelo Poder Judiciário, mas não admite a imposição de obrigações específicas à administração municipal por meio de mandados de segurança.

E) é exercido pelo Supremo Tribunal Federal e não pode ser realizado por Tribunais Estaduais no caso de atos municipais.

Comentário:

a) **Errada:** o controle jurisdicional abrange todas as ações judiciais destinadas ao controle dos atos do poder público. Uma dessas ações é a ação popular. Nos termos constitucionais (art. 5º):

LXXIII - **qualquer cidadão** é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

b) **Errada:** o Judiciário não controla mérito.

c) **Certa:** conforme o comentário da letra A.

d) **Errada:** o controle judicial realmente permite a anulação de atos administrativos. Porém, ele alcança todos os entes, inclusive os municípios. Vale lembrar que os municípios não possuem Poder Judiciário, mas os seus atos, em regra, são objeto de controle pela Justiça Estadual.

e) **Errada:** o controle judicial é realizado por todos os níveis do Judiciário (inclusive pelo STF). Por fim, os atos municipais, *a priori*, são objeto de controle pelos Tribunais Estaduais.

Gabarito: alternativa C.



6. (FCC / TRT - 7ª Região (CE) / 2024) O controle dos atos administrativos é feito nos âmbitos interno e externo, caracterizando-se, respectivamente, no âmbito interno:

A) por meio do poder de revisão realizado pela Administração Pública e, no âmbito externo, por meio do controle exercido pelo Poder Legislativo, que possui papel opinativo, em face do Princípio da Separação de Poderes.

B) pelo controle de legalidade exercido pela própria Administração e pelo Tribunal de Contas, que fiscaliza as contas do Poder Executivo e, no âmbito externo, pelo Poder Judiciário, que realiza estritamente controle de legalidade dos atos e contratos da Administração Pública.

C) pelo poder de revisão sobre os próprios atos exercido pela Administração e, no âmbito externo, pela fiscalização exercida pelos órgãos de controle como o Tribunal de Contas, que examina, dentre outros aspectos, a legalidade e a economicidade dos atos e contratos da Administração Pública.

D) pelo poder de tutela que a Administração Pública direta realiza sobre os próprios atos e, no âmbito externo, pelo controle exercido pelo Tribunal de Contas, na qualidade de auxiliar do Poder Judiciário, sobre aspectos de legalidade e economicidade, dentre outros.

E) pelo poder de autotutela que a Administração Pública realiza sobre os próprios atos e, no âmbito externo, pelo controle exercido pelo Poder Judiciário, com auxílio do Tribunal de Contas, sobre os aspectos discricionários e de legalidade.

Comentário: passaremos à análise de cada uma das alternativas.

a) **Errada.** O **controle do Legislativo** possui instrumentos de controle e fiscalização que **vão além de uma simples opinião** (papel opinativo). O Tribunal de Contas, que auxilia o Poder Legislativo no exercício do controle externo, possui atribuições para emitir determinações (CF, art. 71, IX). O Legislativo também possui decisões compulsórias, como a sustação de atos normativos e de contratos (CF, art. 49, V; e art. 71, § 1º). Esses controles estão previstos na CF e, portanto, não violam o **princípio da separação dos poderes**.

b) **Errada.** Tanto o **Tribunal de Contas** quanto o **Poder Judiciário** realizam o controle externo, haja vista que **não** fazem parte do Poder Executivo. O controle realizado pela própria Administração, por sua vez, de fato é interno.

c) **Correta.** Pelo **princípio da autotutela**, a Administração Pública pode anular atos administrativos ilegais ou pode revogar os que se acharem inconvenientes ou inoportunos (Súmula 473/STF e Lei 9.784/1999, art. 53). A autotutela é uma forma de controle administrativo interno. Ademais, de fato, o Tribunal de Contas auxilia o Poder Legislativo na fiscalização da Administração Pública, verificando, dentre outros aspectos, se os atos e contratos estão de acordo com a lei (legalidade) e se há uma minimização dos custos dos recursos utilizados sem que se comprometa a qualidade do objeto resultante de ato ou contrato administrativo (economicidade).

d) **Errada.** É o **poder de autotutela** que permite à Administração Pública exercer o controle sobre os próprios atos (controle interno). A tutela é o controle da Administração direta sobre a indireta. Por fim, o TC auxilia o Legislativo e não o Judiciário.

e) **Errada.** O controle externo (em sentido estrito) está a cargo do Poder Legislativo, o qual o exerce com o auxílio do Tribunal de Contas (art. 71 da CF/88). Ademais, o Poder Judiciário **não** analisa aspectos discricionários (conveniência e oportunidade).



Gabarito Letra C.

7. (FCC / TRT - 7ª Região (CE) / 2024) A contratação de uma prestadora de serviços, mediante dispensa de licitação, suscitou apontamento do Tribunal de Contas, que notificou o órgão contratante, em regular processo de auditoria, a prestar informações sobre as premissas e justificativas para a referida contratação direta. A atuação do órgão de controle

- A) constitui medida de controle externo da atuação da Administração Pública, permitido ao órgão do Poder Judiciário analisar os requisitos de legalidade da contratação.
- B) é irregular, tendo em vista que o limite de análise daquela Corte se restringe aos editais de licitação e contratos deles decorrentes, não abrangendo contratações diretas.
- C) representa medida de regular controle interno, cabendo integral cumprimento por parte da Administração Pública.
- D) insere-se no regular exercício do controle externo de legalidade, tendo em vista que se trata de verificar se foi demonstrado o cabimento da hipótese de dispensa de licitação indicada pelo órgão contratante.
- E) pode ser refutada pela Administração Pública, considerando que as justificativas que embasaram a contratação constituem mérito do ato administrativo e, portanto, excluídas do controle judicial.

Comentário: vamos analisar cada uma das alternativas.

- a) **Errada.** A questão se refere especificamente à atuação do Tribunal de Contas realizada em processo administrativo de auditoria. Contudo, o Tribunal de Contas não faz parte do Judiciário.
- b) **Errada.** O Tribunal de Contas possui competência para fiscalizar a legalidade e a regularidade de todas as despesas públicas, incluindo as contratações diretas realizadas mediante dispensa de licitação. A notificação para prestar informações em um processo de auditoria insere-se no regular exercício do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas.
- c) **Errada.** A atuação do Tribunal de Contas representa uma medida de controle externo.
- d) **Correta.** A atuação do Tribunal de Contas realmente se insere no regular exercício do controle externo de legalidade. O objetivo principal é verificar se o órgão contratante demonstrou corretamente que a situação se encaixava em uma das hipóteses legais que permitem a dispensa de licitação. Com efeito, a Lei de Licitações dispõe que o Tribunal de Contas faz parte das linhas de defesa das contratações públicas (L14133, art. 169, III).
- e) **Errada.** De fato, o controle judicial é restrito ao mérito. Contudo, o TC não faz parte do Judiciário, e pode realizar **controle de mérito limitado**, com base no princípio da economicidade. Por fim, a Administração não poderia refutar o controle realizado pelo Tribunal de Contas.

Gabarito Letra D.

8. (FCC / TRT - 7ª Região (CE) / 2024) O controle externo dos atos da Administração Pública pode incluir a



- A) sustação de contrato eivado de vício de legalidade pelo Tribunal de Contas, precedida de comunicação à Administração Pública, que poderá lançar mão de seu poder de revisão.
- B) sustação da execução de ato eivado de vício de legalidade pelo Tribunal de Contas, caso não atendida a ordem pela Administração Pública.
- C) anulação de atos discricionários por critérios de conveniência e oportunidade, pela Administração Pública Indireta.
- D) revogação de atos discricionários por critérios de legalidade, pelo Poder Judiciário.
- E) anulação de ato administrativo eivado de vício de legalidade pelo Tribunal de Contas, apurado por meio de representação extrema.

Comentário: Vamos resolver cada uma das alternativas.

- a) **Errada.** No caso de **contrato**, o **ato de sustação** será adotado **diretamente** pelo **Congresso Nacional**. Assim, a banca deu o item como errado, considerando a regra geral (quem susta contratos é o Congresso). Porém, não custa lembrar que, se medidas cabíveis não forem adotadas no prazo de 90 dias, o Tribunal poderá decidir a respeito do caso (CF/88, art. 71, §1º e 2º). Logo, após 90 dias, o TC poderia realizar a sustação. Assim, o item não está 100%, mas muitas questões seguem esta linha.
- b) **Correta.** É competência do Tribunal de Contas **sustar**, se não atendido, a **execução do ato impugnado**, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal (art. 71, X).
- c) **Errada.** A **anulação** de atos administrativos ocorre quando há **vício de legalidade**. Já o desfazimento por critérios de **conveniência e oportunidade** se chama **revogação**.
- d) **Errada.** O Poder Judiciário atua no controle de legalidade dos atos administrativos e, caso encontre ilegalidade, pode **anulá-los**.
- e) **Errada.** O Tribunal de Contas emite determinações. Por exemplo: ele pode determinar que o órgão promova a anulação. Todavia, o Tribunal não anula (nem revoga) um ato diretamente. Ele apenas emite determinações para o exato cumprimento da lei (CF, art. 71, IX).

Gabarito Letra B.

9. (FCC / DPE-AM / 2023) O controle sobre atos da Administração Pública pode ser realizado

- A) tão só pelo Poder Legislativo.
- B) somente pelo Poder Judiciário e Poder Legislativo.
- C) pelo Poder Judiciário, Poder Legislativo ou pelo próprio Poder Executivo.
- D) somente pelo Tribunal de Contas.
- E) tão só pelo Poder Judiciário e Tribunal de Contas.

Comentário: a **própria Administração Pública** pode controlar seus atos, **anulando** os ilegais e revogando os inconvenientes e inoportunos (autotutela). Já o **Poder Judiciário** pode controlar a **legalidade** dos atos administrativos. Por fim, o Poder Legislativo exerce **controle político e financeiro** sobre a Administração, com o auxílio dos Tribunais de Contas.



Logo, a alternativa correta é a letra C.

Gabarito Letra C.

10. (FCC / MPE-PB / 2023) Trata-se de forma de insurgência na via administrativa contra o exercício das competências da Administração Pública:

- A) O pedido de reconsideração, que é a petição dirigida à autoridade imediatamente superior à que proferiu a decisão questionada, postulando sua reforma ou supressão.
- B) O recurso hierárquico, que é a manifestação insurgente na qual prepondera o intuito de alertar a autoridade competente para conduta administrativa apresentada como censurável.
- C) A reclamação administrativa, que é a manifestação de inconformismo do administrado em face de decisão administrativa que lhe afeta direitos ou interesses.
- D) A denúncia administrativa, que é a manifestação de inconformidade que não pode ser qualificada como pedido de reconsideração ou representação administrativa.
- E) O pedido de revisão, que é a petição dirigida à mesma autoridade prolatora da decisão, postulando que a modifique ou suprima.

Comentário: vamos verificar cada uma das alternativas.

- a) **Errada.** O **pedido de reconsideração** é o recurso administrativo dirigido à mesma autoridade administrativa que praticou o ato.
- b) **Errada.** O **recurso hierárquico** pode ser próprio e impróprio. O primeiro faz com que o objeto seja analisado por uma autoridade hierarquicamente superior àquela que editou o ato. O segundo é analisado por órgão que não faz parte da linha hierárquica, mas recebe um poder legal específico para analisar o ato (exemplo: controle da Administração direta sobre a indireta). O que a questão descreve se aproxima da **representação**.
- c) **Correta.** A **reclamação** é um instrumento para buscar a revisão de atos administrativos que causem prejuízo ao administrado titular do direito ou interesse violado.
- d) **Errada.** No âmbito administrativo, a **denúncia** refere-se a um ato que indica a prática de irregularidade ou de ilícito que demande uma atuação, por parte da Administração Pública, no sentido de apurar os fatos apontados. Em muitos casos, a denúncia é tratada como sinônimo de representação (cuidado: há normas que dão sentido distintos aos termos, mas doutrinariamente é basicamente a mesma coisa).
- e) **Errada.** A **revisão** tem o objetivo de desfazer decisão punitiva definitiva, mas que, em razão de informações novas, mostra-se inadequada. Por exemplo: dois anos depois de demitir um servidor, a Administração descobre que os documentos adotados como prova eram falsos. O conceito do item refere-se ao pedido de reconsideração.

Gabarito Letra C.

11. (FCC – MPE PE/2018) O Tribunal de Contas é competente para

- a) apreciar a constitucionalidade de leis.



- b) apreciar, para fins de registro, a legalidade das nomeações para cargos de provimento em comissão.
- c) escolher, dentre os titulares do cargo de analista de controle externo, um de seus Membros.
- d) julgar as contas do Governador do Estado de Pernambuco.
- e) julgar as contas dos Prefeitos dos Municípios de Pernambuco.

Comentário:

a) a Súmula 347 do STF dispõe que “o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público”. Este ainda é o entendimento vigente, que prevalece em virtude da existência de posicionamento sumulado do STF. Daí porque o gabarito é a opção A. Ressalta-se, porém, que há uma tendência de superação da Súmula 347, pois alguns ministros do STF estão concedendo mandados de segurança, em decisões monocráticas, considerando que o TCU, em virtude da ausência de função jurisdicional, não poderia exercer o controle difuso de constitucionalidade. Porém, ainda prevalece o posicionamento da Súmula 347 – CORRETA;

b) o Tribunal de Contas é competente para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, **excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão**, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório – ERRADA;

c) os Ministros do TCU (membros) são escolhidos da seguinte forma: um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal; e dois terços pelo Congresso Nacional, conforme regras contidas no art. 73, §2º da CF/88. Por simetria, estas regras se aplicam aos tribunais de contas estaduais, que devem possuir sete conselheiros (3 indicados pelo governador, na mesma sistemática que vimos acima; e 4 indicados pelo Legislativo). Assim, em nenhum caso a escolha caberá ao próprio TC – ERRADA;

d) e e) aos Tribunais de Contas é dada a competência para apreciar as contas dos Chefes do Executivo, mas não de julgar (art. 71, I da CF/88) – ERRADA.

Gabarito: alternativa A.

12. (FCC – MPE PE/2018) As decisões do Tribunal de Contas

- a) perfazem coisa julgada, prejudicando a rediscussão da questão no âmbito do Poder Judiciário, ainda que acerca de vício no devido processo.
- b) que imputem débito têm força de título executivo, podendo ser executadas em juízo.
- c) que determinem diretamente a sustação de execução contratual não necessitam de comunicação ao Poder Legislativo.
- d) podem ser revistas por apelação dirigida ao Poder Legislativo.
- e) podem ser revistas por apelação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça.

Comentário:



- a) as decisões dos Tribunais de Contas não fazem coisa julgada, de forma que o Judiciário pode apreciar as questões a eles levadas, mas apenas quanto aos aspectos relacionados a vícios no processo – ERRADA;
- b) as decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo, conforme art. 71, § 3º da CF/88 – CORRETA;
- c) na realidade, no caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis – ERRADA;
- d) e e) não existe apelação das decisões dos Tribunais de Contas ao Poder Legislativo e nem ao STJ. As decisões tomadas pelos Tribunais de Contas comportam recursos direcionados ao próprio Tribunal. Por outro lado, é possível realizar o controle judicial, mediante ação autônoma, direcionada ao Poder Judiciário. Nesse caso, entretanto, não será uma apelação, mas uma ação própria – ERRADAS.

Gabarito: alternativa B.

13. (FCC – SEAD AP/2018) Diante de um edital de licitação publicado, em relação ao qual foi divulgada notícia de restrição à competição,

- a) o Poder Judiciário, provocado ou de ofício, deve determinar a suspensão do procedimento para prévio exame.
- b) o Tribunal de Contas pode suspender o certame, para regular exame prévio do edital, recomendando os ajustes necessários para a regularização do instrumento convocatório.
- c) cabe aos potenciais interessados a impugnação do mesmo, não se admitindo revisão de ofício.
- d) é prescindível a suspensão do procedimento pela Administração, tendo em vista que o exame do instrumento antes de conclusão do certame não pode interferir na possibilidade de sua anulação, que deve ser posterior à contratação.
- e) não é exigível do poder público a suspensão do procedimento, tendo em vista que tanto o Poder Judiciário quanto o Tribunal de Contas somente podem determinar a retificação do certame em decisão final.

Comentário:

- a) o Poder Judiciário somente pode agir desde que provocado, não podendo atuar de ofício em relação aos atos dos demais poderes – ERRADA;
- b) o art. 113 da Lei de Licitações diz que o controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por ela será feito pelo Tribunal de Contas competente. Ademais, os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame, cópia de edital de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração interessada à adoção de medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas. A possibilidade de suspensão do certame decorre também do chamado **poder geral de cautela** que os Tribunais possuem, que os autoriza a emitir medidas cautelares com o objetivo de resguardar o interesse público – CORRETA.



c) a Administração, mediante autotutela, e os tribunais de contas, com base em suas competências de controle, podem rever de ofício ou mediante provocação os atos da Administração. Assim, o controle não ocorre apenas por meio de provocação, podendo ocorrer também de ofício – ERRADA;

d) a anulação do certame pode ocorrer a qualquer momento, desde que verificada ilegalidade no procedimento. Logo, a anulação pode ocorrer ainda durante a licitação, ou até mesmo após a assinatura do contrato – ERRADA;

e) não é necessário aguardar uma decisão final para interferir em eventuais ilegalidades encontradas em um procedimento licitatório em andamento – ERRADA.

Gabarito: alternativa B.

14. (FCC – MPE PE/2018) O controle externo exercido pelo Poder Judiciário e pelos Tribunais de Contas envolve a possibilidade de desfazimento ou de determinação para desfazimento de atos ou contratos firmados pela Administração pública, conforme o caso. Essa atuação

a) inclui os negócios jurídicos firmados por entes da Administração indireta, desde que sujeitos ao regime jurídico de direito público, o que exclui as empresas estatais.

b) abrange os atos firmados por consórcio público, constituído por meio de autarquia, sujeita a regime jurídico de direito público, desde que seja resultado da deliberação de pessoas jurídicas de mesma natureza.

c) não autoriza a sustação ou desfazimento de atos e contratos pelos Tribunais de Contas, que podem, nesses casos, apenas suspender a vigência dos mesmos até que os vícios identificados sejam sanados.

d) autoriza o desfazimento de contratos nos casos de comprovada ilegalidade, tais como vício de motivo ou desvio de finalidade.

e) também incide sobre os contratos celebrados por consórcios públicos, como, por exemplo, a contratação da referida associação pública pelos Municípios titulares para prestação de serviço público à comunidade.

Comentário:

Perceba que a questão utilizou o sentido amplo de controle externo, que é aquele exercido por um Poder sobre a atuação do outro. Por isso que o enunciado mencionou o controle externo “exercido pelo Poder Judiciário e pelos Tribunais de Contas”. Agora, vamos ao comentário da questão:

a) o controle externo incide também sobre as entidades administrativas sujeitas ao regime de direito privado, pois inclui o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da **administração direta e indireta (sem exceções)**, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público (art. 71, II, CF/88) – ERRADA;

b) os consórcios públicos, quando formados com personalidade jurídica de direito público, constituem associação pública. Nesse caso, a doutrina ensina que eles representam autarquias interfederativas, uma vez que compõem a Administração Indireta de todos os entes consorciados. O erro da questão, entretanto, está no trecho final. O Judiciário e o TC controlam os atos e as despesas dos consórcios públicos, independentemente da natureza jurídica! O trecho final da questão não faz o menor sentido – ERRADA;



c) o Tribunal de Contas tem competência para sustar atos quando não atendidas as determinações para adoção das providências necessárias ao exato cumprimento da lei, conforme art. 71, IX e X da CF/88 – ERRADA;

d) no caso de contrato, o Tribunal não pode determinar a sustação, devendo esta ser feita diretamente pelo Congresso Nacional – ERRADA;

e) os contratos celebrados pelos consórcios, por receberem recursos públicos, também estão sujeitos ao controle externo do Tribunal de Contas – CORRETA.

Gabarito: alternativa E.

15. (FCC – SEFAZ GO/2018) Assemelha-se em características ou extensão o controle exercido pelos Tribunais de Contas com o exercido pela própria Administração pública sobre os atos por esta praticados porque

a) compreende, com limites, a possibilidade de verificação da adequação e pertinência da discricionariedade dos referidos atos.

b) pode suspender os atos e contratos ilegais ou inconstitucionais, mas demanda intervenção de terceiros a depender da natureza do ato.

c) configura forma de controle externo, permitindo análise de mérito das decisões tomadas pelos agentes públicos, inclusive para fins de revogação.

d) configura forma de controle interno, abrangendo o poder de revisão dos atos diante de constatação de vício de legalidade ou de juízo de conveniência e oportunidade em prol do interesse público.

e) não abrange o poder de rever referidos atos, apenas de anular, sob fundamento em vício de legalidade ou de economicidade.

Comentário:

a) os tribunais de contas exercem um controle de mérito limitado, sob o aspecto da economicidade. Assim, um TC pode analisar a discricionariedade para ver se não houve algum tipo de medida antieconômica. Por exemplo: uma prefeitura optou por uma forma de execução de uma obra que foi R\$ 100 mil mais cara do que uma outra solução igualmente viável. Neste caso, as duas soluções eram possíveis (estava na discricionariedade do agente público), mas injustificadamente ele adotou a pior. Esse é o tipo de análise que um TC pode fazer. Não pode, por outro lado, invadir o exercício legítimo da discricionariedade. Logo, a competência do TC abrange, ainda que de forma limitada, a análise da discricionariedade dos atos – CORRETA;

b) o TC pode sustar a execução de atos diretamente (não precisa da intervenção de terceiros). No caso de contratos, a competência é do CN (o TC somente teria competência para decidir sobre o caso depois de decorridos 90 dias sem uma providência do Executivo ou do Legislativo (CF, art. 71, X e §§ 1º e 2º) – ERRADA;

c) o controle do TC é controle externo, mas o da Administração é interno. Além disso, os tribunais não revogam (nem anulam) atos. Eles apenas fixam prazo para o exato cumprimento da lei (CF, art. 71, IX), o que pode envolver o comando para que a Administração anule um ato (veja, o TC não vai anular, mas vai



mandar que alguém anule). De qualquer forma, não cabe ao TC revogar um ato da Administração – ERRADA;

d) o controle dos tribunais de contas não é interno, mas externo – ERRADA;

e) conforme vimos, o TC não anula ato, ele apenas determina que o ato seja anulado – ERRADA.

Gabarito: alternativa A.

16. (FCC – SP Parcerias/2018) As prerrogativas e poderes conferidos à Administração direta e indireta para a consecução de suas funções, tipicamente executivas,

a) admitem a prática de atos que exteriorizam o exercício de parcela de funções atípicas, a exemplo da edição de decreto que extingue cargos vagos em determinado órgão cujas funções foram absorvidas por outro departamento da estrutura administrativa.

b) não se exteriorizam de forma equânime, considerando que o controle exercido pelo Legislativo e Tribunais de Contas sobre os atos e negócios realizados pelos entes que integram a Administração indireta e que possuem natureza jurídica de direito privado restringe-se ao exame do cumprimento da legalidade.

c) não excluem o exercício de funções atípicas pelos seus diversos entes, como judicante e normativa, esta última que abrange a edição de decretos autônomos pelo Chefe do Executivo, Superintendentes de autarquias e de fundações integrantes da Administração indireta.

d) incluem o exercício do poder de polícia, função tipicamente atribuída ao Poder Judiciário, para, em caráter excepcional, limitar os direitos dos administrados com vistas à garantia da segurança pública.

e) restringem a incidência de controle externo sobre seus atos, cabendo, exclusivamente, ao Judiciário o exame de legalidade e ao Legislativo, por meio do Tribunal de Contas, o exame da discricionariedade e de seus limites.

Comentário:

a) os poderes exercem suas funções de forma típica e atípica. O exemplo do decreto, dado na alternativa, configura função atípica atribuída ao Chefe do Poder Executivo, na forma do art. 84, VI da CF/88, na medida em que pode editar ato que inova na ordem jurídica (decreto autônomo) – CORRETA;

b) o controle exercido pelo Legislativo sobre os demais poderes se dá da mesma forma, não havendo distinção em virtude da natureza jurídica da entidade integrante da Administração – ERRADA;

c) a **função jurisdicional** propriamente dita, no Brasil, é exercida apenas pelo Poder Judiciário. Logo, não há que se falar em função judicante exercida pelo Executivo, já que este não decide com força de definitividade – ERRADA;

d) o **poder de polícia** é atribuído às entidades da administração como um todo, não sendo tipicamente atribuído ao Poder Judiciário – ERRADA;

e) o **exame de legalidade** é função típica do Judiciário, mas não é exclusivo deste, pois todos os poderes podem, com base na autotutela, analisar a legalidade de seus próprios atos. Quanto ao Legislativo, através



do Tribunal de Contas, pode exercer um controle de legalidade e legitimidade, sendo que, em aspectos como o da análise da economicidade, acaba de alguma forma analisando o mérito das decisões – ERRADA.

Gabarito: alternativa A.

17. (FCC – Prefeitura de Macapá AP/2018) Considere que o órgão responsável pelo controle interno da Administração municipal tenha identificado ilegalidades praticadas em determinada Secretaria, consistente no superfaturamento de contratos firmados para manutenção de equipamentos de informática. Considerando as disposições constitucionais aplicáveis, o responsável pelo controle interno

- a) deverá comunicar a ocorrência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária, sem prejuízo da adoção das medidas necessárias no âmbito do controle interno.
- b) somente poderá adotar medidas preventivas para as próximas contratações, cabendo o controle de legalidade a posteriori exclusivamente ao Tribunal de Contas, na condição de órgão responsável pelo controle externo.
- c) poderá determinar a sustação do contrato, mediante prévia solicitação à Câmara Municipal, com comunicação simultânea ao Tribunal de Contas.
- d) possui a prerrogativa de determinar a sustação do contrato, afastando, em tal hipótese, o controle externo a cargo do Tribunal de Contas.
- e) não possui qualquer ação sobre tal circunstância, eis que sua atuação se limita a controle de aspectos contábeis.

Comentário:

Na forma do art. 74, § 4º da CF/88, os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária. Ademais, devem ser adotadas as providências internas para responsabilização dos envolvidos no superfaturamento.

Gabarito: alternativa A.

18. (FCC – TRT 15ª Região – Campinas/2018) O controle dos atos administrativos, quando exercido pelos Tribunais de Contas, se exterioriza por meio da edição de

- a) decisões administrativas, com natureza de ato administrativo, nos processos de tomadas de contas, podendo servir como título executivo para as multas impostas aos responsáveis.
- b) decisões jurisdicionais nos processos de verificações de licitações e auditorias de contratações, na medida em que devem julgar referidos atos regulares ou irregulares.
- c) decisões de cunho administrativo, cujo conteúdo analisa os aspectos de legalidade dos atos e contratos celebrados pela Administração pública, vedada ingerência nos aspectos discricionários.
- d) atos administrativos de natureza decisória, passíveis de revisão pelo próprio juízo emissor ou pelo Judiciário até o trânsito em julgado.



e) atos administrativos, quando não tiverem conteúdo condenatório e atos sancionatórios, quando impuserem sanções, inadmitida revisão, sob pena de ofensa ao princípio da Separação de Poderes, pois se trata do órgão de controle do Judiciário e do Executivo.

Comentário:

a) a Constituição Federal dispõe que as decisões dos tribunais de contas “de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo” (art. 71, § 3º). Logo, os títulos executivos poderão ser utilizados pelas procuradorias para a cobrança do débito ou multa impostos pelo TC – CORRETA;

b) as decisões dos Tribunais de Contas não possuem natureza jurisdicional, mas sim administrativa – ERRADA;

c) as fiscalizações realizadas pelos Tribunais de Contas analisam aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas. Quanto à economicidade, os tribunais de contas realizam um controle de mérito sobre o ato público, porém é um controle limitado, pois é possível analisar, entre as várias opções do agente público, qual se mostrou mais econômica – ERRADA;

d) primeiramente, não há que se falar em “juízo” emissor das decisões dos TCs. Ademais, as decisões dos TCs somente podem ser apreciadas pelo Judiciário caso haja a devida provocação das partes. Por fim, não é possível extrair o que seria o “trânsito em julgado”. O fato é que, mesmo que o processo já tenha passado por todas as instâncias no TC, ele ainda poderá ser desfeito no Poder Judiciário, uma vez que as decisões dos tribunais de contas não fazem coisa julgada em sentido estrito – ERRADA;

e) o Tribunal de Contas não faz parte do Judiciário e nem do Executivo. Ele é órgão autônomo, sendo que a doutrina majoritária considera que o Tribunal não faz parte de nenhum dos Poderes, ainda que haja uma corrente que defende que as Cortes de Contas compõem o Legislativo. Ademais, as decisões dos tribunais de contas podem ser desfeitas pelo Judiciário, caso se identifique irregularidade formal ou ilegalidade na decisão da Corte – ERRADA.

Gabarito: alternativa A.

19. (FCC – TRT 15ª Região - Campinas/2018) A Secretaria da Habitação de determinado estado da Federação celebrou convênio com uma empresa estatal recém-criada, para que esta, integrante da mesma esfera da Administração, realizasse atividades de desenvolvimento de projetos de engenharia, bem como execução de obras de pequena e média complexidade, mediante repasse de recursos. Diante dos elementos descritos para esse caso, no exercício do controle dos atos da Administração,

a) a Administração pública pode denunciar o instrumento celebrado durante sua vigência, demonstrado que a escolha do conveniente, empresa estatal, não se mostrou a mais vantajosa para o erário, sob o ponto de vista da economicidade.

b) o Poder judiciário pode se imiscuir na escolha legítima do instrumento jurídico realizada pela Administração pública para as atividades descritas, revogando o convênio, demonstrado prejuízo para Administração.



c) o Tribunal de Contas competente pode apontar irregularidade na celebração do convênio, pois como seu objeto tem natureza contratual, não haveria fundamento para contratação com dispensa de licitação em razão da natureza da empresa.

d) o Tribunal de Contas competente para fiscalização do ato poderia anular o convênio celebrado com a empresa estatal, tendo em vista que deveria ter sido celebrado contrato, para cujo vínculo jurídico há autorização legal expressa para formalização mediante dispensa de licitação, em razão de se tratar de ente da Administração indireta.

e) tanto o Poder Judiciário quanto a própria Administração, podem rever o ato jurídico em questão, sob o prisma da legalidade e da discricionariedade, tendo em vista que esta fica reduzida à análise do prejuízo econômico quando se trata de instrumento cuja efetiva natureza jurídica seja de contrato.

Comentário:

Nos convênios, a expressão “denúncia” equivale ao que chamamos de rescisão nos contratos administrativos. Assim, mesmo durante a vigência do convênio, a Administração poderá denunciar o convênio, caso entenda que ele não é mais conveniente ao interesse público, uma vez que o instrumento não se mostrou o mais econômico. Assim, o gabarito é a opção A.

Vamos analisar as outras alternativas:

b) o Poder Judiciário não pode se imiscuir, ou seja, “se meter” na escolha legítima que a Administração fez. Se isso fosse possível, o Judiciário estaria invadindo o mérito da decisão, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico – ERRADA;

c) os convênios não são contratos. Nestes, os interesses são opostos; já nos convênios, os interesses são recíprocos. Ademais, como estamos falando de convênios, não há que se falar em realização de licitação – ERRADA;

d) os tribunais de contas não anulam atos. Se for o caso de ilegalidade, os TCs **determinam a sua anulação**, uma vez que possuem competência para fixar prazo para o exato cumprimento da lei (CF, art. 71, IX). Além disso, não há impedimento para firmar convênio no caso da questão. E, por fim, o caso não representa situação de dispensa, uma vez que a estatal teria que ter sido criada antes da vigência da Lei 8.666/1993 (Lei 8.666/93, art. 24, VIII) – ERRADA;

e) o Judiciário não pode rever o mérito em decisões discricionárias da Administração – ERRADA.

Gabarito: alternativa A.

20. (FCC – TRT 15ª Região – Campinas/2018) Os princípios da legalidade, moralidade, eficiência, dentre outros, informam a atuação da Administração pública, servindo também de parâmetro para o controle de seus atos. O Tribunal de Contas, no exercício desse controle, fiscaliza os atos da Administração pública sob o prisma da

a) legalidade, exclusivamente, considerando que não lhe é dado analisar as razões de mérito dos atos e contratos celebrados.



- b) supremacia do interesse público, pois a atuação da Administração pública, quando diante dos interesses privados, sempre se sobrepõe, o que lhe permite a adoção de medidas e realização de atos não expressamente previstos em lei ou contrato.
- c) moralidade e legalidade, não lhe sendo permitido, contudo, nenhuma atuação para suspender atos praticados pela Administração pública.
- d) economicidade dos atos e negócios praticados pela Administração pública, o que envolve análise de mérito, ainda que devam ser respeitados os parâmetros do que constitui essencialmente o juízo discricionário legítimo.
- e) discricionariedade, diante da existência de vícios de legalidade, o que possibilita a sustação de atos praticados pela Administração pública, independentemente dos resultados obtidos.

Comentário:

A Constituição Federal outorga ao Congresso Nacional a titularidade do controle externo, determinando a realização da “fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à **legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas**” (CF, art. 70, caput).

A economicidade é um padrão de desempenho relacionado à minimização de custos, sem comprometimento dos padrões de qualidade. A análise da economicidade, em alguns casos, representa o desempenho da administração. Por isso, ela poderá envolver diferentes escolhas realizadas pela autoridade pública. Pode-se dizer, dessa forma, que, por intermédio da economicidade, os tribunais de contas realizam um controle de mérito sobre o ato público, porém é um controle limitado. Vale dizer: é possível analisar, entre as várias opções do agente público, qual se mostrou mais econômica.

Gabarito: alternativa D.

21. (FCC – TRT 6ª Região (PE)/2018) Considere os itens:

I. Ato vinculado;

II. Ato discricionário.

No que concerne aos itens apresentados,

- a) ambos se submetem a controle interno e externo, este exercido tanto pelo Poder Legislativo, por meio do Tribunal de Contas, como pelo Poder Judiciário.
- b) o item I submete-se a controle interno e externo; o item II a controle interno apenas, que é denominado autotutela.
- c) ambos se submetem a controle externo e interno, sendo o controle interno de menor amplitude e extensão que o externo, pois limitado a questões de conveniência e oportunidade.
- d) o item I submete-se a controle externo; o item II não, pois os atos discricionários, por envolverem juízo de conveniência e oportunidade, afastam o controle de legalidade pelo Poder Judiciário.
- e) o item II submete-se a controle externo; o item I não, pois os atos vinculados, por envolverem juízo de conveniência e oportunidade, afastam o controle de legalidade pelo Poder Judiciário.



Comentário:

Tanto os atos vinculados quanto os discricionários podem ser controlados, no âmbito do controle interno de cada órgão ou entidade, e no âmbito do controle externo realizado pelos demais poderes. O controle externo é exercido tanto pelo Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas, quanto pelo Judiciário, em sua função típica de controle de legalidade dos atos dos demais poderes.

Gabarito: alternativa A.

22. (FCC – DPE AM/2018) O controle legislativo da Administração pública, exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas, autoriza

- a) a anulação de contratos que envolvam despesas de custeio e investimentos, quando atingido o limite máximo de comprometimento fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
- b) a aplicação de sanções a agentes públicos que incorrerem em atos de improbidade, incluindo o afastamento de suas funções.
- c) a decretação de inidoneidade de Municípios que tenham praticado atos tendentes a fraudar procedimento licitatório, impedindo abertura de novos certames.
- d) o exame prévio de editais, com a suspensão do certame até que sejam sanadas eventuais irregularidades identificadas.
- e) o controle dos provimentos de cargos e funções em comissão, impedindo novas nomeações quando extrapolada a proporção de 30% em relação aos cargos efetivos.

Comentário:

- a) o controle externo exercido pelo Legislativo com auxílio do TC não autoriza diretamente a anulação dos contratos, mas sim a sua sustação, que será adotada pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis – ERRADA;
- b) a aplicação de sanção por ato de improbidade é de competência do Poder Judiciário, após a devida ação judicial, e não do Tribunal de Contas – ERRADA;
- c) a decretação de inidoneidade é para empresas e não para os municípios – ERRADA;
- d) o controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos pela Lei de Licitações será feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto. Nesse sentido, os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame, até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, cópia de edital de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração interessada à adoção de medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas (art. 113, §2º, Lei 8.666/93) – CORRETA;
- e) não há esse limite previsto na legislação – ERRADA.



Gabarito: alternativa D.

23. (FCC – TRE PR/2017) No que se refere aos entes que integram a Administração pública indireta e o controle externo a que estão sujeitos,

- a) todos se submetem ao controle exercido pelos Tribunais de Contas, mas os dirigentes das autarquias e fundações sujeitam-se também pessoalmente à imposição de multa, o que não se aplica aos dirigentes de pessoas jurídicas de direito privado.
- b) as empresas públicas sujeitam-se integralmente ao mesmo nível e extensão de controle que as autarquias, o que não se aplica às sociedades de economia mista, que se sujeitam apenas a controle finalístico de resultados pelos órgãos de controle externo.
- c) somente o Judiciário pode analisar integralmente os atos e negócios realizados pelas pessoas jurídicas, restando o exame da conduta dos administradores aos Tribunais de Contas.
- d) seus dirigentes não se sujeitam a responsabilização pessoal ou sanção individualizada perante os Tribunais de Contas ou Poder Judiciário, possibilidade restrita aos gestores da Administração direta.
- e) seus dirigentes podem ser sancionados pelos Tribunais de Contas, com imposição de multa, caso infringjam dispositivo normativo que assim comine, independentemente da imputação de responsabilidade e consequências às pessoas jurídicas que representam.

Comentário:

O art. 71 da CF/88 dispõe que o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.

Ademais, também prevê como atribuição do controle externo a aplicação aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário.

Assim, já eliminamos as alternativas A e D, e encontramos a alternativa E como a correta.

Em relação à alternativa B, está incorreta, pois o art. 70, parágrafo único, da CF/88 expressamente determina que prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Por fim, o erro da alternativa C é restringir o controle ao Poder Judiciário.

Gabarito: alternativa E.

24. (FCC – FUNAPE/2017) A Administração pública está sujeita a controle interno e externo. O poder da Administração pública rever seus próprios atos também se insere em medida de controle interno. O controle externo por sua vez,



- a) exerce-se com mais intensidade sobre os órgãos da Administração direta, tendo em vista que os entes que integram a Administração indireta possuem fontes próprias de receita.
- b) é exercido pelo Poder Judiciário em face de todos os entes da Administração pública, restrita a atuação do Tribunal de Contas aos entes e órgãos da Administração direta, que gerem exclusivamente recursos públicos.
- c) pode ser feito tanto pelo Poder Legislativo, quanto pelo Poder Judiciário, este que também pode verificar a ocorrência de desvio de finalidade dos atos administrativos.
- d) quando exercido pelo Tribunal de Contas, permite incidência também sobre o mérito dos atos dos entes que integram a Administração indireta, porque são dotados de natureza jurídica de direito público.
- e) diferencia a natureza jurídica do ente sobre o qual incide a verificação, de forma que os atos das pessoas jurídicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado somente são sindicáveis pelo Judiciário.

Comentário:

O controle externo é aquele realizado por um poder sobre a atividade do outro. Nesse caso, um exemplo de controle externo ocorre quando o Poder Judiciário controla a legalidade dos atos administrativos. Em regra, tal controle envolve a atuação do Poder Executivo, motivo pelo qual é classificado como controle externo -> Judiciário controlando o Executivo. Tal controle envolve todas as formas de ilegalidade, incluindo o abuso de poder que abrange o desvio de finalidade. Logo, o Judiciário pode verificar a ocorrência de desvio de finalidade dos atos administrativos.

Ademais, o controle externo também é realizado por meio do controle parlamentar exercido pelo Poder Legislativo, que inclusive é o titular do “controle externo” assim denominado pela Constituição Federal (CF, art. 70). Exemplo de controle do Legislativo ocorre no julgamento das contas do Presidente da República (CF, art. 49, IX). Logo, o gabarito é a letra C.

Vejamos o erro das demais opções:

- a) o controle externo incide sobre toda a Administração, direta ou indireta – ERRADA;
- b) os Tribunais de Contas exercem controle sobre toda a Administração pública, direta ou indireta – ERRADA.
- d) há bastante controvérsia sobre a possibilidade ou não de os tribunais de contas exercerem controle de mérito. Existe uma corrente majoritária que entende ser possível o controle de mérito, porém de forma limitada, para que o órgão de controle não substitua o administrador público. Assim, o erro da alternativa é que nem toda entidade da Administração indireta é de direito público – ERRADA;
- e) os atos das pessoas jurídicas de direito privado podem ser controlados não só pelo Poder Judiciário, mas também pelo Tribunal de Contas e até mesmo, em hipóteses excepcionais, pelo Legislativo. A expressão “sindicáveis” significa que os atos seriam passíveis de controle (CF, 49, X) – ERRADA;

Gabarito: alternativa C.

25. (FCC – TRT 24ª Região (MS)/2017) Considere duas situações hipotéticas:



I. o Congresso Nacional decide apurar a legalidade de ato administrativo praticado pelo presidente de autarquia federal;

II. o Congresso Nacional anulou ato normativo do Poder Executivo que exorbitou do poder regulamentar.

No que concerne ao controle legislativo, especificamente ao controle político exercido pelo Poder Legislativo sobre a Administração pública,

- a) ambas as hipóteses estão corretas.
- b) ambas as hipóteses estão incorretas, pois extrapolam os limites do controle legislativo exercido sobre os atos da Administração pública.
- c) está correta apenas a primeira hipótese; no item II, cabe ao Congresso tão somente sustar atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar.
- d) está correta apenas a segunda hipótese; no item I, compete exclusivamente ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer das Casas, os atos do Poder Executivo, não abrangendo, no entanto, a administração indireta.
- e) ambas as hipóteses estão incorretas, pois foram citadas atribuições exclusivas do Senado Federal no exercício do controle legislativo.

Comentário:

As matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional estão previstas no art. 49 da Constituição Federal de 1988, dentre as quais consta as de sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa e de fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta.

No caso da afirmativa I, portanto, a hipótese está correta.

Já quanto à afirmativa II, o Congresso não pode anulá-los, apenas sustá-los, estando incorreta, portanto.

Assim, está correta apenas a primeira hipótese; no item II, cabe ao Congresso tão somente sustar atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar.

Gabarito: alternativa C.

26. (FCC – TRE SP/2017) Os atos da Administração pública estão sujeitos a controle externo e interno. O controle exercido pelo Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas,

- a) dá-se sobre atos e contratos firmados pela Administração pública, não sendo exercido, contudo, antes da celebração dos referidos instrumentos.
- b) inclui a análise dos editais de licitação publicados, permitindo a modificação da redação daqueles instrumentos, especialmente no que se refere à habilitação, a fim de preservar a igualdade entre os participantes do certame.
- c) autoriza a suspensão de atos e contratos celebrados pela Administração pública quando, instada a revogá-los ou anulá-los, não o fizer no prazo fixado.



d) possibilita a sustação de atos pelo Tribunal de Contas, quando a Administração pública não sanar os vícios indicados pelo mesmo.

e) permite a sindicância das licitações realizadas pela Administração direta e indireta, com a anulação de editais e contratos deles decorrentes sempre que houver vício de legalidade insanável.

Comentário:

a) na verdade, o controle realizado pelo Congresso Nacional com o auxílio do TCU pode ser preventivo, antes mesmo da celebração dos referidos instrumentos – ERRADA;

b) ao falar em permissão para modificação da redação dos editais de licitação, a alternativa dá a entender que o controle do TCU seria como um “aval” para a publicação do edital, o que não procede – ERRADA;

c) o TCU não pode instar os administradores a revogar ou anular atos ou contratos, principalmente porque, no caso da revogação, é feita uma análise de conveniência/oportunidade administrativa, ou seja, de mérito, que não compete ao Tribunal – ERRADA;

d) compete ao Congresso, com o auxílio do TCU, a atribuição de sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal (art. 71, X) – CORRETA;

e) o TCU não tem competência para sustar diretamente atos e contratos firmados pela Administração – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

27. (FCC – TRE SP/2017) O controle exercido pela Administração direta sobre a Administração indireta denomina-se

a) poder de tutela e permite a substituição de atos praticados pelos entes que integram a Administração indireta que não estejam condizentes com o ordenamento jurídico.

b) poder de revisão dos atos, decorrente da análise de mérito do resultado, bem como em relação aos estatutos ou legislação que criaram os entes que integram a Administração indireta.

c) controle finalístico, pois a Administração direta constitui a instância final de apreciação, para fins de aprovação ou homologação, dos atos e recursos praticados e interpostos no âmbito da Administração indireta.

d) poder de tutela, que não pressupõe hierarquia, mas apenas controle finalístico, que analisa a aderência da atuação dos entes que integram a Administração indireta aos atos ou leis que os constituíram.

e) poder de autotutela, tendo em vista que a Administração indireta integra a Administração direta e, como tal, compreende a revisão dos atos praticados pelos entes que a compõem quando não guardarem fundamento com o escopo institucional previsto em seus atos constitutivos.

Comentário:

O princípio da tutela (ou do controle) trata do controle da Administração direta sobre a indireta. Em tal situação, não existe subordinação, mas apenas vinculação, para fins de tutela ou controle finalístico. Tal controle tem por finalidade apurar se a atuação da Administração indireta está alinhada às suas finalidades



legais, ou seja, se as entidades administrativas estão cumprindo as finalidades constantes em suas leis de criação (ou de autorização). Trata-se aqui, também, da aplicação de um outro princípio, o da especialidade. Logo, o gabarito é a letra D.

Vejamos as demais alternativas:

a) a tutela trata-se de um controle de finalidade. Logo, como não há hierarquia, não cabe à Administração direta, em regra, substituir ou anular atos da Administração indireta (isso até pode ocorrer, mas em situações excepcionabilíssimas) – ERRADA;

b) conforme já vimos, não há, em regra, poder de revisão dos atos da Administração indireta pela Administração direta. A revisão pressupõe a existência de hierarquia, que não ocorre nessa relação – ERRADA;

c) de fato, há um controle finalístico. Porém, a Administração direta não é instância de revisão dos atos da Administração indireta, de tal forma que não existe essa “homologação” ou “aprovação” – ERRADA;

e) a autotutela é o controle que a Administração exerce sobre os seus próprios atos, para anulá-los ou revogá-los, conforme o caso. Logo, não trata do controle da Administração direta sobre a indireta. Além disso, esta não faz parte daquela – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

28. (FCC – TRT 23/2016) No que concerne ao controle externo praticado sobre os atos da Administração pública, especificamente quanto ao controle financeiro, considere:

I. Competência do Tribunal de Contas para processar disciplinarmente os responsáveis pela indevida aplicação e utilização de recursos públicos, aplicando as sanções disciplinares previstas no estatuto dos servidores do ente ao qual aqueles estejam vinculados.

II. O julgamento feito pelo Tribunal de Contas das contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário.

III. O deferimento, pelo Tribunal de Contas, das aposentadorias, reformas e pensões, da Administração direta e indireta, a fim de garantir a observância do limite de despesa de pessoal.

IV. A sustação do contrato administrativo, em razão do descumprimento da lei, adotada diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis.

Está correto o que consta APENAS em

- a) IV.
- b) I e II.
- c) I, III e IV.
- d) II e IV.
- e) II e III.



Comentário:

O controle externo é o controle realizado por um Poder sobre os atos de outro. Existem várias formas de controle externo, contudo a Constituição Federal chamou expressamente de controle externo o controle que o Congresso Nacional realiza sobre a atividade financeira, orçamentária, operacional, contábil e patrimonial dos demais Poderes, com o auxílio do Tribunal de Contas da União (CF, art. 70, *caput*). Anota-se que essa forma de controle externo é popularmente conhecida como controle externo financeiro.

Ademais, ainda que seja de titularidade do Congresso Nacional, a verdade é que a Constituição Federal outorgou as competências do controle financeiro, em sua maioria, ao Tribunal de Contas da União, conforme disciplinado no art. 71 da Carta Política.

Agora, vamos julgar os itens:

I – de fato, o Tribunal de Contas deve processar aqueles que utilizarem indevidamente recursos públicos. Porém, isso não é um processo disciplinar, mas sim um processo de controle externo. Assim, as sanções aplicáveis pelo Tribunal de Contas são as previstas na respectiva lei orgânica. A aplicação das sanções disciplinares previstas no estatuto dos servidores do ente ao qual aqueles estejam vinculados é realizada no âmbito de cada Poder pelas respectivas autoridades competentes – ERRADA;

II – segundo a Constituição, compete ao Tribunal de Contas julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público (CF, art. 71, II) – CORRETA;

III – o Tribunal de Contas não defere aposentadoria, reforma e pensão. O que ele faz é proceder o seu registro, com base na legislação em vigor (CF, art. 71, IV) – ERRADA;

IV – sustar é tirar a eficácia de alguma medida. A sustação de atos ilegais compete ao Tribunal de Contas (CF, art. 71, XX). Contudo, tratando-se de contratos administrativos, a competência primária para a sustação é do Congresso Nacional, que deverá solicitar, de imediato, que o Poder Executivo adote as medidas cabíveis (CF, art. 71, § 1º). Contudo, se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas, o Tribunal de Contas decidirá a respeito (CF, art. 71, § 2º) – CORRETA.

Gabarito: alternativa D.

29. (FCC – SEFAZ-MA/2016) São finalidades do controle interno da Administração pública, EXCETO:

- a) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
- b) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.
- c) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.



- d) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
- e) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Executivo, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar do seu recebimento.

Comentário:

As competências do controle interno constam no art. 74 da Constituição Federal:

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

A letra E, que é o gabarito, trata de uma competência do Tribunal de Contas da União (controle externo), prevista no art. 71, I, da Constituição Federal.

Gabarito: alternativa E.

30. (FCC – SEFAZ-MA/2016) O Poder Judiciário exerce o controle

- a) interno da Administração pública, podendo controlar tanto o mérito do ato administrativo, quanto a sua forma.
- b) externo da Administração pública, podendo decidir sobre o mérito do ato administrativo, mas não sobre sua legalidade.
- c) administrativo da Administração pública, podendo controlar tanto o mérito do ato administrativo, quanto a sua forma.
- d) externo da Administração pública, podendo decidir sobre a legalidade do ato administrativo, mas não sobre o seu mérito.
- e) interno da Administração pública, podendo decidir sobre a legalidade do ato administrativo, mas não sobre o seu mérito.

Comentário:

Denomina-se controle externo o controle realizado por um poder sobre os atos de outro. Assim, quando o Judiciário exerce o controle de legalidade dos atos da Administração Pública, está exercendo controle externo. Ademais, lembra-se que o controle judicial recai apenas sobre a legalidade, motivo pelo qual o



Judiciário apenas poderá anular os atos viciados da Administração. Por outro lado, o controle judicial não pode analisar questões de conveniência e oportunidade (mérito) do ato. Por isso, o gabarito é a letra D.

Gabarito: alternativa D.

31. (FCC – TRT 23/2016) O contrato administrativo confere à Administração pública algumas prerrogativas não concedidas ao contratado, mas também a sujeita a controle externo,

- a) que não pode adentrar às alterações unilaterais promovidas no objeto contratual, qualitativas e quantitativas, tendo em vista que essas medidas se inserem no exame essencialmente discricionário do contratante.
- b) exercido previamente à celebração da avença, durante a fase de licitação, tendo em vista que após o contrato constitui lei entre as partes, não podendo ser alterado, sob pena de comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro.
- c) que se presta ao exame de legalidade não só das alterações que o Poder Público venha a promover, qualitativas ou quantitativas, com ou sem concordância do contratado, mas também dos termos originais do contrato celebrado, que pode ser maculado, inclusive, por vícios identificados no procedimento licitatório.
- d) exercido pela Administração pública central, quando se tratar de instrumentos celebrados por entes da Administração indireta, hipótese em que se implementa com maior rigor e alcance, inclusive para permitir a análise de aspectos discricionários, desde que preservado o núcleo essencial de decisão.
- e) sobre os aspectos orçamentário-financeiros, capitaneado pelo Tribunal de Contas competente, que exerce essa competência em auxílio ao Poder Legislativo, em cujo âmbito é promovido o exame de mérito das contratações da Administração pública, para autorizar a celebração dos ajustes.

Comentário:

Essa é uma questão bem interessante, sobre o controle externo da Administração e os contratos administrativos. Sabe-se que o controle externo é aquele que um poder exercer sobre os atos do outro. São exemplos de controle externo: (i) a anulação de um ato administrativo do Executivo pelo Poder Judiciário; (ii) a análise que o Senado faz dos nomes indicados pelo Presidente da República para direção das agências reguladoras; (iii) a possibilidade que o Presidente da República tem de vetar ou sancionar leis; etc.

Porém, o meio de controle que a Constituição Federal expressamente chamou de controle externo é o chamado controle orçamentário-financeiro, previsto nos arts. 70 e 71 da Carta Política.

Em que pese o controle externo possa entrar, ainda que de forma bastante limitada, na análise do mérito de algumas questões, ele é essencialmente um controle de legalidade.

Dessa forma, o controle externo dos contratos administrativos busca analisar as cláusulas originais dos contratos, incluindo os vícios identificados no processo licitatório. Anota-se que a Lei 8.666/1993 dispõe que a nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato (art. 49, § 2º).

Além disso, esse controle poderá analisar as alterações quantitativas e qualitativas dos contratos administrativos. Assim, é possível verificar, por exemplo, se as mudanças quantitativas não extrapolam os



limites previstos na Lei 8.666/1993 ou ainda se as mudanças qualitativas (do projeto ou das especificações) não acabam desnaturando o objeto da licitação ao ponto de configurar burla ao princípio da licitação. Logo, o gabarito é a letra C.

Vejamos o erro das demais opções:

a) ainda que a realização das alterações encontre-se no juízo da discricionariedade, essa liberdade está limitada pela lei, que apresenta limites objetivos para as alterações: as mudanças quantitativas não podem extrapolar os limites previstos na Lei 8.666/1993; enquanto as mudanças qualitativas não podem representar uma mudança total do objeto da licitação – ERRADA;

b) o controle pode ser exercido a qualquer momento, seja durante a licitação, na execução contratual ou até mesmo após a conclusão do objeto – ERRADA;

d) o controle dos contratos firmados pela Administração indireta pode ser exercido pelo ente central, porém com limites previstos em lei. Além disso, não há consenso se o controle que o ente central exerce sobre as entidades da administração indireta é um controle interno ou externo – ERRADA;

e) o Tribunal de Contas, de fato, exerce o controle externo, auxiliando o Poder Legislativo. Contudo, não compete ao Tribunal de Contas fazer o registro prévio dos contratos administrativos, isto é, o Poder Executivo não depende de autorização do Tribunal de Contas, ou mesmo do Poder Legislativo – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

32. (FCC – TRE-RR/2015) O controle sobre os órgãos da Administração Direta é um controle interno e decorre do poder de

a) tutela que permite à Administração rever os próprios atos quando ilegais, apenas.

b) tutela que permite à Administração rever os próprios atos quando ilegais, inoportunos ou inconvenientes.

c) autotutela que permite à Administração rever os próprios atos quando ilegais ou inoportunos, apenas.

d) autotutela que permite à Administração rever os próprios atos quando ilegais, inoportunos ou inconvenientes.

e) autotutela e tutela, sendo possível a análise legal e de mérito dos atos.

Comentário:

Não devemos confundir os princípios da tutela e da autotutela. A tutela é o controle que a Administração direta exerce sobre a Administração indireta.

Já o controle interno que a Administração exerce sobre os seus próprios atos é chamado de autotutela.

Com efeito, a autotutela é ampla, permitindo que a Administração anule os atos ilegais ou revogue os atos inconvenientes e inoportunos. Por isso, o gabarito é a letra D.



As alternativas A, B e E estão incorretas, pois trocaram ou incluíram indevidamente a “tutela”, quando seria apenas o caso de autotutela. Observa-se que, pela tutela, até seria possível, em situações excepcionais, rever a legalidade ou o mérito dos atos da Administração indireta, mas essa é uma situação excepcional, já que não existe hierarquia entre os órgãos da Administração direta e as entidades da Administração indireta.

Por fim, a opção C está errada, pois limitou a autotutela à análise dos atos ilegais e inoportunos, faltando assim os inconvenientes.

Gabarito: alternativa D.

33. (FCC – TRT 3/2015) A Administração pública exerce, em relação aos administrados, uma série de atos decorrentes de prerrogativas e poderes inerentes à função executiva. Em contrapartida, esses atos estão sujeitos a controle, interno e externo, a fim de garantir as melhores práticas em termos de gestão pública, para aumento de produtividade, ganho de eficiência e respeito às garantias e direitos individuais. Também por isso

a) o controle exercido pelo Tribunal de Contas sobre os atos praticados pela Administração pública possui extensão demasiadamente maior, representando a única ferramenta repressiva eficaz de limitação das atividades administrativas, tal como a Administração pública o faz em relação aos administrados quando do exercício de seu poder de polícia.

b) o poder de polícia exercido pela Administração pública possui expresso fundamento na legislação vigente, de modo que deve guardar pertinência com os limites do que lhe autoriza a norma, razão pela qual seu controle está adstrito ao exame de legalidade, para garantir a observância dos princípios constitucionais, direitos e liberdades individuais.

c) o controle interno é aquele praticado pela Administração pública sobre seus próprios atos, razão pela qual é ilimitado e não atende a prazos ou limitações, especialmente em matéria de conveniência e oportunidade, diferentemente do controle externo que, tal qual o poder de polícia, dá-se em caráter excepcional, dentro de quadrantes normativamente bem delimitados, restrito ao exame de legalidade.

d) o controle externo pode ser exercido pelo Poder Judiciário, que também desempenha relevante papel no controle das manifestações do poder de polícia praticadas pela Administração pública, ainda que se possa afirmar remanescer um núcleo discricionário, pertinente ao mérito do ato administrativo, cujos critérios de conveniência e oportunidade não possam ser revistos por aquele Poder.

e) somente o Poder Executivo pode praticar atos administrativos e exercer poder de polícia, posto que sujeito ao controle interno de seus próprios órgãos e ao controle externo do Legislativo e do Executivo, estes que não poderiam se submeter a controle daquela natureza, razão pela qual não poderiam receber atribuição com poderes ilimitados.

Comentário:

O controle externo é aquele exercido por um poder sobre os atos de outro. Assim, quando o Judiciário controla atos do Poder Executivo estará realizando controle externo. Com efeito, o Poder Judiciário, quando provocado, poderá controlar qualquer ato administrativo, incluindo os atos de polícia, ainda que discricionários. Nessa situação, será possível verificar, por exemplo, se o ato é proporcional e razoável, verificando se a autoridade não realizou medidas extremas sob o argumento da discricionariedade. Vale dizer que um ato desproporcional de desarrazoado é ilegítimo, de tal forma que em tal situação não se está



analisando o mérito, mas sim os limites razoáveis da atuação do agente público. Assim, não cabe ao Judiciário substituir o agente administrador, de tal forma que o controle dos atos discricionários não pode invadir o mérito do ato. Logo, o gabarito é a opção D.

a) o controle do Tribunal de Contas sobre os atos da Administração não é a única ferramenta repressiva para limitar a atuação administrativa, já que existem outros meios de controle, como o controle interno da própria Administração, o controle judicial, o controle realizado pelo Congresso Nacional, etc. – ERRADA;

b) o controle do poder de polícia não se limita ao aspecto da legalidade, pois outras questões podem ser analisadas, como a moralidade, a razoabilidade, a proporcionalidade, etc. – ERRADA;

c) de fato, o controle interno é aquele feito pela Administração sobre os seus próprios atos, constituindo um meio de controle mais amplo, já que fundamentado no princípio da hierarquia. No entanto, tal controle não é ilimitado, pois deve observar alguns parâmetros, como o da segurança jurídica (aplicável, por exemplo, na existência de prazo decadencial de cinco anos para desfazer atos que favoreçam os administrados de boa-fé) – ERRADA;

e) não é apenas o Poder Executivo que poder “praticar atos administrativos”, pois os demais poderes também exercem esses atos quando, por exemplo, licitam, contratam servidores, aplicam sanções disciplinares, etc. Além disso, a questão possui um erro que talvez tenha sido de digitação, no trecho “controle externo do Legislativo e do Executivo”, é provável que o avaliador queria dizer “controle externo do Legislativo e do Judiciário”. Além disso, o Legislativo e o Judiciário também se submetem ao controle interno (próprio) – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

34. (FCC – TRT 9/2015) As atividades desempenhadas pela Administração pública não estão imunes a controle, o que é inerente, inclusive, ao princípio da separação de poderes. Contrapondo o controle exercido pelos Tribunais de Contas e a teoria do ato administrativo, a atuação daquelas Cortes de Contas

a) é expressão do controle interno dos atos da Administração pública, restrito aos aspectos financeiros, o que abrange não só a análise contábil, de receitas e despesas, mas também verificações da oscilação patrimonial dos entes.

b) é acessória e dependente do controle do Poder Legislativo, que atua em maior abrangência e profundidade nas matérias exemplificativas constantes da Constituição Federal, examinando não só os aspectos de legalidade dos atos administrativos, mas também o núcleo essencial dos atos discricionários.

c) envolve também análise de mérito da atuação da Administração pública, pois abarca exame de economicidade, o que implica avaliar a relação entre as opções disponíveis e o benefício delas decorrentes.

d) restringe-se às pessoas jurídicas de direito público, integrantes da Administração direta ou indireta, que celebram negócios jurídicos e proferem manifestações que possuem natureza jurídica de ato administrativo.

e) possui apenas competências fiscalizatórias, ou seja, de natureza inquisitória, cabendo as funções corretivas e sancionatórias ao Poder Legislativo ao qual a Corte de Contas está vinculada, ainda que possa propor as medidas coercitivas cabíveis.

Comentário:



- a) o controle dos Tribunais de Contas é uma forma de controle externo e alcança os aspectos contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial – ERRADA;
- b) o art. 71 da Constituição Federal dispõe que o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido *com o auxílio* do Tribunal de Contas da União. Contudo, dizer que o TCU auxilia o Congresso não significa que ele é um órgão auxiliar, até porque o TCU possui competências próprias e privativas, exercidas sem qualquer participação do Legislativo – ERRADA;
- c) o controle dos tribunais de contas abrange a legalidade, a legitimidade, a *economicidade*, a aplicação das subvenções e da renúncia de receitas. Portanto, de certa forma, pode-se dizer que envolve um controle de mérito, justamente porque a economicidade analisa se a medida administrativa era a mais econômica em cada caso, avaliando as diversas alternativas disponíveis para a Administração. Daí a correção do item. Deve-se anotar, todavia, que esse controle de mérito é limitado, pois os tribunais de contas não podem substituir os administradores públicos, devendo apenas avaliar se de fato a conduta era ou não a mais econômica, mas sem interferir em questões subjetivas – CORRETA;
- d) o controle externo dos tribunais de contas envolve toda Administração, direta e indireta, independentemente da natureza jurídica da entidade – ERRADA;
- e) os tribunais de contas possuem funções corretivas e sancionatórias, pois podem determinar a correção das irregularidades (CF, art. 71, IX) e aplicar sanções (CF, art. 71, VIII) – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

35. (FCC – TRF 2/2007) É função do controle interno:

- a) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal.
- b) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
- c) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo.
- d) realizar, por iniciativa própria, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira e orçamentária.
- e) apreciar, para fins de registro, a legalidade da concessão de aposentadorias e pensões.

Comentário:

As competências do controle interno constam no art. 74 da Constituição, entre elas:

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

[...]

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

As demais competências mencionadas são todas do TC (art. 71, CF/88).

Gabarito: alternativa B.



36. (FCC – BACEN/2006) O sistema de controle interno prescrito pela Constituição Federal, a ser mantido de forma integrada pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, tem, dentre as suas atribuições, a de

- a) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta.
- b) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei.
- c) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.
- d) assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade.
- e) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres.

Comentário:

Assim como na questão anterior, a banca incluiu um monte de competências do TC com competências do controle interno. A única atribuição que compete ao controle interno é a prevista na alternativa C, as demais são do TC:

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

[...]

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

Gabarito: alternativa C.

37. (FCC – TCE-SP/2005) O sistema de controle interno de fiscalização contábil, financeira e orçamentária previsto na Constituição Estadual deve ser mantido de forma integrada

- a) pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário nacionais e estaduais.
- b) pelo Tribunal de Contas e pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário do Estado-Membro.
- c) pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário estaduais.
- d) pelo Tribunal de Contas do Estado, a quem cabe tal fiscalização no âmbito do Estado-Membro.
- e) pelos Tribunais de Contas da União e dos Estados.

Comentário:

Vamos responder de acordo com o artigo 74 da CF/88: “Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno [...]”.



A integração entre os controles internos é dentro da esfera da federação correspondente. Logo, a alternativa correta é a letra C, pois os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário deverão manter, de forma íntegra, um sistema de controle interno.

Gabarito: alternativa C.

38. (FCC – TCE-SP/2005) Dentre as funções do sistema de controle interno a ser mantido, de forma integrada, pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, está a de

- a) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
- b) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei.
- c) determinar prazo para que órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade.
- d) fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo.
- e) emitir parecer prévio sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, etapa necessária para a aprovação dessa lei.

Comentário:

Voltamos ao artigo 74 da CF:

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

No mesmo modelo das questões anteriores, todas as demais competências são do TC.

Gabarito: alternativa A.

39. (FCC – TCE-AP/2012) A respeito da interface entre o controle externo e interno a que se submete a Administração Pública, é correto afirmar:

- a) Atuam de forma autônoma e independente, devendo apenas assegurar a ciência recíproca de eventuais ilegalidades identificadas.
- b) O controle interno subordina-se ao controle externo, caracterizando-se hierarquicamente como auxiliar dos Tribunais de Contas.
- c) O controle externo, exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio dos Tribunais de Contas e o controle interno, existente no âmbito de cada Poder, atuam de forma coordenada, não cabendo a fiscalização de um deles quando o outro já tenha atuado.



- d) Os responsáveis pelo controle interno que tomem ciência de irregularidade ou ilegalidade estão obrigados a dela dar ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de se tornarem solidariamente responsáveis.
- e) Alcançam matérias diversas, porém devem ser executados de forma coordenada, podendo, para maior eficácia, procederem à delegação recíproca de poderes e atribuições.

Comentário:

Três pontos da CF merecem destaque:

*Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, **mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.***

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: [...]

*IV - **apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.***

*§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, **dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.** (grifos nossos)*

Diante disso, a alternativa A está errada, pois eles não atuam de forma autônoma e independente, e sim de forma complementar. Com efeito, não há subordinação entre os controles, logo a B também é errada. Ademais, não existe essa história de que, quando um já fiscalizou, o outro não pode mais fiscalizar, podendo existir casos que tanto o controle interno quanto o externo fiscalizam o mesmo evento, assim a C está errada. Já a letra E também é errada, pois não há que se falar em delegação recíproca de poderes e atribuições, já que as competências decorrem da Constituição.

Por fim, nosso gabarito está na letra D, uma vez que, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, o responsável pelo controle interno deve dar ciência ao TC, sob pena de responsabilidade solidária.

Gabarito: alternativa D.

40. (FCC – TRT-6/2012) O controle administrativo é o poder de fiscalização e correção que a Administração pública exerce sobre

- a) seus próprios atos.
- b) os atos da sociedade.
- c) a intenção entre a comunidade e os tribunais.
- d) o número de atos aprovados e os de interesse dos tribunais de Justiça.
- e) a contabilidade e as finanças das entidades privadas.



Comentário:

Os controles administrativos se referem ao poder de fiscalização que a própria administração exerce sobre os seus próprios atos. Esta é uma definição mais ampla, abrangendo as diversas formas de controle e considerando a administração como única. Assim, abarca tanto os controles interno quanto externo.

As demais alternativas versam sobre outros tipos de controle que não se relacionam com a nossa matéria, como, por exemplo, o controle sobre as finanças de entidades privadas, mais inerente às fiscalizações tributárias.

Gabarito: alternativa A.

41. (FCC – DPE RS/2011) Atenção: Na questão são apresentadas três assertivas, que podem ser corretas ou incorretas. Considere as seguintes afirmações com relação aos controles externo e interno da administração pública, tendo em vista os artigos 70 a 75 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:

I. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma independente, sistema de controle interno, com a finalidade de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

II. Os responsáveis pelo controle externo, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas competente, sob pena de responsabilidade subsidiária.

III. O controle externo exercerá a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

Para responder a questão, use a seguinte chave:

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e III.
- e) II e III.

Comentário:

O erro do item I é que o sistema de controle interno deve ser mantido de forma integrada. Já o erro do item II se refere à forma de responsabilidade que é solidária. Por fim, o item III está correto, pois o exercício da fiscalização contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial (COFOP) da administração deve ocorrer quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (LeLEco + aplicação das subvenções e renúncia de receitas).



Gabarito: alternativa C.

42. (FCC – PMSP/2012) O controle exercido pelos Tribunais de Contas, na qualidade de auxiliar o controle externo, a cargo do Poder Legislativo, alcança, de acordo com a Constituição Federal,

- a) as contas dos administradores de entidades integrantes da Administração direta e indireta e daqueles que derem causa a qualquer irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.
- b) a legalidade dos atos de admissão de pessoal, da Administração direta e indireta, inclusive as nomeações para cargos de provimento em comissão.
- c) as concessões de aposentadorias, reformas e pensões, bem como as melhorias posteriores, ainda que não alterem o fundamento legal do ato concessório.
- d) os recursos repassados a entidades privadas mediante convênios, acordos, ou outros ajustes, exceto se a entidade não possuir finalidade lucrativa.
- e) os contratos celebrados pela Administração direta e indireta, exceto aqueles decorrentes de regular procedimento licitatório.

Comentário:

Segundo o inciso II do artigo 71 da CF, compete ao Tribunal de Contas julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Assim, a alternativa A está correta.

Vejamos o erro das demais:

- b) e c) a apreciação para fins de registro não inclui as nomeações para cargos de provimento em comissão nem as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório:

*III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, **excetuadas** as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, **ressalvadas** as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório; (grifos nossos)*

- d) não há exceção, usou recurso público deve prestar contas da sua utilização, independente se a entidade é lucrativa ou não.

- e) ocorrendo por dispensa, inexistência ou por procedimento licitatório normal, o contrato pode ser fiscalizado.

Gabarito: alternativa A.

43. (FCC – TCE-PR/2011) De acordo com a Constituição Federal, a decisão do Tribunal de Contas que concluir pela ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas



- a) aplicará aos responsáveis as penalidades previstas na legislação de improbidade administrativa, inclusive a perda de cargo ou função pública.
- b) dependerá, para sua eficácia, de homologação pelo Congresso Nacional ou Assembleia Legislativa, conforme o caso.
- c) aplicará aos responsáveis, entre outras sanções previstas em lei, multa proporcional ao dano causado ao erário, a qual possui eficácia de título executivo.
- d) condenará os responsáveis à devolução dos valores auferidos ilicitamente, bem como aplicará multa cominatória, dependendo, para sua eficácia, de aforamento de ação de improbidade pelo Ministério Público.
- e) aplicará aos responsáveis as sanções previstas em lei, que incluem a perda dos valores auferidos ilicitamente, multa cominatória, estas com eficácia imediata, e perda do cargo ou função pública, esta sujeita à homologação judicial.

Comentário:

A resposta da questão pode ser encontrada no artigo 71 da CF, inciso VIII e §3º:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: [...]

*VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, **as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário**; [...]*

*§ 3º - As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão **eficácia de título executivo**. (grifos nossos)*

Assim, nosso gabarito é a letra C. Vejamos as demais alternativas:

- a) as penas decorrentes da Lei de Improbidade Administrativa são aplicadas pelo Judiciário; b) não há homologação das decisões do TC pela Assembleia (nem do TCU pelo CN); d) a decisão que aplicar multa ou cominar débito, tem eficácia de título executivo, logo não depende de ação do MP; e) está totalmente errada, o TC não tem competência para determinar a perda do cargo ou função pública.

Gabarito: alternativa C.

44. (FCC – TCE-PR/2011) A titularidade do controle externo é do

- a) Poder Executivo, com auxílio do Tribunal de Contas.
- b) Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas.
- c) Poder Judiciário, com o auxílio do Tribunal de Contas.
- d) Tribunal de Contas, com o auxílio do Poder Legislativo.
- e) Ministério Público, com o auxílio do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas.

Comentário:



A titularidade do controle externo é do Poder Legislativo (Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores), auxiliado pelo Tribunal de Contas.

Gabarito: alternativa B.

45. (FCC – TCE-AP/2012) O controle externo no Brasil

- a) está a cargo do Tribunal de Contas, auxiliado pelo Poder Legislativo.
- b) é superior, hierarquicamente, ao controle interno.
- c) é exercido pelo Tribunal de Contas, desde que provocado.
- d) tem poder judicante.
- e) caracteriza-se pela superioridade do Tribunal de Contas da União diante dos Tribunais de Contas Estaduais.

Comentário:

Vejamos a Constituição Federal:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: [...]

*II - **julgar** as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; (grifos nossos)*

Assim, a resposta é a letra D, pois o Tribunal de Contas tem o poder judicante, isto é, o poder para julgar as contas dos administradores e demais responsáveis. O erro da letra A nós já vimos, a opção inverte: Legislativo auxiliado pelo TC. Não há relação de subordinação entre os controles interno e externo, há complementariedade, logo a opção B está errada. O controle externo é exercido, também, pelo TC, podendo ocorrer por iniciativa própria ou provocado. Por fim, os Tribunais de Contas são independentes, não há qualquer relação entre o TCU e os TCE's.

Gabarito: alternativa D.

46. (FCC – TCE-SP/2011) O Tribunal de Contas da União

- I. é um órgão auxiliar do Congresso Nacional, apesar de fazer parte do Poder Judiciário.
- II. exerce a função de controle externo da administração federal e dos demais Tribunais de Contas dos Estados e Municípios, conforme previsão constitucional.
- III. pode aplicar aos responsáveis por irregularidades de contas, as sanções previstas em lei, inclusive multa proporcional ao dano causado ao erário.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I.



- b) II.
- c) III.
- d) I e II.
- e) I e III.

Comentário:

O TC não faz parte de nenhum Poder, embora esteja associado ao Legislativo para fins orçamentários e de responsabilidade fiscal. Ademais, o TC não é órgão auxiliar do Legislativo, mas o auxilia no exercício do controle externo. Logo, o item “I” está errado.

Cada Tribunal de Contas atua dentro de sua área de competência, não há relação de hierarquia entre os TCE's e o TCU. Além disso, não cabe recurso ao TCU sobre uma decisão proferida pelo TCE. Assim, errado o item.

O último item confere com a CF: “Art. 71. [...] VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;”.

Temos, então, um único item correto.

Gabarito: alternativa C.

47. (FCC – TCE-SP/2011) A Constituição Federal determina, de forma expressa, que será exercida pelo Congresso Nacional a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à

- a) economicidade, renúncia de subvenções, legalidade, legitimidade, conveniência e oportunidade dos atos de gestão.
- b) legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.
- c) legitimidade, economicidade, renúncia de receitas, conveniência e oportunidade dos atos de gestão.
- d) renúncia de receitas, probidade, conveniência e oportunidade dos atos de gestão, legalidade e legitimidade.
- e) conveniência e oportunidade dos atos de gestão, legalidade, justiça, legitimidade e probidade.

Comentário:

Os critérios para o exercício do controle externo são quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas (LeLEco + subvenções e renúncia de receitas). Assim, gabarito letra B.

Gabarito: alternativa B.



48. (FCC – TCE-AP/2012) Uma entidade de assistência social, sem fins lucrativos, recebeu recursos de um município do Estado do Amapá, a título de subvenção social, para a realização de despesas de custeio. Quando da fiscalização pelo Tribunal de Contas, o contabilista da Prefeitura informou que não exigiu a prestação de contas da beneficiária pois entendeu que ela não estava obrigada a apresentá-la. A informação prestada pelo servidor pode ser considerada

- a) correta, uma vez que a entidade é sem fins lucrativos.
- b) correta, uma vez que a entidade presta serviços na área da assistência social.
- c) incorreta, pois a beneficiária somente estaria isenta da obrigação de prestar contas se a finalidade do repasse fosse a realização de investimentos.
- d) incorreta, pois deve prestar contas qualquer pessoa jurídica que utilize dinheiro público.
- e) correta, uma vez que subvenção a entidades não está sujeita à prestação de contas em razão do interesse público de suas atividades.

Comentário:

A resposta consta no parágrafo único do artigo 70 da CF/88: “Art. 70. [...] Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.”

Percebam que a Constituição não traz exceções. Utilizou recursos – deve prestar contas.

Gabarito: alternativa D.

49. (FCC – TCE-SP/2012) Sobre o controle externo da execução orçamentária do ente público, é correto afirmar que

- a) deverá ser realizada pelo Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, o qual emitirá parecer prévio sobre a regularidade das contas.
- b) o Tribunal de Contas não terá autonomia financeira e orçamentária, devendo sua proposta orçamentária ser efetuada por órgão técnico do Poder Legislativo.
- c) cabe ao Poder Judiciário, com base no parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas, decidir se o numerário público foi empregado com probidade pela administração pública.
- d) será executado pelo próprio Poder Executivo, por meio da contratação de auditorias terceirizadas especializadas, cujo relatório final será submetido à aprovação pelo Poder Legislativo.
- e) é vedado ao Tribunal de Contas a consulta e a utilização dos relatórios dos órgãos de controle interno dos entes públicos.

Comentário:

Percebam, novamente, que a resolução de quase todas as questões de controle externo é possível com a simples leitura dos artigos 70 e 71 da CF. Vejamos:



Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

*I - **apreciar as contas** prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante **parecer prévio** que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; (grifos nossos)*

O Tribunal de Contas não julga as contas do Chefe do Poder Executivo. Então, quanto às contas do governador acontece a mesma coisa. O TCE limita-se a emitir um parecer prévio conclusivo, cabendo o julgamento ao Poder Legislativo. Assim, a alternativa A é o nosso gabarito.

A alternativa B está errada, pois o TC tem autonomia financeira e orçamentária, elaborando sua própria proposta.

As letras C e D são absurdas. Quem decide sobre a aplicação do numerário público é o próprio TCE no exercício de seu poder fiscalizatório e judicante. E o controle externo é exercido pelo Legislativo e pelo TC.

A letra E está errada, pois o TC pode se utilizar dos relatórios dos órgãos de controle interno para nortear a sua atividade.

Gabarito: alternativa A.

50. (FCC – TCE-PR/2011) No controle externo, é competência do Tribunal de Contas

- a) sustar, de imediato, contrato administrativo eivado de ilegalidade.
- b) decidir a respeito de sustação de contrato administrativo, caso o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não cumpram com as atribuições constitucionais que lhes competem.
- c) anular contrato administrativo, caso seja apurado em auditoria que o mesmo não atendeu aos requisitos legais para ser celebrado, imputando pena de multa proporcional ao dano ao erário.
- d) revogar contrato administrativo impugnado quando, decorrido o prazo de 180 dias, o Congresso Nacional ou o Poder Executivo competente não o fizer.
- e) sustar, anular ou revogar contrato administrativo celebrado sem prévia licitação ou com licitação em modalidade não adequada à espécie de contrato, desde que o Poder Executivo competente deixe de agir no prazo previamente assinado.

Comentário:

Questão um pouco mais pesada. Quando se referir à ilegalidade de um ato administrativo, o TC determina ao órgão responsável que tome as medidas necessárias para o exato cumprimento da lei. Caso o órgão descumpra tal determinação, o TC pode sustar a execução do ato impugnado, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal (não confunda com Congresso Nacional).

Porém, com os contratos a coisa é diferente. O TC determina ao órgão que tome a medida para o exato cumprimento da lei. Se não atendido, o TC comunica o Congresso Nacional, o qual poderá sustar o contrato e solicitar que o Poder Executivo tome as medidas cabíveis. Todavia, se decorridos 90 (noventa) dias sem que o CN ou o Executivo tomem essas medidas, o Tribunal poderá decidir a respeito da sustação. Assim, a alternativa correta é a letra B.



Gabarito: alternativa B.

51. (FCC – TCE-AP/2012) Nos termos da Constituição Federal, a inspeção de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial em uma unidade do Poder Legislativo, Executivo ou Judiciário pode ser realizada, pelo Tribunal de Contas, por iniciativa de

- a) sindicato.
- b) associação de classe.
- c) associação sem fins lucrativos.
- d) partidos políticos.
- e) comissão técnica ou de inquérito.

Comentário:

A realização de inspeções, por parte do Tribunal de Contas, pode decorrer de iniciativa própria ou por solicitação da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou de comissões técnicas ou de inquérito:

Art. 71. [...]

*IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de **Comissão técnica ou de inquérito**, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II; (grifos nossos)*

Gabarito: alternativa E.

52. (FCC – TCE-PR/2011) O Prefeito de um município do Estado do Paraná celebrou termo de parceria com uma entidade assistencial, sem fins lucrativos, para promover aulas a analfabetos. Todavia, a beneficiária negou-se a prestar contas ao TCE/PR, alegando que esse ato estava fora de sua jurisdição. A medida tomada pela entidade pode ser considerada

- a) correta, uma vez que a competência para fiscalização de despesas relacionadas à educação de analfabetos é do Tribunal de Contas da União.
- b) incorreta, uma vez que a jurisdição do TCE/PR abrange qualquer entidade que utilize bens e valores públicos.
- c) incorreta, salvo se os valores repassados não excederam a 0,01% do orçamento anual do Município.
- d) correta, uma vez que a beneficiária é entidade sem fins lucrativos.
- e) correta, uma vez que a beneficiária não é órgão público.

Comentário:

Vejamos:



Art. 70 [...] Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. (grifos nossos)

Não há exceção. Usou recursos públicos, tem que prestar contas.

Gabarito: alternativa B.

53. (FCC – TCE-AP/2012) Terão eficácia de título executivo as decisões do Tribunal de Contas

- a) de que resultem imputação de débito ou multa.
- b) pela regularidade da matéria julgada.
- c) que determinaram o trancamento das contas.
- d) sobre as prestações de contas anuais dos Prefeitos.
- e) que se refiram a operações de crédito.

Comentário:

Conforme consta no parágrafo terceiro do artigo 71 da CF: “§ 3º - As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.”

Isso significa que as condenações dos tribunais de contas que impliquem em condenação de débito (obrigação de ressarcimento) ou cominação de multa (penalidade) podem ser executadas diretamente pelas respectivas procuradorias, sem a necessidade de instituir ação de reconhecimento. Para exemplificar, quando você tem uma dívida a receber e aciona o Judiciário, a ação se dividirá em duas partes, a primeira para reconhecer o seu direito e a segunda para cobrar o valor. Os títulos executivos extrajudiciais emitidos pelos TC's eliminam a necessidade da ação de reconhecimento.

Gabarito: alternativa A.

54. (FCC – TCE-PR/2011) A Constituição Federal estabelece que os Tribunais de Contas estaduais serão integrados por

- a) três Conselheiros.
- b) cinco Conselheiros.
- c) sete Conselheiros.
- d) nove Conselheiros.
- e) onze Conselheiros.

Comentário:

Lembram o que eu falei? Leiam os artigos 70 ao 75 da CF:



Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.

*Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, **que serão integrados por sete Conselheiros**. (grifos nossos)*

Gabarito: alternativa C.

55. (FCC – TCE-PR/2011) A Constituição Federal estabelece que as decisões do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de

- a) decisão preliminar.
- b) título executivo.
- c) precatório.
- d) sentença normativa.
- e) título judicial.

Comentário:

As decisões do Tribunal de Contas que resultam em imputação de débito ou multa terão a eficácia de título executivo (extrajudicial).

Gabarito: alternativa B.

Concluimos por hoje. Espero por vocês em nosso próximo encontro!

Bons estudos.

HERBERT ALMEIDA.

<http://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorProfessor/herbert-almeida-3314/>



@profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida e /controleexterno

Se preferir, basta escanear as figuras abaixo:



Instagram (pelo aplicativo do IG)



Youtube



Telegram



QUESTÕES COMENTADAS NA AULA

1. (AOCP – UFFS/2019) Em uma situação hipotética, o Município “X” está enfrentando um momento de dificuldade e escassez de recursos financeiros, mas necessita da construção de uma escola, bem como de um hospital. No entanto há disponibilidade financeira suficiente somente para realizar uma das obras mencionadas e o administrador público, em virtude de seu juízo de conveniência e oportunidade, decidiu por construir a escola, observando, sem qualquer infringência, todas as disposições legais relativas à realização da obra. Nesse caso, quanto ao controle do ato administrativo, é correto afirmar que

a) está sujeito apenas a controle pelo Poder Judiciário, em face à flagrante violação às exigências legais, inclusive aos princípios constitucionais, sendo o caso de ilegalidade evidente, o que pode ensejar a anulação do ato administrativo.

b) está sujeito apenas a controle pela própria Administração Pública, face à violação à discricionariedade, sendo o caso de anulação do ato praticado, por ofensa aos princípios constitucionais da supremacia do interesse público.

c) não está sujeito a controle pelo Poder Judiciário, já que observou as exigências legais, inclusive no que se refere aos princípios administrativos, e a decisão do administrador está pautada pela discricionariedade de seus atos, somente se submetendo à (re) análise pela própria Administração Pública.

d) não está sujeito a controle pelo Poder Judiciário, já que a anulação dos atos administrativos compete exclusivamente a própria Administração Pública, em razão dos critérios de conveniência e oportunidade.

e) está sujeito apenas a controle pelo Poder Judiciário, uma vez que a revogação do ato administrativo compete ao Poder Judiciário que analisa a legalidade do ato e a violação à legalidade autoriza a atuação do Poder Judiciário.

2. (AOCP – UFPB/2019) Em termos de administração pública direta, o controle da administração decorre da

a) vinculação administrativa.

b) entidade descentralizada

c) subordinação hierárquica.

d) compreensão autoritária.

e) descentralização política.

3. (AOCP – PC ES/2019) Assinale a alternativa correta acerca do controle e da fiscalização da administração.

a) A competência do sistema de controle interno nos poderes da União restringe-se ao exercício do controle sobre entidades da administração pública direta, indireta, fundacional e autárquica.

b) O controle judicial se sobrepõe ao controle administrativo.

c) Os órgãos do Poder Executivo, assim como os órgãos dos demais Poderes quando realizarem função administrativa, sujeitar-se-ão ao controle interno e externo.



d) O controle administrativo, que consiste no acompanhamento e na fiscalização do ato administrativo por parte da própria estrutura organizacional, configura-se como controle de natureza interna, privativo do Poder Executivo.

e) O controle externo no Brasil é exercido a priori e a posteriori, mas não de forma concomitante.

4. (AOCP – PC ES/2019) Sobre o Controle Legislativo, é correto afirmar que

a) possui seu fundamento de maneira eminentemente constitucional.

b) é aquele que espelha o desejo daqueles que o executam levando em consideração a prerrogativa de fiscalizar a Administração Pública sob os critérios financeiros.

c) é aquele que examina a legalidade dos atos e leis de maneira distanciada dos interesses políticos.

d) o Poder Legislativo incide especificamente sobre a atividade administrativa do Estado, seja qual for o Poder onde esteja sendo desempenhada.

e) assegura o seu controle em um julgamento em que o único fator de motivação é a lei ou a Constituição, justamente por ser o legislativo um Poder equidistante do interesse das pessoas públicas e privadas.

5. (AOCP – PC ES/2019) Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de instrumento de controle jurisdicional da Administração Pública.

a) Reclamação Administrativa.

b) Comissão Parlamentar de Inquérito.

c) Pedido de Informação.

d) Recurso Administrativo.

e) Mandado de Segurança.

6. (AOCP – TRT RJ/2018) A respeito do controle da Administração Pública, assinale a alternativa correta.

a) No processo de revisão, no âmbito da Administração Federal, é admitida a *reformatio in pejus*, desde que haja a possibilidade de manifestação prévia do recorrente.

b) Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após o esgotamento da segunda instância administrativa.

c) O sistema francês é marcado pela dualidade de jurisdição, tendo em vista que, ao lado do Poder Judiciário, o ordenamento contempla uma Justiça Administrativa competente para dirimir conflitos de interesse envolvendo a Administração Pública.

d) O controle ministerial exercido pelos Ministérios sobre os órgãos de sua estrutura administrativa caracteriza controle interno por vinculação.

e) É constitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiros ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.

7. (INSTITUTO AOCP – CASAN/2016) Uma das formas de controle da administração pública ocorre através da prestação de contas na fase final do processo orçamentário. Qual é o controle exercido pelos gestores da administração pública?

a) Controle executivo.



- b) Controle externo.
- c) Controle interno.
- d) Controle contínuo.
- e) Controle administrativo.

8. (AOCP – TCE PA/2012) Acerca do Controle da Administração Pública, assinale a alternativa que apresenta um mecanismo de controle do Poder Judiciário.

- a) Tribunal de Contas fazendo controle concentrado das leis.
- b) Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) quando investiga e aplica sanções aos agentes políticos.
- c) Sustação dos atos normativos do poder executivo que exorbitem da função de regulamentar, a qual é função exclusiva do Poder Judiciário.
- d) Julgamento de Ação Civil Pública.
- e) Nomeação de dirigentes para a Administração Indireta.



GABARITO



1. C
2. C
3. C
4. A
5. E
6. C
7. C
8. D

REFERÊNCIAS

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. **Direito administrativo descomplicado**. 19ª Ed. Rio de Janeiro: Método, 2011.

ARAGÃO, Alexandre Santos de. **Curso de Direito Administrativo**. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de Direito Administrativo**. 31ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

BARCHET, Gustavo. **Direito Administrativo: teoria e questões**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

JUSTEN FILHO, Marçal. **Curso de direito administrativo**. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

MEIRELLES, H.L.; ALEIXO, D.B.; BURLE FILHO, J.E. **Direito administrativo brasileiro**. 39ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.



QUESTÕES COMENTADAS NA AULA

1. (FCC – TJCE / 2026) Nem sempre o poder é utilizado de forma adequada pelos administradores. Como a atuação destes deve sujeitar-se aos parâmetros legais, a conduta abusiva não pode merecer aceitação no mundo jurídico, devendo ser corrigida na via administrativa ou judicial. A utilização do poder, portanto, deve guardar conformidade com o que a lei dispuser. (Adaptado de: CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 2018) Com base no trecho acima e à luz dos poderes e deveres dos administradores públicos,

- a) controle externo e interno dos atos administrativos constituem ferramentas adequadas juridicamente para o combate ao abuso de poder.
- b) o dever dos administradores de sujeição dos seus atos aos parâmetros legais revela o caráter tipicamente discricionário destes.
- c) o chamado desvio de poder refere-se a conduta praticada dentro dos limites da legalidade, quanto à finalidade de interesse público do ato, mas por pessoa não investida de poderes para tal.
- d) o chamado excesso de poder consiste no exercício do poder de polícia para além dos limites definidos ordinariamente na lei, sendo tal conduta autorizada em hipóteses excepcionais de guerra, comoção interna ou calamidade pública.
- e) os poderes administrativos são atribuições conferidas com exclusividade aos agentes políticos detentores de mandato eletivo e não se confundem com as prerrogativas de direito público conferidas juridicamente a todos os agentes públicos.

2. (FCC – TJCE / 2026) Em matéria de controle da Administração Pública,

- a) a supervisão procedida por uma Secretaria de Estado sobre as ações e os programas desenvolvidos pelos órgãos e entidades a ela vinculadas constitui forma de controle social externo.
- b) a competência do Tribunal de Contas para julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração pública federal é modo de exercício de controle externo jurisdicional.
- c) os chamados remédios constitucionais são formas de controle interno da Administração Pública.
- d) a competência do Congresso Nacional para sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa constitui modo de exercício de controle externo político.
- e) o controle que, quanto ao momento, classifica-se como prévio somente existirá no âmbito do controle interno, sendo exercido pelos próprios órgãos da Administração Pública.

3. (FCC – TRT PE / 2025) O controle dos atos da Administração Pública e exercido internamente, pelos próprios órgãos e entidades da estrutura administrativa, mas também externamente, por meio dos órgãos de controle. Consoante a nova disciplina da Lei nº 14.133/2021, os órgãos de controle externo devem considerar, na fiscalização dos atos regidos pela norma, a

- a) natureza jurídica do órgão ou entidade, já que se limitam ao controle dos atos e negócios praticados pela Administração direta e pelas entidades de classe.



- b) faculdade de substituir a Administração Pública, no caso de reiterada omissão ou negligência para regular e disciplinar suas relações jurídicas.
- c) adoção de critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco, em face das razões apresentadas pelos órgãos interessados.
- d) possibilidade de desconstituírem os atos e contratos administrativos, por motivos de conveniência e oportunidade.
- e) permissão para suspender, anular ou aditar os atos e ajustes praticados pela Administração Pública, desde que demonstradas as razões para tanto.

4. (FCC – Prefeitura de São Paulo - SP / 2025) No que concerne aos espectros de atuação dos controles interno e externo da Administração Pública, tem-se que

- A) as decisões da instância máxima do controle interno no âmbito do Poder Executivo, assim como aquelas do Tribunal de Contas, possuem eficácia de título executivo quando importem aplicação de multa aos responsáveis.
- B) o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas não possui ingerência nos aspectos de eficiência da atuação de empresas públicas e sociedades de economia mista, os quais situam-se no âmbito do poder de tutela da Administração direta.
- C) o controle externo do Executivo, exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas, é instância revisional do interno no que concerne ao exame das contas dos administradores públicos.
- D) o controle interno restringe-se ao monitoramento e à avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual, da execução dos programas de governo e do orçamento.
- E) os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela deverão dar ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária.

5. (FCC – Prefeitura de São Paulo - SP / 2025) O controle jurisdicional da Administração Pública

- A) é exercido judicialmente por meio de ações promovidas pelo Ministério Público, uma vez que os cidadãos não possuem legitimidade para questionar atos administrativos.
- B) abrange a revisão de mérito de atos administrativos pela Justiça, permitindo que o Judiciário substitua as decisões discricionárias do administrador público.
- C) pode ser exercido por meio da ação popular, que permite que qualquer cidadão questione judicialmente a legalidade de atos administrativos que causem lesão ao patrimônio público, à moralidade administrativa ou ao meio ambiente.
- D) permite a anulação de atos administrativos pelo Poder Judiciário, mas não admite a imposição de obrigações específicas à administração municipal por meio de mandados de segurança.
- E) é exercido pelo Supremo Tribunal Federal e não pode ser realizado por Tribunais Estaduais no caso de atos municipais.

6. (FCC / TRT - 7ª Região (CE) / 2024) O controle dos atos administrativos é feito nos âmbitos interno e externo, caracterizando-se, respectivamente, no âmbito interno:

- A) por meio do poder de revisão realizado pela Administração Pública e, no âmbito externo, por meio do controle exercido pelo Poder Legislativo, que possui papel opinativo, em face do Princípio da Separação de Poderes.



B) pelo controle de legalidade exercido pela própria Administração e pelo Tribunal de Contas, que fiscaliza as contas do Poder Executivo e, no âmbito externo, pelo Poder Judiciário, que realiza estritamente controle de legalidade dos atos e contratos da Administração Pública.

C) pelo poder de revisão sobre os próprios atos exercido pela Administração e, no âmbito externo, pela fiscalização exercida pelos órgãos de controle como o Tribunal de Contas, que examina, dentre outros aspectos, a legalidade e a economicidade dos atos e contratos da Administração Pública.

D) pelo poder de tutela que a Administração Pública direta realiza sobre os próprios atos e, no âmbito externo, pelo controle exercido pelo Tribunal de Contas, na qualidade de auxiliar do Poder Judiciário, sobre aspectos de legalidade e economicidade, dentre outros.

E) pelo poder de autotutela que a Administração Pública realiza sobre os próprios atos e, no âmbito externo, pelo controle exercido pelo Poder Judiciário, com auxílio do Tribunal de Contas, sobre os aspectos discricionários e de legalidade.

7. (FCC / TRT - 7ª Região (CE) / 2024) A contratação de uma prestadora de serviços, mediante dispensa de licitação, suscitou apontamento do Tribunal de Contas, que notificou o órgão contratante, em regular processo de auditoria, a prestar informações sobre as premissas e justificativas para a referida contratação direta. A atuação do órgão de controle

A) constitui medida de controle externo da atuação da Administração Pública, permitido ao órgão do Poder Judiciário analisar os requisitos de legalidade da contratação.

B) é irregular, tendo em vista que o limite de análise daquela Corte se restringe aos editais de licitação e contratos deles decorrentes, não abrangendo contratações diretas.

C) representa medida de regular controle interno, cabendo integral cumprimento por parte da Administração Pública.

D) insere-se no regular exercício do controle externo de legalidade, tendo em vista que se trata de verificar se foi demonstrado o cabimento da hipótese de dispensa de licitação indicada pelo órgão contratante.

E) pode ser refutada pela Administração Pública, considerando que as justificativas que embasaram a contratação constituem mérito do ato administrativo e, portanto, excluídas do controle judicial.

8. (FCC / TRT - 7ª Região (CE) / 2024) O controle externo dos atos da Administração Pública pode incluir a

A) sustação de contrato eivado de vício de legalidade pelo Tribunal de Contas, precedida de comunicação à Administração Pública, que poderá lançar mão de seu poder de revisão.

B) sustação da execução de ato eivado de vício de legalidade pelo Tribunal de Contas, caso não atendida a ordem pela Administração Pública.

C) anulação de atos discricionários por critérios de conveniência e oportunidade, pela Administração Pública Indireta.

D) revogação de atos discricionários por critérios de legalidade, pelo Poder Judiciário.

E) anulação de ato administrativo eivado de vício de legalidade pelo Tribunal de Contas, apurado por meio de representação extrema.

9. (FCC / DPE-AM / 2023) O controle sobre atos da Administração Pública pode ser realizado

A) tão só pelo Poder Legislativo.



- B) somente pelo Poder Judiciário e Poder Legislativo.
- C) pelo Poder Judiciário, Poder Legislativo ou pelo próprio Poder Executivo.
- D) somente pelo Tribunal de Contas.
- E) tão só pelo Poder Judiciário e Tribunal de Contas.

10. (FCC / MPE-PB / 2023) Trata-se de forma de insurgência na via administrativa contra o exercício das competências da Administração Pública:

- A) O pedido de reconsideração, que é a petição dirigida à autoridade imediatamente superior à que proferiu a decisão questionada, postulando sua reforma ou supressão.
- B) O recurso hierárquico, que é a manifestação insurgente na qual prepondera o intuito de alertar a autoridade competente para conduta administrativa apresentada como censurável.
- C) A reclamação administrativa, que é a manifestação de inconformismo do administrado em face de decisão administrativa que lhe afeta direitos ou interesses.
- D) A denúncia administrativa, que é a manifestação de inconformidade que não pode ser qualificada como pedido de reconsideração ou representação administrativa.
- E) O pedido de revisão, que é a petição dirigida à mesma autoridade prolatora da decisão, postulando que a modifique ou suprima.

11. (FCC – MPE PE/2018) O Tribunal de Contas é competente para

- a) apreciar a constitucionalidade de leis.
- b) apreciar, para fins de registro, a legalidade das nomeações para cargos de provimento em comissão.
- c) escolher, dentre os titulares do cargo de analista de controle externo, um de seus Membros.
- d) julgar as contas do Governador do Estado de Pernambuco.
- e) julgar as contas dos Prefeitos dos Municípios de Pernambuco.

12. (FCC – MPE PE/2018) As decisões do Tribunal de Contas

- a) perfazem coisa julgada, prejudicando a rediscussão da questão no âmbito do Poder Judiciário, ainda que acerca de vício no devido processo.
- b) que imputem débito têm força de título executivo, podendo ser executadas em juízo.
- c) que determinem diretamente a sustação de execução contratual não necessitam de comunicação ao Poder Legislativo.
- d) podem ser revistas por apelação dirigida ao Poder Legislativo.
- e) podem ser revistas por apelação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça.

13. (FCC – SEAD AP/2018) Diante de um edital de licitação publicado, em relação ao qual foi divulgada notícia de restrição à competição,

- a) o Poder Judiciário, provocado ou de ofício, deve determinar a suspensão do procedimento para prévio exame.
- b) o Tribunal de Contas pode suspender o certame, para regular exame prévio do edital, recomendando os ajustes necessários para a regularização do instrumento convocatório.



- c) cabe aos potenciais interessados a impugnação do mesmo, não se admitindo revisão de ofício.
- d) é prescindível a suspensão do procedimento pela Administração, tendo em vista que o exame do instrumento antes de conclusão do certame não pode interferir na possibilidade de sua anulação, que deve ser posterior à contratação.
- e) não é exigível do poder público a suspensão do procedimento, tendo em vista que tanto o Poder Judiciário quanto o Tribunal de Contas somente podem determinar a retificação do certame em decisão final.

14. (FCC – MPE PE/2018) O controle externo exercido pelo Poder Judiciário e pelos Tribunais de Contas envolve a possibilidade de desfazimento ou de determinação para desfazimento de atos ou contratos firmados pela Administração pública, conforme o caso. Essa atuação

- a) inclui os negócios jurídicos firmados por entes da Administração indireta, desde que sujeitos ao regime jurídico de direito público, o que exclui as empresas estatais.
- b) abrange os atos firmados por consórcio público, constituído por meio de autarquia, sujeita a regime jurídico de direito público, desde que seja resultado da deliberação de pessoas jurídicas de mesma natureza.
- c) não autoriza a sustação ou desfazimento de atos e contratos pelos Tribunais de Contas, que podem, nesses casos, apenas suspender a vigência dos mesmos até que os vícios identificados sejam sanados.
- d) autoriza o desfazimento de contratos nos casos de comprovada ilegalidade, tais como vício de motivo ou desvio de finalidade.
- e) também incide sobre os contratos celebrados por consórcios públicos, como, por exemplo, a contratação da referida associação pública pelos Municípios titulares para prestação de serviço público à comunidade.

15. (FCC – SEFAZ GO/2018) Assemelha-se em características ou extensão o controle exercido pelos Tribunais de Contas com o exercido pela própria Administração pública sobre os atos por esta praticados porque

- a) compreende, com limites, a possibilidade de verificação da adequação e pertinência da discricionariedade dos referidos atos.
- b) pode suspender os atos e contratos ilegais ou inconstitucionais, mas demanda intervenção de terceiros a depender da natureza do ato.
- c) configura forma de controle externo, permitindo análise de mérito das decisões tomadas pelos agentes públicos, inclusive para fins de revogação.
- d) configura forma de controle interno, abrangendo o poder de revisão dos atos diante de constatação de vício de legalidade ou de juízo de conveniência e oportunidade em prol do interesse público.
- e) não abrange o poder de rever referidos atos, apenas de anular, sob fundamento em vício de legalidade ou de economicidade.

16. (FCC – SP Parcerias/2018) As prerrogativas e poderes conferidos à Administração direta e indireta para a consecução de suas funções, tipicamente executivas,

- a) admitem a prática de atos que exteriorizam o exercício de parcela de funções atípicas, a exemplo da edição de decreto que extingue cargos vagos em determinado órgão cujas funções foram absorvidas por outro departamento da estrutura administrativa.



- b) não se exteriorizam de forma equânime, considerando que o controle exercido pelo Legislativo e Tribunais de Contas sobre os atos e negócios realizados pelos entes que integram a Administração indireta e que possuem natureza jurídica de direito privado restringe-se ao exame do cumprimento da legalidade.
- c) não excluem o exercício de funções atípicas pelos seus diversos entes, como judicante e normativa, esta última que abrange a edição de decretos autônomos pelo Chefe do Executivo, Superintendentes de autarquias e de fundações integrantes da Administração indireta.
- d) incluem o exercício do poder de polícia, função tipicamente atribuída ao Poder Judiciário, para, em caráter excepcional, limitar os direitos dos administrados com vistas à garantia da segurança pública.
- e) restringem a incidência de controle externo sobre seus atos, cabendo, exclusivamente, ao Judiciário o exame de legalidade e ao Legislativo, por meio do Tribunal de Contas, o exame da discricionariedade e de seus limites.

17. (FCC – Prefeitura de Macapá AP/2018) Considere que o órgão responsável pelo controle interno da Administração municipal tenha identificado ilegalidades praticadas em determinada Secretaria, consistente no superfaturamento de contratos firmados para manutenção de equipamentos de informática. Considerando as disposições constitucionais aplicáveis, o responsável pelo controle interno

- a) deverá comunicar a ocorrência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária, sem prejuízo da adoção das medidas necessárias no âmbito do controle interno.
- b) somente poderá adotar medidas preventivas para as próximas contratações, cabendo o controle de legalidade a posteriori exclusivamente ao Tribunal de Contas, na condição de órgão responsável pelo controle externo.
- c) poderá determinar a sustação do contrato, mediante prévia solicitação à Câmara Municipal, com comunicação simultânea ao Tribunal de Contas.
- d) possui a prerrogativa de determinar a sustação do contrato, afastando, em tal hipótese, o controle externo a cargo do Tribunal de Contas.
- e) não possui qualquer ação sobre tal circunstância, eis que sua atuação se limita a controle de aspectos contábeis.

18. (FCC – TRT 15ª Região – Campinas/2018) O controle dos atos administrativos, quando exercido pelos Tribunais de Contas, se exterioriza por meio da edição de

- a) decisões administrativas, com natureza de ato administrativo, nos processos de tomadas de contas, podendo servir como título executivo para as multas impostas aos responsáveis.
- b) decisões jurisdicionais nos processos de verificações de licitações e auditorias de contratações, na medida em que devem julgar referidos atos regulares ou irregulares.
- c) decisões de cunho administrativo, cujo conteúdo analisa os aspectos de legalidade dos atos e contratos celebrados pela Administração pública, vedada ingerência nos aspectos discricionários.
- d) atos administrativos de natureza decisória, passíveis de revisão pelo próprio juízo emissor ou pelo Judiciário até o trânsito em julgado.
- e) atos administrativos, quando não tiverem conteúdo condenatório e atos sancionatórios, quando impuserem sanções, inadmitida revisão, sob pena de ofensa ao princípio da Separação de Poderes, pois se trata do órgão de controle do Judiciário e do Executivo.



19. (FCC – TRT 15ª Região - Campinas/2018) A Secretaria da Habitação de determinado estado da Federação celebrou convênio com uma empresa estatal recém-criada, para que esta, integrante da mesma esfera da Administração, realizasse atividades de desenvolvimento de projetos de engenharia, bem como execução de obras de pequena e média complexidade, mediante repasse de recursos. Diante dos elementos descritos para esse caso, no exercício do controle dos atos da Administração,

a) a Administração pública pode denunciar o instrumento celebrado durante sua vigência, demonstrado que a escolha do conveniente, empresa estatal, não se mostrou a mais vantajosa para o erário, sob o ponto de vista da economicidade.

b) o Poder judiciário pode se imiscuir na escolha legítima do instrumento jurídico realizada pela Administração pública para as atividades descritas, revogando o convênio, demonstrado prejuízo para Administração.

c) o Tribunal de Contas competente pode apontar irregularidade na celebração do convênio, pois como seu objeto tem natureza contratual, não haveria fundamento para contratação com dispensa de licitação em razão da natureza da empresa.

d) o Tribunal de Contas competente para fiscalização do ato poderia anular o convênio celebrado com a empresa estatal, tendo em vista que deveria ter sido celebrado contrato, para cujo vínculo jurídico há autorização legal expressa para formalização mediante dispensa de licitação, em razão de se tratar de ente da Administração indireta.

e) tanto o Poder Judiciário quanto a própria Administração, podem rever o ato jurídico em questão, sob o prisma da legalidade e da discricionariedade, tendo em vista que esta fica reduzida à análise do prejuízo econômico quando se trata de instrumento cuja efetiva natureza jurídica seja de contrato.

20. (FCC – TRT 15ª Região – Campinas/2018) Os princípios da legalidade, moralidade, eficiência, dentre outros, informam a atuação da Administração pública, servindo também de parâmetro para o controle de seus atos. O Tribunal de Contas, no exercício desse controle, fiscaliza os atos da Administração pública sob o prisma da

a) legalidade, exclusivamente, considerando que não lhe é dado analisar as razões de mérito dos atos e contratos celebrados.

b) supremacia do interesse público, pois a atuação da Administração pública, quando diante dos interesses privados, sempre se sobrepõe, o que lhe permite a adoção de medidas e realização de atos não expressamente previstos em lei ou contrato.

c) moralidade e legalidade, não lhe sendo permitido, contudo, nenhuma atuação para suspender atos praticados pela Administração pública.

d) economicidade dos atos e negócios praticados pela Administração pública, o que envolve análise de mérito, ainda que devam ser respeitados os parâmetros do que constitui essencialmente o juízo discricionário legítimo.

e) discricionariedade, diante da existência de vícios de legalidade, o que possibilita a sustação de atos praticados pela Administração pública, independentemente dos resultados obtidos.

21. (FCC – TRT 6ª Região (PE)/2018) Considere os itens:

I. Ato vinculado;



II. Ato discricionário.

No que concerne aos itens apresentados,

- a) ambos se submetem a controle interno e externo, este exercido tanto pelo Poder Legislativo, por meio do Tribunal de Contas, como pelo Poder Judiciário.
- b) o item I submete-se a controle interno e externo; o item II a controle interno apenas, que é denominado autotutela.
- c) ambos se submetem a controle externo e interno, sendo o controle interno de menor amplitude e extensão que o externo, pois limitado a questões de conveniência e oportunidade.
- d) o item I submete-se a controle externo; o item II não, pois os atos discricionários, por envolverem juízo de conveniência e oportunidade, afastam o controle de legalidade pelo Poder Judiciário.
- e) o item II submete-se a controle externo; o item I não, pois os atos vinculados, por envolverem juízo de conveniência e oportunidade, afastam o controle de legalidade pelo Poder Judiciário.

22. (FCC – DPE AM/2018) O controle legislativo da Administração pública, exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas, autoriza

- a) a anulação de contratos que envolvam despesas de custeio e investimentos, quando atingido o limite máximo de comprometimento fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
- b) a aplicação de sanções a agentes públicos que incorrerem em atos de improbidade, incluindo o afastamento de suas funções.
- c) a decretação de inidoneidade de Municípios que tenham praticado atos tendentes a fraudar procedimento licitatório, impedindo abertura de novos certames.
- d) o exame prévio de editais, com a suspensão do certame até que sejam sanadas eventuais irregularidades identificadas.
- e) o controle dos provimentos de cargos e funções em comissão, impedindo novas nomeações quando extrapolada a proporção de 30% em relação aos cargos efetivos.

23. (FCC – TRE PR/2017) No que se refere aos entes que integram a Administração pública indireta e o controle externo a que estão sujeitos,

- a) todos se submetem ao controle exercido pelos Tribunais de Contas, mas os dirigentes das autarquias e fundações sujeitam-se também pessoalmente à imposição de multa, o que não se aplica aos dirigentes de pessoas jurídicas de direito privado.
- b) as empresas públicas sujeitam-se integralmente ao mesmo nível e extensão de controle que as autarquias, o que não se aplica às sociedades de economia mista, que se sujeitam apenas a controle finalístico de resultados pelos órgãos de controle externo.
- c) somente o Judiciário pode analisar integralmente os atos e negócios realizados pelas pessoas jurídicas, restando o exame da conduta dos administradores aos Tribunais de Contas.
- d) seus dirigentes não se sujeitam a responsabilização pessoal ou sanção individualizada perante os Tribunais de Contas ou Poder Judiciário, possibilidade restrita aos gestores da Administração direta.
- e) seus dirigentes podem ser sancionados pelos Tribunais de Contas, com imposição de multa, caso infringjam dispositivo normativo que assim comine, independentemente da imputação de responsabilidade e consequências às pessoas jurídicas que representam.



24. (FCC – FUNAPE/2017) A Administração pública está sujeita a controle interno e externo. O poder da Administração pública rever seus próprios atos também se insere em medida de controle interno. O controle externo por sua vez,

- a) exerce-se com mais intensidade sobre os órgãos da Administração direta, tendo em vista que os entes que integram a Administração indireta possuem fontes próprias de receita.
- b) é exercido pelo Poder Judiciário em face de todos os entes da Administração pública, restrita a atuação do Tribunal de Contas aos entes e órgãos da Administração direta, que gerem exclusivamente recursos públicos.
- c) pode ser feito tanto pelo Poder Legislativo, quanto pelo Poder Judiciário, este que também pode verificar a ocorrência de desvio de finalidade dos atos administrativos.
- d) quando exercido pelo Tribunal de Contas, permite incidência também sobre o mérito dos atos dos entes que integram a Administração indireta, porque são dotados de natureza jurídica de direito público.
- e) diferencia a natureza jurídica do ente sobre o qual incide a verificação, de forma que os atos das pessoas jurídicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado somente são sindicáveis pelo Judiciário.

25. (FCC – TRT 24ª Região (MS)/2017) Considere duas situações hipotéticas:

I. o Congresso Nacional decide apurar a legalidade de ato administrativo praticado pelo presidente de autarquia federal;

II. o Congresso Nacional anulou ato normativo do Poder Executivo que exorbitou do poder regulamentar.

No que concerne ao controle legislativo, especificamente ao controle político exercido pelo Poder Legislativo sobre a Administração pública,

- a) ambas as hipóteses estão corretas.
- b) ambas as hipóteses estão incorretas, pois extrapolam os limites do controle legislativo exercido sobre os atos da Administração pública.
- c) está correta apenas a primeira hipótese; no item II, cabe ao Congresso tão somente sustar atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar.
- d) está correta apenas a segunda hipótese; no item I, compete exclusivamente ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer das Casas, os atos do Poder Executivo, não abrangendo, no entanto, a administração indireta.
- e) ambas as hipóteses estão incorretas, pois foram citadas atribuições exclusivas do Senado Federal no exercício do controle legislativo.

26. (FCC – TRE SP/2017) Os atos da Administração pública estão sujeitos a controle externo e interno. O controle exercido pelo Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas,

- a) dá-se sobre atos e contratos firmados pela Administração pública, não sendo exercido, contudo, antes da celebração dos referidos instrumentos.
- b) inclui a análise dos editais de licitação publicados, permitindo a modificação da redação daqueles instrumentos, especialmente no que se refere à habilitação, a fim de preservar a igualdade entre os participantes do certame.



- c) autoriza a suspensão de atos e contratos celebrados pela Administração pública quando, instada a revogá-los ou anulá-los, não o fizer no prazo fixado.
- d) possibilita a sustação de atos pelo Tribunal de Contas, quando a Administração pública não sanar os vícios indicados pelo mesmo.
- e) permite a sindicância das licitações realizadas pela Administração direta e indireta, com a anulação de editais e contratos deles decorrentes sempre que houver vício de legalidade insanável.

27. (FCC – TRE SP/2017) O controle exercido pela Administração direta sobre a Administração indireta denomina-se

- a) poder de tutela e permite a substituição de atos praticados pelos entes que integram a Administração indireta que não estejam condizentes com o ordenamento jurídico.
- b) poder de revisão dos atos, decorrente da análise de mérito do resultado, bem como em relação aos estatutos ou legislação que criaram os entes que integram a Administração indireta.
- c) controle finalístico, pois a Administração direta constitui a instância final de apreciação, para fins de aprovação ou homologação, dos atos e recursos praticados e interpostos no âmbito da Administração indireta.
- d) poder de tutela, que não pressupõe hierarquia, mas apenas controle finalístico, que analisa a aderência da atuação dos entes que integram a Administração indireta aos atos ou leis que os constituíram.
- e) poder de autotutela, tendo em vista que a Administração indireta integra a Administração direta e, como tal, compreende a revisão dos atos praticados pelos entes que a compõem quando não guardarem fundamento com o escopo institucional previsto em seus atos constitutivos.

28. (FCC – TRT 23/2016) No que concerne ao controle externo praticado sobre os atos da Administração pública, especificamente quanto ao controle financeiro, considere:

I. Competência do Tribunal de Contas para processar disciplinarmente os responsáveis pela indevida aplicação e utilização de recursos públicos, aplicando as sanções disciplinares previstas no estatuto dos servidores do ente ao qual aqueles estejam vinculados.

II. O julgamento feito pelo Tribunal de Contas das contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário.

III. O deferimento, pelo Tribunal de Contas, das aposentadorias, reformas e pensões, da Administração direta e indireta, a fim de garantir a observância do limite de despesa de pessoal.

IV. A sustação do contrato administrativo, em razão do descumprimento da lei, adotada diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis.

Está correto o que consta APENAS em

- a) IV.
- b) I e II.
- c) I, III e IV.



d) II e IV.

e) II e III.

29. (FCC – SEFAZ-MA/2016) São finalidades do controle interno da Administração pública, EXCETO:

a) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.

b) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.

c) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.

d) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

e) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Executivo, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar do seu recebimento.

30. (FCC – SEFAZ-MA/2016) O Poder Judiciário exerce o controle

a) interno da Administração pública, podendo controlar tanto o mérito do ato administrativo, quanto a sua forma.

b) externo da Administração pública, podendo decidir sobre o mérito do ato administrativo, mas não sobre sua legalidade.

c) administrativo da Administração pública, podendo controlar tanto o mérito do ato administrativo, quanto a sua forma.

d) externo da Administração pública, podendo decidir sobre a legalidade do ato administrativo, mas não sobre o seu mérito.

e) interno da Administração pública, podendo decidir sobre a legalidade do ato administrativo, mas não sobre o seu mérito.

31. (FCC – TRT 23/2016) O contrato administrativo confere à Administração pública algumas prerrogativas não concedidas ao contratado, mas também a sujeita a controle externo,

a) que não pode adentrar às alterações unilaterais promovidas no objeto contratual, qualitativas e quantitativas, tendo em vista que essas medidas se inserem no exame essencialmente discricionário do contratante.

b) exercido previamente à celebração da avença, durante a fase de licitação, tendo em vista que após o contrato constitui lei entre as partes, não podendo ser alterado, sob pena de comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro.

c) que se presta ao exame de legalidade não só das alterações que o Poder Público venha a promover, qualitativas ou quantitativas, com ou sem concordância do contratado, mas também dos termos originais do contrato celebrado, que pode ser maculado, inclusive, por vícios identificados no procedimento licitatório.

d) exercido pela Administração pública central, quando se tratar de instrumentos celebrados por entes da Administração indireta, hipótese em que se implementa com maior rigor e alcance, inclusive para permitir a análise de aspectos discricionários, desde que preservado o núcleo essencial de decisão.



e) sobre os aspectos orçamentário-financeiros, capitaneado pelo Tribunal de Contas competente, que exerce essa competência em auxílio ao Poder Legislativo, em cujo âmbito é promovido o exame de mérito das contratações da Administração pública, para autorizar a celebração dos ajustes.

32. (FCC – TRE-RR/2015) O controle sobre os órgãos da Administração Direta é um controle interno e decorre do poder de

- a) tutela que permite à Administração rever os próprios atos quando ilegais, apenas.
- b) tutela que permite à Administração rever os próprios atos quando ilegais, inoportunos ou inconvenientes.
- c) autotutela que permite à Administração rever os próprios atos quando ilegais ou inoportunos, apenas.
- d) autotutela que permite à Administração rever os próprios atos quando ilegais, inoportunos ou inconvenientes.
- e) autotutela e tutela, sendo possível a análise legal e de mérito dos atos.

33. (FCC – TRT 3/2015) A Administração pública exerce, em relação aos administrados, uma série de atos decorrentes de prerrogativas e poderes inerentes à função executiva. Em contrapartida, esses atos estão sujeitos a controle, interno e externo, a fim de garantir as melhores práticas em termos de gestão pública, para aumento de produtividade, ganho de eficiência e respeito às garantias e direitos individuais. Também por isso

- a) o controle exercido pelo Tribunal de Contas sobre os atos praticados pela Administração pública possui extensão demasiadamente maior, representando a única ferramenta repressiva eficaz de limitação das atividades administrativas, tal como a Administração pública o faz em relação aos administrados quando do exercício de seu poder de polícia.
- b) o poder de polícia exercido pela Administração pública possui expresso fundamento na legislação vigente, de modo que deve guardar pertinência com os limites do que lhe autoriza a norma, razão pela qual seu controle está adstrito ao exame de legalidade, para garantir a observância dos princípios constitucionais, direitos e liberdades individuais.
- c) o controle interno é aquele praticado pela Administração pública sobre seus próprios atos, razão pela qual é ilimitado e não atende a prazos ou limitações, especialmente em matéria de conveniência e oportunidade, diferentemente do controle externo que, tal qual o poder de polícia, dá-se em caráter excepcional, dentro de quadrantes normativamente bem delimitados, restrito ao exame de legalidade.
- d) o controle externo pode ser exercido pelo Poder Judiciário, que também desempenha relevante papel no controle das manifestações do poder de polícia praticadas pela Administração pública, ainda que se possa afirmar remanescer um núcleo discricionário, pertinente ao mérito do ato administrativo, cujos critérios de conveniência e oportunidade não possam ser revistos por aquele Poder.
- e) somente o Poder Executivo pode praticar atos administrativos e exercer poder de polícia, posto que sujeito ao controle interno de seus próprios órgãos e ao controle externo do Legislativo e do Executivo, estes que não poderiam se submeter a controle daquela natureza, razão pela qual não poderiam receber atribuição com poderes ilimitados.

34. (FCC – TRT 9/2015) As atividades desempenhadas pela Administração pública não estão imunes a controle, o que é inerente, inclusive, ao princípio da separação de poderes. Contrapondo o controle exercido pelos Tribunais de Contas e a teoria do ato administrativo, a atuação daquelas Cortes de Contas



- a) é expressão do controle interno dos atos da Administração pública, restrito aos aspectos financeiros, o que abrange não só a análise contábil, de receitas e despesas, mas também verificações da oscilação patrimonial dos entes.
- b) é acessória e dependente do controle do Poder Legislativo, que atua em maior abrangência e profundidade nas matérias exemplificativas constantes da Constituição Federal, examinando não só os aspectos de legalidade dos atos administrativos, mas também o núcleo essencial dos atos discricionários.
- c) envolve também análise de mérito da atuação da Administração pública, pois abarca exame de economicidade, o que implica avaliar a relação entre as opções disponíveis e o benefício delas decorrentes.
- d) restringe-se às pessoas jurídicas de direito público, integrantes da Administração direta ou indireta, que celebram negócios jurídicos e proferem manifestações que possuem natureza jurídica de ato administrativo.
- e) possui apenas competências fiscalizatórias, ou seja, de natureza inquisitória, cabendo as funções corretivas e sancionatórias ao Poder Legislativo ao qual a Corte de Contas está vinculada, ainda que possa propor as medidas coercitivas cabíveis.

35. (FCC – TRF 2/2007) É função do controle interno:

- a) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal.
- b) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
- c) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo.
- d) realizar, por iniciativa própria, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira e orçamentária.
- e) apreciar, para fins de registro, a legalidade da concessão de aposentadorias e pensões.

36. (FCC – BACEN/2006) O sistema de controle interno prescrito pela Constituição Federal, a ser mantido de forma integrada pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, tem, dentre as suas atribuições, a de

- a) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta.
- b) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei.
- c) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.
- d) assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade.
- e) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres.

37. (FCC – TCE-SP/2005) O sistema de controle interno de fiscalização contábil, financeira e orçamentária previsto na Constituição Estadual deve ser mantido de forma integrada

- a) pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário nacionais e estaduais.
- b) pelo Tribunal de Contas e pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário do Estado-Membro.
- c) pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário estaduais.



- d) pelo Tribunal de Contas do Estado, a quem cabe tal fiscalização no âmbito do Estado-Membro.
- e) pelos Tribunais de Contas da União e dos Estados.

38. (FCC – TCE-SP/2005) Dentre as funções do sistema de controle interno a ser mantido, de forma integrada, pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, está a de

- a) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
- b) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei.
- c) determinar prazo para que órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade.
- d) fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo.
- e) emitir parecer prévio sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, etapa necessária para a aprovação dessa lei.

39. (FCC – TCE-AP/2012) A respeito da interface entre o controle externo e interno a que se submete a Administração Pública, é correto afirmar:

- a) Atuam de forma autônoma e independente, devendo apenas assegurar a ciência recíproca de eventuais ilegalidades identificadas.
- b) O controle interno subordina-se ao controle externo, caracterizando-se hierarquicamente como auxiliar dos Tribunais de Contas.
- c) O controle externo, exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio dos Tribunais de Contas e o controle interno, existente no âmbito de cada Poder, atuam de forma coordenada, não cabendo a fiscalização de um deles quando o outro já tenha atuado.
- d) Os responsáveis pelo controle interno que tomem ciência de irregularidade ou ilegalidade estão obrigados a dela dar ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de se tornarem solidariamente responsáveis.
- e) Alcançam matérias diversas, porém devem ser executados de forma coordenada, podendo, para maior eficácia, procederem à delegação recíproca de poderes e atribuições.

40. (FCC – TRT-6/2012) O controle administrativo é o poder de fiscalização e correção que a Administração pública exerce sobre

- a) seus próprios atos.
- b) os atos da sociedade.
- c) a intenção entre a comunidade e os tribunais.
- d) o número de atos aprovados e os de interesse dos tribunais de Justiça.
- e) a contabilidade e as finanças das entidades privadas.

41. (FCC – DPE RS/2011) Atenção: Na questão são apresentadas três assertivas, que podem ser corretas ou incorretas. Considere as seguintes afirmações com relação aos controles externo e interno



da administração pública, tendo em vista os artigos 70 a 75 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:

I. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma independente, sistema de controle interno, com a finalidade de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

II. Os responsáveis pelo controle externo, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas competente, sob pena de responsabilidade subsidiária.

III. O controle externo exercerá a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

Para responder a questão, use a seguinte chave:

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e III.
- e) II e III.

42. (FCC – PMSP/2012) O controle exercido pelos Tribunais de Contas, na qualidade de auxiliar o controle externo, a cargo do Poder Legislativo, alcança, de acordo com a Constituição Federal,

- a) as contas dos administradores de entidades integrantes da Administração direta e indireta e daqueles que derem causa a qualquer irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.
- b) a legalidade dos atos de admissão de pessoal, da Administração direta e indireta, inclusive as nomeações para cargos de provimento em comissão.
- c) as concessões de aposentadorias, reformas e pensões, bem como as melhorias posteriores, ainda que não alterem o fundamento legal do ato concessório.
- d) os recursos repassados a entidades privadas mediante convênios, acordos, ou outros ajustes, exceto se a entidade não possuir finalidade lucrativa.
- e) os contratos celebrados pela Administração direta e indireta, exceto aqueles decorrentes de regular procedimento licitatório.

43. (FCC – TCE-PR/2011) De acordo com a Constituição Federal, a decisão do Tribunal de Contas que concluir pela ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas

- a) aplicará aos responsáveis as penalidades previstas na legislação de improbidade administrativa, inclusive a perda de cargo ou função pública.
- b) dependerá, para sua eficácia, de homologação pelo Congresso Nacional ou Assembleia Legislativa, conforme o caso.



c) aplicará aos responsáveis, entre outras sanções previstas em lei, multa proporcional ao dano causado ao erário, a qual possui eficácia de título executivo.

d) condenará os responsáveis à devolução dos valores auferidos ilicitamente, bem como aplicará multa cominatória, dependendo, para sua eficácia, de aforamento de ação de improbidade pelo Ministério Público.

e) aplicará aos responsáveis as sanções previstas em lei, que incluem a perda dos valores auferidos ilicitamente, multa cominatória, estas com eficácia imediata, e perda do cargo ou função pública, esta sujeita à homologação judicial.

44. (FCC – TCE-PR/2011) A titularidade do controle externo é do

- a) Poder Executivo, com auxílio do Tribunal de Contas.
- b) Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas.
- c) Poder Judiciário, com o auxílio do Tribunal de Contas.
- d) Tribunal de Contas, com o auxílio do Poder Legislativo.
- e) Ministério Público, com o auxílio do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas.

45. (FCC – TCE-AP/2012) O controle externo no Brasil

- a) está a cargo do Tribunal de Contas, auxiliado pelo Poder Legislativo.
- b) é superior, hierarquicamente, ao controle interno.
- c) é exercido pelo Tribunal de Contas, desde que provocado.
- d) tem poder judicante.
- e) caracteriza-se pela superioridade do Tribunal de Contas da União diante dos Tribunais de Contas Estaduais.

46. (FCC – TCE-SP/2011) O Tribunal de Contas da União

- I. é um órgão auxiliar do Congresso Nacional, apesar de fazer parte do Poder Judiciário.**
- II. exerce a função de controle externo da administração federal e dos demais Tribunais de Contas dos Estados e Municípios, conforme previsão constitucional.**
- III. pode aplicar aos responsáveis por irregularidades de contas, as sanções previstas em lei, inclusive multa proporcional ao dano causado ao erário.**

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e II.
- e) I e III.



47. (FCC – TCE-SP/2011) A Constituição Federal determina, de forma expressa, que será exercida pelo Congresso Nacional a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à

- a) economicidade, renúncia de subvenções, legalidade, legitimidade, conveniência e oportunidade dos atos de gestão.
- b) legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.
- c) legitimidade, economicidade, renúncia de receitas, conveniência e oportunidade dos atos de gestão.
- d) renúncia de receitas, probidade, conveniência e oportunidade dos atos de gestão, legalidade e legitimidade.
- e) conveniência e oportunidade dos atos de gestão, legalidade, justiça, legitimidade e probidade.

48. (FCC – TCE-AP/2012) Uma entidade de assistência social, sem fins lucrativos, recebeu recursos de um município do Estado do Amapá, a título de subvenção social, para a realização de despesas de custeio. Quando da fiscalização pelo Tribunal de Contas, o contabilista da Prefeitura informou que não exigiu a prestação de contas da beneficiária pois entendeu que ela não estava obrigada a apresentá-la. A informação prestada pelo servidor pode ser considerada

- a) correta, uma vez que a entidade é sem fins lucrativos.
- b) correta, uma vez que a entidade presta serviços na área da assistência social.
- c) incorreta, pois a beneficiária somente estaria isenta da obrigação de prestar contas se a finalidade do repasse fosse a realização de investimentos.
- d) incorreta, pois deve prestar contas qualquer pessoa jurídica que utilize dinheiro público.
- e) correta, uma vez que subvenção a entidades não está sujeita à prestação de contas em razão do interesse público de suas atividades.

49. (FCC – TCE-SP/2012) Sobre o controle externo da execução orçamentária do ente público, é correto afirmar que

- a) deverá ser realizada pelo Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, o qual emitirá parecer prévio sobre a regularidade das contas.
- b) o Tribunal de Contas não terá autonomia financeira e orçamentária, devendo sua proposta orçamentária ser efetuada por órgão técnico do Poder Legislativo.
- c) cabe ao Poder Judiciário, com base no parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas, decidir se o numerário público foi empregado com probidade pela administração pública.
- d) será executado pelo próprio Poder Executivo, por meio da contratação de auditorias terceirizadas especializadas, cujo relatório final será submetido à aprovação pelo Poder Legislativo.
- e) é vedado ao Tribunal de Contas a consulta e a utilização dos relatórios dos órgãos de controle interno dos entes públicos.

50. (FCC – TCE-PR/2011) No controle externo, é competência do Tribunal de Contas

- a) sustar, de imediato, contrato administrativo eivado de ilegalidade.



- b) decidir a respeito de sustação de contrato administrativo, caso o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não cumpram com as atribuições constitucionais que lhes competem.
- c) anular contrato administrativo, caso seja apurado em auditoria que o mesmo não atendeu aos requisitos legais para ser celebrado, imputando pena de multa proporcional ao dano ao erário.
- d) revogar contrato administrativo impugnado quando, decorrido o prazo de 180 dias, o Congresso Nacional ou o Poder Executivo competente não o fizer.
- e) sustar, anular ou revogar contrato administrativo celebrado sem prévia licitação ou com licitação em modalidade não adequada à espécie de contrato, desde que o Poder Executivo competente deixe de agir no prazo previamente assinado.

51. (FCC – TCE-AP/2012) Nos termos da Constituição Federal, a inspeção de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial em uma unidade do Poder Legislativo, Executivo ou Judiciário pode ser realizada, pelo Tribunal de Contas, por iniciativa de

- a) sindicato.
- b) associação de classe.
- c) associação sem fins lucrativos.
- d) partidos políticos.
- e) comissão técnica ou de inquérito.

52. (FCC – TCE-PR/2011) O Prefeito de um município do Estado do Paraná celebrou termo de parceria com uma entidade assistencial, sem fins lucrativos, para promover aulas a analfabetos. Todavia, a beneficiária negou-se a prestar contas ao TCE/PR, alegando que esse ato estava fora de sua jurisdição. A medida tomada pela entidade pode ser considerada

- a) correta, uma vez que a competência para fiscalização de despesas relacionadas à educação de analfabetos é do Tribunal de Contas da União.
- b) incorreta, uma vez que a jurisdição do TCE/PR abrange qualquer entidade que utilize bens e valores públicos.
- c) incorreta, salvo se os valores repassados não excederam a 0,01% do orçamento anual do Município.
- d) correta, uma vez que a beneficiária é entidade sem fins lucrativos.
- e) correta, uma vez que a beneficiária não é órgão público.

53. (FCC – TCE-AP/2012) Terão eficácia de título executivo as decisões do Tribunal de Contas

- a) de que resultem imputação de débito ou multa.
- b) pela regularidade da matéria julgada.
- c) que determinaram o trancamento das contas.
- d) sobre as prestações de contas anuais dos Prefeitos.
- e) que se refiram a operações de crédito.

54. (FCC – TCE-PR/2011) A Constituição Federal estabelece que os Tribunais de Contas estaduais serão integrados por



- a) três Conselheiros.
- b) cinco Conselheiros.
- c) sete Conselheiros.
- d) nove Conselheiros.
- e) onze Conselheiros.

55. (FCC – TCE-PR/2011) A Constituição Federal estabelece que as decisões do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de

- a) decisão preliminar.
- b) título executivo.
- c) precatório.
- d) sentença normativa.
- e) título judicial.



GABARITO



1. A	15. A	29. E	43. C
2. D	16. A	30. D	44. B
3. C	17. A	31. C	45. D
4. E	18. A	32. D	46. C
5. C	19. A	33. D	47. B
6. C	20. D	34. C	48. D
7. D	21. A	35. B	49. A
8. B	22. D	36. C	50. B
9. C	23. E	37. C	51. E
10. C	24. C	38. A	52. B
11. A	25. C	39. D	53. A
12. B	26. D	40. A	54. C
13. B	27. D	41. C	55. B
14. E	28. D	42. A	

REFERÊNCIAS

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. **Direito administrativo descomplicado**. 19ª Ed. Rio de Janeiro: Método, 2011.

ARAGÃO, Alexandre Santos de. **Curso de Direito Administrativo**. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de Direito Administrativo**. 31ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

BARCHET, Gustavo. **Direito Administrativo: teoria e questões**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

JUSTEN FILHO, Marçal. **Curso de direito administrativo**. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

MEIRELLES, H.L.; ALEIXO, D.B.; BURLE FILHO, J.E. **Direito administrativo brasileiro**. 39ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.